國立政治大學法律學系碩士班

碩士學位論文

論公法上金錢給付義務之行政執行標的

The enforcement object of the monetary obligation pursuant under public laws

指導教授：詹鎮榮 博士

研究生：郭芳秀 撰

中 華 民 國 109 年 7 月

DOI:10.6814/NCCU202001394

謝 辭

首先感謝一直支持我的父母親和哥哥，無限的包容我，從大學、就讀研究所至就業階段，總是作我最強而有力的後援，並相信我可以達成目標，我永遠敬愛、感激您們。

感謝指導老師詹鎮榮教授，老師治學嚴謹，在學業上總是循循善誘，對於學生的生涯規劃，也能包容尊重，尤其在我進入職場後，不論在時間或思緒能貢獻給論文的都有所減少，甚至是歷年來建立的研究基礎都瓦解了。由此，更感謝老師體諒，沒有放棄這樣的我，仍給我許多幫助與鼓勵。能成為老師的門生，於我何其有幸，也很感謝老師這些年來的教導與包容。

同時也感謝口試委員蔡震榮教授及吳秦雯教授，蔡教授提供珍貴的實務經驗分享，吳教授則針對論文內容提供諸多不同想法，觸發思惟的廣度，兩位教授均給予我尚不成熟的論文許多寶貴建議，讓論文格式與架構得以修正，且除了具備實務導向外，亦提醒我補足論理方面之不足，謝謝老師們的悉心指正。

大學期間，承蒙中正大學財經法律學系黃俊杰教授的悉心指導，以及蕭文生教授、吳信華教授、江嘉琪教授，讓學生有了公法的啟蒙並奠定基礎，得以攻讀研究所，在學期間，各位老師對學生的關懷與指導，學生沒齒難忘。

研究所就學期間，也承蒙政治大學法律系陳貞如教授的指導與關心，老師對學術研究總是秉持認真又嚴謹的態度，而對待學生總是如此的溫暖而寬容，跟老師相處的時光，對我而言每分每秒皆是美好又難忘的，老師的坦率與認真一直存在我的心中，學生萬分感激，也期許自己未來能向老師看齊。

DOI:10.6814/NCCU202001394

感謝法務部行政執行署台北分署，吳義聰分署長、楊美華主任執行官，其他執行官還有各位同仁前輩，對我的包容與指導，甚至知曉我公餘同時就讀研究所，給予我許多的建議、幫助和鼓勵，沒有大家的協助，我無以完成這份以行政執行為主題的論文。另外也感謝台北地方法院陳憲銘司法事務官，在民事執行方面提供我許多建言，才得以充實我的論文，謝謝您的幫忙。

感謝大學學長鴻儀、育瑋，幾年來都是我的好朋友，給予我很多溫暖、關心和陪伴，學長們一直是我的榜樣；大學同學沛沛、老王、植崴、凱淳、依婷，大學畢業後我在台北生活這段時間，感謝大家的相伴，總是能帶給我許多歡樂，讓我渡過難熬的時刻。

感謝 103 級公法組的各位同學們，以及其他曾給予我許多幫助的學長姐、學弟妹，一起努力的時光仍然記憶猶新。尤其感謝同學禹達，同為執行員，工作上的甘苦，還有寫論文的掙扎，我們一起度過，互相勉勵，非常感謝!

感謝秋惠一直以來對我的關心與照顧，不論寫論文還是準備考試，甚至是生活上各種疑難雜症，都有你幫忙或是願意傾聽我的心聲，也總是在我遭逢低潮時為我加油，支持我的決定，相信我可以突破。覺得自己真的好幸運可以擁有這麼貼心、真誠又善良正直的好友，謝謝你，有你真好。

感謝陳佑，從大學一起組德文讀書會開啟我們的緣分，一起在政大念研究所，至今我們都進入職場，你是我一路以來，家人般的存在，感謝你總是包容我的任性、脆弱、和其他不欲人知的缺點，幾年來也互相扶持、加油打氣，充滿歡笑、淚水，之後還要一起變老，一起活到 65 歲領公退喔!

DOI:10.6814/NCCU202001394

「住於自洲，住於自依；住於法洲，住於法依；不異洲，不異依。」現在的我，不那麼好，表現得有些糟，想得有些頓，走得有些慢，但我還是能抵達我想去的地方吧，相信我可以的。

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU202001394

摘要

依我國行政執行法第 26 條準用強制執行法之規定，公法上金錢給付義務之執行標的可大別為動產、不動產及其他財產權之執行。然而執行標的之類型相當繁多，期間累積許多關於執行標的之爭議案例，亦衍生諸多爭議。例如各項社會給付之可執行性、公法人財產之執行、因刑事扣押物衍生國家公法債權與刑事犯罪利得扣押之競合關係、保險契約衍生保單價值準備金之可執行性、營業秘密之可執行性等。

然「執行標的可執行性」之探討，多數以強制執行法制為核心論述之，自憲法原則與基本權保護、衝突之角度剖析者，尚不多見。準此，本文爬梳現行法規規定及執行實務上，義務人財產中有哪些得作為或不得作為行政執行標的，並試圖自憲法基本權保護與公法債權實現之角度，釐清各執行標的之可執行性，尋求公益維護與義務人基本權保障之衡平。

在內容上，本文先自公法上金錢給付義務之論述出發，確立其定義、要件、執行架構與限制、執行程序後，論述憲法第 15 條之財產權保護範圍，並探討公法人有無財產權保障之適用。繼之，界定其執行標的之範圍與強制執行法學說上所稱之「責任財產」相符。最後，則以動產、不動產、其他財產權之分類，輔以法條規定、實務與學說見解，對各該執行標的之可執行性提出以基本權保護為出發點之個人見解，並進行實務案例分析。

關鍵字：強制執行、行政執行、公法上金錢給付義務、執行標的、執行客體、社會給付、公法人財產、 沒收、 刑事扣押、 保單價值準備金、 營業秘密。

DOI:10.6814/NCCU202001394

簡目

第一章 緒論.....1
第一節 研究動機與研究目的.....1
第二節 研究範圍與研究方法.....1
第三節 研究架構.....2

第二章 公法上金錢給付義務之執行.....6
第一節 公法上金錢給付義務之定義.....6
第二節 公法上金錢給付義務之執行要件.....7
第一項 義務人負有公法上金錢給付義務.....8
第二項 逾期不履行.....14
第三項 經主管機關移送.....15
第三節 公法上金錢給付義務之執行架構與限制.....16
第四節 公法上金錢給付義務之執行程序.....24
第一項 通知義務人到場清繳或報告財產狀況.....24
第二項 動產與不動產之執行步驟.....26
第三項 其他財產權之執行步驟.....28
第五節 公法上金錢給付義務執行之救濟途徑.....30
第一項 概說.....30
第二項 聲明異議.....30
第三項 聲明異議後之行政爭訟程序.....32
第四項 行政爭訟之訴訟類型.....34
第五項 小結.....35

DOI:10.6814/NCCU202001394

第三章 執行標的.....38
第一節 責任財產之意義.....38
第二節 責任財產與財產權.....39
第一項 財產權保護範圍.....39
第二項 公法人得否主張財產權之適用？.....43
第三節 責任財產之認定.....50
第四節 責任財產之範圍.....51
第一項 概說.....52
第二項 動產.....72
第三項 不動產.....86
第四項 其他財產權.....87
第五項 公法人財產.....99

第四章 執行案例分析.....113
第一節 刑事扣押與行政執行之競合.....113
第一項 刑事沒收之目的.....114
第二項 刑法修正前關於沒收與行政執行競合之相關見解.....116
第三項 刑法修正後關於沒收與行政執行競合之相關條文與見解分析
.....118
第四項 小結.....125
第二節 營業秘密之可執行性.....127
第一項 現行法規.....127
第二項 營業秘密之性質.....127
第三項 營業秘密之可執行性與執行程序.....130
第四項 執行程序秘密性之維持.....131
第五項 小結.....132

DOI:10.6814/NCCU202001394

第三節 保單價值準備金與解約金之可執行性.....132
第一項 人身保險與保單價值準備金之功能.....133
第二項 保單價值準備金之性質與可執行性.....134
第三項 保險契約終止權之性質與行使限制.....139
第四項 小結.....146

第五章 結論.....151

參考文獻.....159

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU202001394

詳目

第一章 緒論.....1
第一節 研究動機與研究目的.....1
第二節 研究範圍與研究方法.....1
第三節 研究架構.....2

第二章 公法上金錢給付義務之執行.....6
第一節 公法上金錢給付義務之定義.....6
第二節 公法上金錢給付義務之執行要件.....7
第一項 義務人負有公法上金錢給付義務.....8
第二項 逾期不履行.....14
第三項 經主管機關移送.....15
第三節 公法上金錢給付義務之執行架構與限制.....16
第四節 公法上金錢給付義務之執行程序.....24
第一項 通知義務人到場清繳或報告財產狀況.....24
第二項 動產與不動產之執行步驟.....26
第三項 其他財產權之執行步驟.....28
第五節 公法上金錢給付義務執行之救濟途徑.....30
第一項 概說.....30
第二項 聲明異議.....30
第三項 聲明異議後之行政爭訟程序.....32
第四項 行政爭訟之訴訟類型.....34
第五項 小結.....35

DOI:10.6814/NCCU202001394

第三章 執行標的.....38
第一節 責任財產之意義.....38
第二節 責任財產與財產權.....39
第一項 財產權保護範圍.....39
第二項 公法人得否主張財產權之適用？.....43
第一款 公法人之概念.....44
第二款 公法人基本權利能力之理論探究.....45
第一目 德國法之發展.....45
第二目 我國法之發展.....47
第三款 結論.....49
第三節 責任財產之認定.....50
第四節 責任財產之範圍.....51
第一項 概說.....52
第一款 得為執行之標的.....52
第一目 義務人現有之財產.....52
第二目 義務人行使代位權或撤銷權而復歸屬義務人之財產52
第三目 義務人將來可取得之財產.....53
第四目 有限責任之財產.....54
第二款 不得為執行之標的.....57
第一目 依法律不得執行.....57
第二目 依權利性質不得執行.....70
第二項 動產.....72
第一款 動產執行範圍.....72
第二款 強制執行法規定之動產不得執行範圍.....79
第三項 不動產.....86

DOI:10.6814/NCCU202001394

第一款 不動產執行範圍.....86
第四項 其他財產權.....87
第一款 其他財產權得為執行標的之要件.....88
第二款 強制執行法規定不得執行之其他財產權範圍.....88
第五項 公法人財產.....99
第一款 對公法人財產執行之意義.....99
第二款 對公法人財產執行之適用範圍.....99

第四章 執行案例分析.....113
第一節 刑事扣押與行政執行之競合.....113
第一項 刑事沒收之目的.....114
第二項 刑法修正前關於沒收與行政執行競合之相關見解.....116
第一款 學說見解.....116
第二款 實務見解.....117
第三項 刑法修正後關於沒收與行政執行競合之相關條文與見解分析
.....118
第一款 刑法第 38 之 3 條立法理由與問題初探.....118
第二款 沒收裁判確定後產生移轉效力.....119
第一目 國家因沒收裁判確定取得財產之行為性質.....119
第二目 不受沒收裁判確定移轉效力限制之情形.....121
第三款 刑事扣押與其他執行程序之競合.....122
第一目 沒收裁定確定前的禁止處分之效力.....122
第二目 刑事扣押與其他執行之競合分析.....123
第四項 小結.....125
第二節 營業秘密之可執行性.....127

DOI:10.6814/NCCU202001394

第一項 現行法規.....127
第二項 營業秘密之性質.....127
第三項 營業秘密之可執行性與執行程序.....130
第四項 執行程序秘密性之維持.....131
第五項 小結.....132
第三節 保單價值準備金與解約金之可執行性.....132
第一項 人身保險與保單價值準備金之功能.....133
第二項 保單價值準備金之性質與可執行性.....134
第一款 保單價值準備金為保險人之財產.....134
第一目 學說見解.....134
第二目 實務見解.....135
第三目 本文見解.....136
第二款 保險契約之執行標的應為保險契約之權利.....136
第三款 返還保單價值準備金及請求解約金之債權之性質.....137
第一目 學說見解.....138
第二目 實務見解.....138
第三項 保險契約終止權之性質與行使限制.....139
第一款 學說見解.....140
第二款 實務見解.....142
第三款 本文見解.....144
第四項 小結.....146

第五章 結論.....151

參考文獻.....159

DOI:10.6814/NCCU202001394

DOI:10.6814/NCCU202001394

第一章 緒論

第一節 研究動機與研究目的

依我國行政執行法第 26 條準用強制執行法之規定，公法上金錢給付義務之執行標的可大別為動產、不動產及其他財產權之執行。然實務上，行政執行法自 2001 年施行至今已屆 20 年，雖然條文規定簡短，然而實際上執行標的之類型相當繁多，期間累積許多關於執行標的之爭議案例，也衍生諸多爭議，例如因刑事扣押物衍生國家公法債權與刑事犯罪利得扣押之競合關係、保險契約所衍生權利，尤其是保單價值準備金之可執行性、公法人財產之執行、營業秘密之可執行性等。目前學說及實務多有所探討，且對其可執行性有諸多見解，莫衷一是，形成行政執行之實務困境。且行政執行程序作為一種強制執行行為，亦對人民財產、自由、人格形成干預，執行程序是否符合法治國原則之要求，而同時達到實現公法債權之公益目的，殊值商榷。此即為本文進行公法上金錢給付義務之執行標的可執行性研究之研究動機。此外，目前尚缺乏針對各行政執行標的，統整並進行執行合法性檢視之文獻。故本文之研究目的係為爬梳並整理法規規定及執行實務上，義務人財產中有哪些得作為或不得作為行政執行標的，自憲法基本權保護與公法債權實現之角度，釐清各執行標的之可執行性，尋求公益維護與義務人基本權保障之衡平。

第二節 研究範圍與研究方法

行政執行之定義，係指行政機關或受公權力委託之主體，對不履行行政法上義務者，基於其行政高權，以強制手段要求其履行公法上義務或產生義務已履行

DOI:10.6814/NCCU202001394

之相同狀態[1]。而依行政執行法第 2 條規定：「本法所稱行政執行，指公法上金錢給付義務、行為或不行為義務之強制執行及即時強制。」可知我國行政執行之態樣包含公法上金錢給付義務之執行、行為或不行為義務之強制執行以及即時強制。而本論文之研究範圍，則限縮於「公法上金錢給付義務之執行」，即行政執行法第二章以下。準此，本文欲探討者，係於具備基礎行政處分之情形，處分相對人逾期未履行其行政法上之義務時，而原處分機關移送予法務部行政執行署下轄分署，以強制處分執行之（行政執行法第 11 條）。此際，由執行分署作成之「強制處分」，其各個執行標的之可執行性為何。

本論文主要研究方法為文獻回顧法、實務案例分析及比較研究法，檢視現行法規規定之可執行與不可執行標的，同時整理執行實務上曾產生爭議之執行標的，並參酌學說見解、實務見解與比較法之啟示，從法益衡平之角度分析其在法理上之可執行性，進一步提出修法建議或實務執行時之執行方法卓供參考。

本論文涉及強制執行法與行政執行法之交錯，以及憲法基本權之適用，故將以相關之中文專書、論文、期刊論文、研究報告為主，進行文獻之比較與分析。而不論是民事執行程序或行政執行程序，有關執行標的產生之爭議仍有許多，因此本論文將一併參考執行實務之見解，例如最高法院、高等法院之判例、判決，最高行政法院、高等行政法院之判決，及司法院下轄法院出版之執行實務彙編，以及法務部執行署之聲明異議案例、行政執行法相關裁判要旨之彙編等，針對與行政執行相關且涉及憲法財產權保護之實務案例進行分析。

第三節 研究架構

[1] 蔡震榮，行政執行法，頁 3，2013 年 11 月，五版。

DOI:10.6814/NCCU202001394

本論文第一章為緒論，包含本論文之研究動機與研究目的、研究範圍與研究方法、研究架構等。

本論文第二章為「公法上金錢給付義務之執行」。由於本論文之研究範圍限縮於公法上金錢給付義務之執行，故先於第二章對公法上金錢給付義務之概念、要件、執行構造及限制、執行程序及救濟程序等，予以探討，以求對公法上金錢給付義務先有大概的理解。尤其第四節執行程序之部分，則著重各種執行標的之執行程序介紹，蓋執行程序之選擇係以執行標的之類型為判斷基礎，因此本節內容涉及本論文第三章探討個別行政執行標的可執行性與執行方法之部分。以及第五節為公法上金錢給付義務執行之救濟途徑，探討當執行措施涉及行政執行標的可執行性之問題時，應如何救濟，以上皆是作為本論文第三章執行標的討論之基礎。

本論文第三章係為「執行標的」。承接本論文第二章對公法上金錢給付義務概念之敘明，第三章則開展本論文之研究重點—即公法上金錢給付義務之行政執行標的。蓋行政執行法多有準用強制執行法之部分，本論文欲探討之執行標的即是。準此，本章第一節從義務人財產得執行之範圍開展—厥為強制執行法在學理上的「責任財產」概念，即等同於公法上金錢給付義務之執行範圍。第二節則為財產權之介紹，蓋執行程序涉乎義務人基本權最相關者，毋寧是財產權之侵害，故於本節將介紹財產權內涵，以及行政執行程序涉及財產權何種範圍之干預。此外，尚包含公法人是否亦受財產權保障之論證，此即以公法人是否享有基本權利能力為問題核心。第三節則為責任財產之認定方式，分別以動產、不動產、其他財產權之分類，區別其認定方式。第四節則為責任財產之範圍。在概說之後，同樣以動產、不動產、其他財產權而分別論述得執行與不得執行之標的，並逐一爬梳、整理所涉及之現行法規，包含強制執行法、辦理強制執行事件應行注意事項、

DOI:10.6814/NCCU202001394

民法、刑法及刑事訴訟法、保險法、著作權法、營業秘密法、私立學校法等規定，並同時檢視相關實務見解，作出檢討。然囿於篇幅，且為避免論述失焦，僅就於實務及學說上曾產生適用爭議或有較多討論者，予以說明。而較具爭議之案例，則留待第四章探討之。

本論文第四章係為「執行案例分析」，主要討論執行實務中，對於存在爭議各別執行標的其可執行性與執行方法之實務見解，以及學說文獻之分析，包含：刑事扣押標的、保單價值準備金、營業秘密之可執行性。因此本部分將臚列包含最高法院、高等法院之判例、判決，最高行政法院、高等行政法院之判決以及法務部行政執行署之聲明異議等實務見解進行分析，進而提出個人見解。

本論文第五章為「結論」，總結本文問題意識、研究脈絡及研究結果，重新架構對公法上金錢給付義務之執行標的可執行性及其基本權保護之理論基礎，以及針對執行實務所生爭議提出解決之道，主要對於哪些執行標的具有可執行性、哪些不具可執行性，以及部分實務執行方法有疑義之處，提出本文見解，最後點出目前行政執行何以產生眾多與執行標的之可執行性及執行程序違反比例原則或法治國原則之問題癥結，並提出個人認為如何改進之見解，以作為實務上行政執行之參考。

DOI:10.6814/NCCU202001394

DOI:10.6814/NCCU202001394

第二章 公法上金錢給付義務之執行

第一節 公法上金錢給付義務之定義

行政執行係指當人民不履行其行政法義務時，行政機關強制其履行，或達成與履行相同之狀態。行政執行之原因乃人民不履行其行政法上義務，而此種義務多為公益而存在[2]，並多以行政處分之方式表現，因此得作為行政執行的執行名義之行政處分，是為下命或禁止處分[3]，例如課稅處分或命特定人拆除建築之處分。而確認處分及形成處分，其逕依法律規定發生效力，本質上不能亦不需要強制執行[4]。

公法上金錢給付義務之執行為行政執行之一種，依行政執行法第4條第1項：「行政執行，由原處分機關或該管行政機關為之。但公法上金錢給付義務逾期不履行者，移送法務部行政執行署所屬行政執行處執行之。」是以，公法上金錢給付義務之執行，係指人民因公法上所生金錢給付義務限期履行後仍不履行，國家基於行政權之作用，並以此為執行名義，對人民財產、身體、自由等，實施強制力，敦促義務人履行其公法上義務，以滿足公法上金錢債權之行政執行程序[5]。

依據行政執行法第 2 條及同法施行細則第 2 條：「本法第二條所稱公法上金錢給付義務如下：一、稅款、滯納金、滯報費、利息、滯報金、怠報金及短估金。二、罰鍰及怠金。三、代履行費用。四、其他公法上應給付金錢之義務。」此為法條所明示之公法上金錢給付義務之類型，而公法上金錢給付義務之產生原因，

2 陳敏，行政法總論，頁 854，2019 年，十版。
3 蔡震榮，同註 1，頁 2-3。
4 陳敏，同註 2，頁 855。
5 蔡震榮，同註 1，頁 110-113。

DOI:10.6814/NCCU202001394

係國家為滿足公共任務的財政需求，在法治國原則之前提下，透過憲法第 19 條課予人民納稅之義務，以作為國家財政收入來源，因此形成人民在行政法上的納稅義務負擔。或是國家基於維持社會秩序、增進公共利益、避免緊急危難、防止妨礙他人自由等目的，而做成對人民課徵金錢負擔之行政處分。或是因為個人對特定公共設施之使用或利用行政機關之特定服務而產生之規費[6]。或是受益費，此種因國家建設公共設施使人民有受益可能而徵收之金錢給付[7]。甚或是國家為一定政策目標之需要，對於有特定關係之國民所課徵之公法上負擔，並限定其課徵所得之用途之特別公課[8]，皆是基於公益目的而對人民形成財產權之限制。

因此，公法上金錢給付義務在國家財政或法規範落實之考量下，具有相當重要性，此種義務皆是為了公益目的而存在，若人民對公法上金錢給付義務不予履行，可能形成國家財政的不穩固，或是形成法秩序的混亂，亦即有害於公益，而需要強制其履行[9]。我國法務部行政執行署成立迄今 20 年，累計徵起金額已達 5500 億[10]，金額之大，顯見公法上金錢給付義務在國家法秩序、公益與財政之維護上實佔有舉足輕重之地位。故而在行政執行法制上，公法上金錢給付義務之執行制度實不可或缺。

第二節 公法上金錢給付義務之執行要件

行政執行法第 11 條：「義務人依法令或本於法令之行政處分或法院之裁定，負有公法上金錢給付義務，有下列情形之一，逾期不履行，經主管機關移送者，

6 陳清秀，稅法總論，頁 85，2019 年 10 月，十版。
7 葛克昌，行政程序與納稅人基本權，頁 167，2012 年 4 月，三版。
8 司法院釋字第 426 號解釋參照。
9 陳盈錦，公法上金錢給付義務強制執行法制之爭議，載:行政執行／行政罰／行政程序／政府資料開放／風險社會與行政訴訟，頁 37，2017 年 1 月；陳敏，同註 2，頁 822。
10 『「再攀高峰－執行績效突破 5500 億」成果分享會圓滿成功』。2019 年 11 月 8 日，取自 https://www.tpk.moj.gov.tw/9937/10017/778260/post。最後瀏覽日:2020 年 3 月 18 日。

DOI:10.6814/NCCU202001394

由行政執行處就義務人之財產執行之：

一、其處分文書或裁定書定有履行期間或有法定履行期間者。

二、其處分文書或裁定書未定履行期間，經以書面限期催告履行者。

三、依法令負有義務，經以書面通知限期履行者。

法院依法律規定就公法上金錢給付義務為假扣押、假處分之裁定經主管機關移送者，亦同。」

承上開規定，公法上金錢給付義務之執行要件，包含： 一、義務人負有公法上金錢給付義務；二、逾期不履行；三、經主管機關移送[11]，分述如下：

第一項 義務人負有公法上金錢給付義務

依行政執行法第 11 條第 1 項，公法上金錢給付義務之來源，包含：「依法令」、「本於法令之行政處分」、或「法院之裁定」，又依據同條第 2 項，「假扣押、假處分」亦為公法上金錢給付義務之來源。

（一）依法令

依法令而負有公法上金錢給付義務者，係指義務人之金錢給付義務直接源於法律規定，而不透過行政處分課予義務[12]。然而實務上是否確有此種執行類型，學說上存在爭議。有學者持否定見解，認為實務上並不存在此種情形，蓋人民之行政法義務逕依法律規定成立，僅透過法條內容供人民遵循及行政機關強制執行者，殊難想像[13]。因此直接依法令而為強制執行者，僅有「即時強

11 黃俊杰，公法上金錢給付義務之執行要件，月旦法學教室，第 104 期，頁 34，2011 年 6 月。

12 同前註，頁 36。

13 陳敏，同註 2，頁 855。

DOI:10.6814/NCCU202001394

制」[14]。

然亦有學者持肯定見解，認為直接依法令負有公法上金錢給付義務者，如勞工保險條例第 16 條及第 17 條規定[15]，向保險人繳納勞工保險費之義務[16]。對於勞保費之執行是否為公法上金錢給付義務之類型，而得移送法務部行政執行署行政執行，實務見解亦有所討論。早期依法務部之見解認為，勞工保險局對勞工保險之欠費單位訴追保險費及滯納金欠費等，於勞工保險條例修正前，尚不得移送行政執行處強制執行，因勞保條例第 17 條之規定用詞係為「依法訴追」，實務上勞工保險局均依該規定，向法院聲請發支付命令或起訴，取得執行名義後向民事執行處聲請強制執行[17]；之後法務部新的見解[18]則認為，勞工保險局得對欠費之保險人寄發限期繳納通知書，並作成行政處分，得據為強制執行名義。因此，實

14 蔡震榮，同註 1，頁 122。

15 勞工保險條例第 17 條第 2 項前段:「加徵前項滯納金十五日後仍未繳納者，保險人應就其應繳之保險費及滯納金，依法訴追。」

16 廖義男，行政執行法簡介，台灣法學雜誌，第 8 期，頁 6，2000 年 3 月。

17 法務部(90)年行執一字第 801 號函:「…（二）查勞工保險條例第 17 條第 2 項前段規定：「加徵前項滯納金十五日後仍未繳納者，保險人應就其應繳之保險費及滯納金，依法訴追。」其中「依法訴追」依文義解釋，自係指勞工保險局對於被保險人或投保單位依勞工保險條例之規定，應繳納而未繳納之保險費或滯納金，應向法院提起給付之訴，取得執行名義後，始得強制執行。此觀諸新修正之行政訴訟法施行前，實務上勞工保險局均依該規定，向法院聲請發支付命令或起訴，取得執行名義後始向民事執行處聲請強制執行及全民健康保險法第 30 條第 2 項原規定：「保險人對前項投保單位或被保險人經通知其應繳納滯納金逾三十日仍未繳納者，得依法訴求。」而基於保險費及滯納金皆屬公法上之金錢給付，性質上原無待以訴為之，為疏減訟源，乃於 88 年 7 月 15 日修正公布將原條文「依法訴求」之規定修正為「得移送法院強制執行」自明。（三）復查勞工保險局稱：訴追勞保費欠費案件，陸續經台北高等行政法院以裁定駁回，惟台中高等行政法院亦有作成判決，最高行政法院與台北、台中、高雄三高等行政法院就本案作成法律問題研討結果，認自 90 年 1 月 1 日起毋庸再提起一般給付之訴。然究非最終之決定，對本署及各行政執行處並無拘束力，是類案件應否提起給付之訴或逕行移送行政執行處執行，行政機關與司法機關之見解仍有歧異，如各行政執行處逕行受理未經訴追之保險費及滯納金案件，恐有被認為無執行名義違法執行之虞。二、綜上，本案保險費及滯納金欠費於勞工保險條例修正前（據悉該條例修正草案已在立法院審議中，尚未完成立法程序），尚不得移送行政執行處執行。」

18 法務部(100)年行執一字第 1000002950 號函:「…按對積欠勞工保險費之職業工會、漁會被保險人，寄發限期繳納通知書，是否為行政處分？可否作為移送行政執行之執行名義？等疑義，前經行政院勞工委員會 98 年 12 月 3 日勞保 1 字第 0980140556 函詢法務部，法務部以 99 年 2 月 2 日法律字第 0980051718 號函釋（如附件）略以：「…本部 90 年 11 月 16 日（90）法律字第 000713 號函釋…雖係針對勞工保險條例第 17 條第 1 項所為解釋，惟揆其意旨，勞工保險局得對欠費之被保險人寄發限期繳納通知書，並作為行政處分，得據為強制執行名義，惟須符合行政程序法第 96 條第 1 項、第 97 條、第 100 條第 1 項及第 110 條第 1 項之要件。」在案。本案請依行政執行法第 11 條及行政程序法相關規定辦理。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

務上現行關於勞工保險費之欠費執行，實則已由勞工保險局移送法務部行政執行署各分署進行行政執行，且其執行名義是為「限期繳納通知之行政處分」。因此縱勞保條例系爭規定未予修正，勞工保險費經勞工保險局發限期履行之通知而未履行時，即得以之為執行名義移送執行之[19]。

是否為「依法令」而為行政執行之探討，尚包含行政執行法第 18 條，執行義務人以外之第三人，亦即擔保人之規定。文義解釋似可認為係屬依法令而予以行政執行者，然而學說認為，對擔保人之執行實則係對於義務人之原執行處分延續，且依行政執行法第 26 條準用強制執行法第 119 條第 2 項，對第三人之執行仍需由執行機關核發執行命令始得為強制執行，故仍似以行政處分為執行名義[20]。

實務則針對上開擔保書之性質提出見解，認為依行政執行法第 18 條規定，擔保人於擔保書中載明義務人逃亡或不履行義務由其負清償責任，行政執行機關於義務人逾前條第 1 項之限期仍不履行時，得逕就擔保人之財產執行之。因此擔保書之目的係為保障公法金錢債權之實現及迅速達成執行之公法目的，同時擔保主義務，故認為擔保書之性質應屬第三人與執行機關間所設定公法上權利義務關係之行政契約[21]。準此，行政執行機關對訂定擔保書之第三人逕予強制執行，係以擔保書為執行名義，即屬於強制執行法第 4 條第 1 項第 6 款「法律之特別規定」，亦屬行政執行法施行細則第 2 條所定之「其他公法上金錢給付義務」[22]。且依行政執行法第 18 條規定，得逕就擔保人之財產執行之。因此，另有論者以為以擔保書為執行名義對擔保人執行者，屬依法令而產生之公法上金錢給付義務，

19 王惠慧，行政執行障礙法律問題之研究(公法上金錢給付義務部分)，國立政治大學風險管理與保險學系研究所碩士論文，2004 年 12 月，頁 9-20 以下。

20 蔡震榮，同註 1，頁 122-123。

21 參照法務部行政執行署 104 年度署聲議字第 155 號、臺北高等行政法院 102 年度訴字第 267 號判決。

22 劉邦繡，論公法上金錢給付義務強制執行時之擔保人責任－臺中高等行政法院 100 年度訴字第 139 號之探討，軍法專刊，第 58 卷第 4 期，頁 102，2012 年 8 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

而得予執行之[23]。

本文認為應進一步說明者，執行擔保人係以擔保書為執行名義而開啟另一執行程序，其執行主體與客體皆與原處分所欲執行者有別，難認為對擔保人之執行為對原處分之執行延續。且雖然對擔保人執行係以擔保書為執行名義，係有強制執行法第 4 條第 1 項第 6 款、行政執行法施行細則第 2 條及行政執行法第 18 條等規定為據，然而觀行政執行法第 11 條，並無明文規定行政契約得作為公法債權之執行名義。此外，實務上允許由第三人簽定擔保書者，多數情形係義務人由行政執行機關核准分期付款之情形，若義務人違反者，則作成廢止分期之處分並送達義務人與擔保人，並同時諭知若不於期限內繳清或提出清償計畫，將逕對擔保人財產執行之。是以，對擔保人之執行仍係「依法令」而使擔保書為執行名義，該作成廢止分期之處分文書，僅是踐行行政執行法第 11 條第 1 項以下，由執行機關通知義務人或擔保人限期履行給付義務之處分文書而已，非謂以該廢止分期之行政處分為執行名義，故對以擔保書為執行名義而對擔保人之執行，仍屬「依法令」而負有公法上金錢給付義務之執行。

再者，擔保書既定性為行政契約，則其強制執行似應依行政程序法第 148 條第 3 項，準用行政訴訟法關於強制執行之規定。換言之，其強制執行不適用行政執行程序。然而實務上對於擔保書之執行，仍由行政執行分署逕予執行，蓋依同法第 1 條，行政執行法係屬基本法之立法例，若本法與其他行政法規有相同規範，惟內容相異時，應優先適用行政執行法之規定。是以，本文以為雖然擔保書係屬行政契約，惟基於行政執行法具基本法之性質，仍依同法第 18 條規定由行政執行機關執行之。

[23] 盧秀虹，論行政執行法第 18 條擔保書狀性質與擔保人地位，法務通訊，第 2880 期，頁 6，2017 年 12 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

另一案例則為臺北市市有財產委託經營管理自治條例中對於受託人違反點交返還受託財產義務之執行。依臺北市市有財產委託經營管理自治條例第 16 條規定：「委託期滿不再續約或終止、解除契約時，受託人應將受託財產與委託經營期間增加之所有財產、資料及全部經營權返還及點交委託機關，不得要求任何補償（第一項）。但委託機關於許可增、改建或添購時，同意受託人取回者，不在此限。前項情形經委託機關通知限期點交返還，逾期未點交返還者，委託機關得依行政執行法規定強制執行（第二項）。」依上開規定，市有財產受託人於委託經營契約期滿不續約、終止或解除契約，經委託機關通知限期點交返還，而不自動履行者，委託機關得依「行政執行法」規定強制執行之[24]。

而條文所稱，委託機關命「受託人限期點交返還財產」之通知，其定性應屬具單方高權作用之行政處分[25]。換言之，受託人係因該行政處分而負有點交受託市有財產之公法上義務。此行為義務若逾期不履行者，即有行政執行法適用之餘地。準此，雖然上開條文中賦予委託機關得對違反點交返還受託財產義務之受託人實施行政執行之權限，然受託人之公法上義務乃透過命限期點交返還之行政處分而形成，尚難認屬「依法令」而負有公法上金錢給付義務之類型[26]。

綜上所述，本文以為目前於實務與學說上引起是否為「依法令」而負有公法上金錢給付義務者，應僅有以擔保書為執行名義對擔保人執行之情形屬之。

---

24 詹鎮榮，公有財產提供民間使用法制框架及契約形式—以臺北市政府為例(下)，法令月刊，第 66 卷第 9 期，頁 35，2015 年 9 月。

25 同前註，頁 36。

26 臺北市市有財產委託經營管理自治條例第 16 條第 2 項賦予委託機關對受託人逕予實施行政執行之權限，然而如此的立法設計實則忽略委託經營管理契約作為公私協力之一種類型，其契約形式可能包含行政契約與民事契約之選擇自由，而契約定性自然影響後續執行程序之選擇。依據台北市政府財政局 108 年 10 月 17 日公布之臺北市市有財產委託經營管理自治條例(OT)之標準作業程序 第四 簽約階段項下之 4-3-3 點，與修正後契約範本第 33 條，即賦予委託機關可視契約性質與實際狀況，選擇何種法院受理訴訟案件，選擇以何種程序進行執行，如經公證後移送強制執行，或依行政契約自願接受執行條款而受行政執行。易言之，北市府之公產委託經營管理契約在行政作業實務上，已跳脫當初立法者對系爭契約應為行政契約之預想，故而後續執行程序亦不受限於僅行政執行可選擇。

DOI:10.6814/NCCU202001394

（二）本於法令之行政處分

1.具備執行力之行政處分

得作為公法上金錢債權執行名義之行政處分，均為下命處分，亦即課予義務人公法上給付義務之處分，始具有執行力。若為確認處分或形成處分，則因不具有執行力而不得作為公法上金錢給付義務之執行名義[27]。本於行政處分而作成之公法上金錢債權之執行，包含稅捐機關依稅法所作之課稅處分之強制執行，或主管機關依法規內之罰則作成之罰鍰處分等。

2.書面作為執行名義

依行政執行法第 11 條第 1 款，其處分文書或裁定書定有履行期間或有法定履行期間者，以該處分文書或裁定書為執行名義。依同條第 2 款，其處分文書或裁定書未定履行期間，則須經以書面限期催告履行者，始得作為執行名義[28]。

（三）法院之裁定

以公法上金錢給付義務為內容之法院裁定，係指因法院之裁定產生公法上金錢給付義務者，亦即公法上金錢給付義務之發生，是基於法律規定須由法院裁定為之[29]，如依社會秩序維護法第 45 條第 2 項所稱「其他處罰之裁定」規定，而為

27 黃俊杰、同註 11，頁 38。
28 黃俊杰，同註 11，頁 38。
29 廖義男，同註 16，頁 6。

DOI:10.6814/NCCU202001394

罰鍰之裁定時，即屬行政執行法第 11 條第 1 項所稱「依法院裁定而負有公法上金錢給付義務」之執行名義，得移送行政執行署各分署執行之[30]。。

而假扣押、假執行之裁定，依行政執行法第 11 條第 2 項：「法院依法律規定就公法上金錢給付義務為假扣押、假處分之裁定經主管機關移送者，亦同。」 是以，就公法上金錢給付義務為假扣押、假處分之裁定，亦得作為行政執行之執行名義，經主管機關移送行政執行分署執行之。惟有學者認為，假扣押及假處分之目的在於保全將來公法上金錢給付義務之執行，因此此種司法裁定本身即屬執行名義之一種，原處分機關得逕予強制執行，不須移送行政執行分署[31]。惟本文以為，此種以公法上金錢給付義務之執行為目的之假扣押與假處分裁定，其目的係為保全將來公法債權之實踐，而為暫時性的保全處分，日後之本案執行，由於仍係公法債權之追徵，亦係由行政執行機關依據行政執行法第 11 條之規定而執行之，基於行政效率之考量與執行程序一貫性之追求，仍以維持行政執行法系爭條文規定，將假扣押與假處分之裁定移送行政執行署各分署執行為妥[32]。

第二項 逾期不履行

行政執行因具有強制性，將對人民權利產生干預，因此在比例原則之要求下，實行執行行為前，應先行告戒程序，如前述，以處分書或書面限期通知履行，逾期不履行，得以此作為行政執行之執行名義[33]。

30 姚其聖，論公法上金錢給付義務之執行名義審查（下），全國律師，第 11 卷第 11 期，頁 79-80，2013 年 11 月。

31 蔡震榮，同註 1，頁 214。

32 依筆者實務經驗，同一公法債權之執行，假設於暫時處分階段已對義務人財產進行扣押，則等待行政爭訟程序結束，移送機關將本案移送執行後，再對先前暫時處分階段所扣押之財產核發收取命令或進行拍賣即可，亦即由同一機關承接同一案件保全處分與終局處分之執行，較有一致性。

33 黃俊杰，同註 11，頁 40。

DOI:10.6814/NCCU202001394

行政執行法第 11 條第 1 項第 2 款之「書面限期催告履行」，此種書面限期履行之性質為何?有學者認為此種催告之功能是補正處分或裁定內容，明定義務人應遵循之清償期，係屬行政處分[34]；然有不同見解認為，此種書面催告應屬觀念通知，其旨在要求義務人履行原本既有之義務，並無增加其他法效果[35]，若從權利救濟之角度思考，若提起行政救濟，其起訴之標的應為原先公法上金錢給付義務之處分或裁定，故限期催告履行之行為性質，應定性為觀念通知為妥，本文亦採此見解。

而同條第 3 款之「書面通知限期履行」，論其性質，此種通知之內容通常會具體告知應給付之一定數額，就此觀點，應非屬觀念通知，而係行政處分。且若不定性為行政處分，其行政執行之基礎乃是直接依法令，因此缺乏行政處分之存在，人民將無從救濟[36]

第三項 經主管機關移送

公法上金錢給付義務之執行，在具備執行名義，及義務人限期不履行之要件後，尚需經主管機關移送，始得由行政執行分署就義務人財產執行之。主管機關移送行政執行時，依行政執行法第 13 條，應檢附移送書等文件[37]。然實務上曾經產生之爭議是，義務人得否依行政訴訟法第 307 條對此移送函提起債務人異議之

34 陳敏，同註 2，頁 837；持相同見解者，參照:廖義男，同註 16，頁 7 註 10 之內容。

35 蔡震榮，同註 1，頁 124。

36 蔡震榮，同註 1，頁 125。

37 行政執行法第 13 條:「移送機關於移送行政執行處執行時，應檢附下列文件：
一、移送書。
二、處分文書、裁定書或義務人依法令負有義務之證明文件。
三、義務人之財產目錄。但移送機關不知悉義務人之財產者，免予檢附。
四、義務人經限期履行而逾期仍不履行之證明文件。
五、其他相關文件。
前項第一款移送書應載明義務人姓名、年齡、性別、職業、住居所，如係法人或其他設有管理人或代表人之團體，其名稱、事務所或營業所，及管理人或代表人之姓名、性別、年齡、職業、住居所；義務發生之原因及日期；應納金額。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

訴？最高法院 101 年 10 月第 1 次庭長法官聯席會議（一）認為：「主管機關移送行政執行函文既非行政處分，即與甲說所引本院庭長法官聯席會議決議所稱『行政執行名義成立後，如有消滅或妨礙債權人請求之事由發生』之債務人異議之訴之要件未合，僅得為聲明異議之事由，人民不得提起債務人異議之訴。」因此，實務見解認為，主管機關之移送書非屬行政處分。

第三節 公法上金錢給付義務之執行架構與限制

公法上金錢給付義務，其執行程序之架構，有學者定義為兼具「多階段」及「多層次」特徵的行政程序[38]，亦即公法上金錢給付義務之執行程序必然先有一下命處分處分作為基礎處分，因此在其執行程序之構造上，行政處分具有「具體化（公法上法律關係）及建立執行名義」之功能[39]。該行政處分在行政執行過程中，將國家與人民之行政法律關係具體化，同時該行政處分亦為行政執行之執行名義。而在具備基礎處分後，行政機關應先有類似告誡或命義務人自行履行義務之程序，義務人仍不履行時，始得移送執行分署執行。

縱已移送執行，執行分署在執行方法上仍有裁量餘地，得選擇先不使用強制手段。依行政執行法第 14 條，行政執行分署得通知義務人到場或自動繳清應納金額、報告其財產狀況或為其他必要之陳述，或是依行政執行法施行細則第 19 條由執行分署予以催繳[40]。因此在開啟扣押、收取、查封財產等對義務人之基本權有所干預之強制處分前，執行分署係有裁量權選擇再給予民眾自動履行義務之

38 李建良，論行政強制執行之權利救濟體系與保障內涵—以行為、不行為或容忍義務之執行為探討重心，中研院法學期刊，第 14 期，頁 22，2014 年 3 月。

39 Ludwig Renck, Verwaltung und Festellungsklage—BVerGE 26,161,JuS 1970,S.113(115)；Michael App/Arno Wettlaufer Verwaltungsvollstreckungsrecht,4. Aufl.2005,§7 Rn.1，轉引自註 38，頁 9。

40 行政執行法第 19 條:「公法上金錢給付義務事件移送行政執行處執行前，除法令另有規定或以執行憑證移送執行者外，宜由原處分機關或該管行政機關儘量催繳。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

機會，例如執行分署透過推動多元化繳納行政執行案款制度，印製具有條碼之傳繳通知書，義務人可持至便利商店、郵局、超商等地繳納欠費，透過較為便利的繳費管道，提高民眾自動繳納之意願。據法務部行政執行署統計，自 97 年 6 月至 103 年 3 月，小額案件透過多元繳納制度共徵起近 125 億[41]，顯見透過強制手段進行執行前，以便民方式通知義務人繳費亦能獲一定之執行成效；之後，若人民仍拒不履行，始動用強制手段對人民財產或其他權利予以執行之。

前述所展現之行政執行程序，可確知行政執行具備之「多階段」特徵，而其目的，實為保障人民基本權利，亦即行政執行雖有維護公益及國家法秩序之目的，但仍需兼顧人民權利之保障。故而在此目的下，我國行政執行的立法及其架構，包含多階段的程序構造、給予人民自行履行公法上金錢給付義務之機會，最後，兼顧義務人基本權的保障以及公益目的之達成，此種盡可能不使用具強制性及干預性手段之原則，稱之為強制執行之「最後手段性原則」[42]。除了具備「多階段」之特徵，行政執行之程序尚包含「多層次」的特徵，亦即在行政執行程序中，人民因為新的行政處分而產生新的公法上負擔，例如限制出境之處分等，而此一新的行政處分又會衍生新的執行程序，即謂之「多層次的行政程序」[43]。

接續基礎處分之行政執行程序，亦是由行政機關作成強制處分而發動。而此種強制處分亦為行政機關干預人民權利的一種類型，與前開基礎處分有別[44]。行政機關得以行政權做成具干預性質之強制處分，其法理基礎為何，德儒 E.Forsthoff 認為在於法治國原則之實踐，其言：「只有在法律有明文之具體規定

41 行政執行統計專題分析—【104 年 03 月】行政執行機關推動多元繳款措施概況，2016 年 5 月 24 日，取自:https://www.tpk.moj.gov.tw/media/6093/652611019369.pdf?mediaDL=true。最後瀏覽日:2020 年 3 月 24 日。

42 李建良，同註 38，頁 22。

43 李建良，同註 38，頁 25；施清火，行政程序法在公法上金錢給付義務強制執行之適用，國立中正大學法律學研究所碩士論文，2006 年 7 月，頁 13。

44 蔡震榮，同註 1，頁 11。

DOI:10.6814/NCCU202001394

時，行政機關始能運用強制手段。代履行在義務人不親自履行下代為履行，雖然只是實現義務，但此種實現有強制性，義務人有忍受及繳納執行費用之義務，且在不繳納之情形下得強制徵收，這些都形成新的公法關係，須有法律進一步規定始得為之[45]。」

由於行政執行程序之強制性，將對人民基本權形成較劇烈之侵害，因此行政執行具備多階段及多層次之程序架構，其目的在於實踐法治國原則，亦即法律保留原則與比例原則之落實，此亦為行政執行程序之限制。依行政執行法第 3 條規定：「行政執行，應依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護，以適當之方法為之，不得逾達成執行目的之必要限度。」此條文即為比例原則之明文規定[46]。因此不論是前階段的行政處分作成，應有明確法規依據而且遵守正當法律程序，後階段的執行程序，亦需有法律依據，如以行政執行法作為執行依據，而移送執行之案件亦須具備法律所訂定之執行名義，合乎法律要件之移送程式，移送後之執行程序亦須恪遵法律保留原則。是故，以下就比例原則於行政執行程序之實踐內涵論述之。

憲法第 23 條：「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」此即為比例原則之規定，乃是以法治國原則、基本人權之保障及平等原則為其基礎。比例原則係指為達成特定目的（結果）而採取的方法或措施，需合於理性、比例之原則[47]。換言之，比例原則著重者係目的與手段間的均衡，因此比例原則之功能，是在限制國家權力行使過度之同時，使人民權利獲得最大擴張，具有實現公平正義之意義[48]。

45 城仲模，行政法之基礎理論，頁 255，1999 年 10 月，三版。
46 黃俊杰，行政執行法，頁 39，2010 年，初版。
47 法治斌、董保城，憲法新論，頁 78，2020 年 3 月，7 版。
48 姜世明，強制執行法之基本原則與理念，月旦法學雜誌，第 225 期，頁 218，2014 年 2 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

在民事強制執行中亦有比例原則之適用，蓋強制執行係以公權力介入私權實現之行為，且須同時慮及債權人與債務人之權益衡平，亦即避免債權人有違反誠信原則及權利濫用之情形，並防止造成債務人受到不合比例之損害[49]。依強制執行法第 1 條第 2 項：「強制執行應依公平合理之原則，兼顧債權人、債務人及其他利害關係人權益，以適當之方法為之，不得逾達成執行目的之必要限度[50]。」顯見比例原則是強制執行行為所必要遵循的憲法原則。

行政執行制度透過公權力之貫徹，達到維護公益之目的，然而行政執行為國家公權力之行使，且具有強制性，將對人民基本權產生干預或侵害。因此，為達到在行政執行程序中，兼具公共利益與人民權益之維護，行政執行法第 3 條即揭示行政執行行為應有比例原則之適用[51]。而比例原則於行政執行程序之操作，包含以下子原則：

一、適當性原則

係指所採取之執行行為須有助於目的之達成，亦即國家採取之執行行為有達成目的之可能性。而適當性原則於行政執行程序中之應用，係表現於應注意行政執行目的何在之問題。於公法上金錢給付義務之執行，係為維護公益，而強制人民履行其給付義務。是以，審查行政執行行為是否合目的時，即應以此為審查之方向與基礎。此外，行政執行行為之合適性檢視，僅以移送機關，即公法上金錢給付義務之債權人，其債權得部分受償即已足，不須執行行為能使債權全部受償

49 姜世明，強制執行程序中之比例原則考量，載：民事程序法之發展與憲法原則，頁 337，2009 年 11 月。

50 立法理由謂:強制執行攸關債權人、債務人及其他利害關係人之權益，故執行行為公平合理，兼顧渠等權益，以適當方法為之，不得逾必要限度，並符合比例原則。

51 廖義男，同註 16，頁 3。

DOI:10.6814/NCCU202001394

始謂合於適當性原則[52]。

適當性原則於行政執行程序中之適例，如在移送執行前或執行分署開啟具強制性之執行程序前，得先行催繳或傳繳，促使義務人能自發性地履行其公法上金錢給付義務。以避免動輒開啟具強制性之執行行為，形成人民基本權之干預。

二、必要性原則

在所有達成有效達成目的之執行行為中，選擇對相對人權益侵害最小者，又稱最小侵害原則。而在執行程序中，「合目的性」之行為所謂「目的」，係指移送機關之公法債權滿足及執行費用之清償。而執行行為之合目的性考量因素，包含時間、費用、執行方法之種類、方式、範圍等。

在行政執行實務上較易引起必要性原則之爭議者，若同時或先後扣押義務人不同財產，例如義務人所有之多筆不動產、薪資債權、存款債權皆予扣押時，是否違反強制執行法第 50 條及第 113 條之超額查封禁止[53]及比例原則？曾有行政執行實例如下[54]：義務人甲○○積欠滯納贈與稅及罰鍰，合計金額為 2 億 609 萬 2,247 元，高雄分署查封其所有 4 筆土地之總價值高達新臺幣（下同）2 億 1,564 萬 7,022 元，嗣後又扣押其於臺灣中小企業銀行股份有限公司等金融機構之存款及丙○○開發股份有限公司之薪資債權。因此義務人主張高雄分署所為之查封處分及扣押命令顯然違背超額查封禁止及比例原則，嚴重損及其權益，請求撤銷系爭查封函及扣押命令。

---

52 姜世明，強制執行程序中之比例原則考量，載：民事程序法之發展與憲法原則，頁 315，2009 年 11 月。

53 強制執行法第 50 條:「查封動產，以其價格足清償強制執行之債權額及債務人應負擔之費用者為限。」不動產之超額查封禁止依同法 113 條準用本條。

54 法務部行政執行署 104 度署聲議字第 132 號參照。

DOI:10.6814/NCCU202001394

高雄分署則認為：「本署各分署就其所受理之行政執行事件，查封義務人之不動產，固應以其價格足以清償強制執行之債權額及義務人應負擔之費用者為限，惟此所謂『以其價格足以清償強制執行之債權額及義務人應負擔之費用』」，係指查封之不動產將來以拍賣等執行方法所得之價金足以清償強制執行之債權額及義務人應負擔之費用而言，有無超額查封之情事，雖可參酌不動產之鑑價或土地、房屋之公告現值等資料，但並非僅就不動產之鑑價或土地、房屋之公告現值為判斷標準。蓋不動產進行查封、拍賣，需要負擔指界、鑑價、登報等執行必要費用，土地、房屋拍賣之價金尚需優先扣繳土地增值稅、地價稅、房屋稅，另不動產之拍賣常因經濟景氣影響、市場供需關係、不動產使用現況等因素，而須多次減價拍賣之情形，能否拍定亦屬未知數。另外，強制執行程序中，准許有執行名義之債權人及對執行標的物有擔保物權或優先受償權之債權人依法參與分配，將來得參與分配拍賣價金之債權人及債權額並不限於最初申請強制執行之債權人及其債權額，故查封時縱有超額之情形，除係極端之超額外，尚難認有違反上開超額查封之規定（最高法院 100 年度台抗字第 392 號裁定、102 年度台抗字第 559 號裁定意旨參照）。」

「查本件系爭土地 102 年 1 月之公告土地現值合計固為 1 億 1,876 萬 9,823 元，惟皆屬公共設施保留地。又將來高雄分署如就系爭土地拍賣，甲○○尚須負擔鑑價費、拍賣公告登報費等必要費用；土地拍賣之價金尚需優先扣繳土地增值稅及地價稅；另不動產之拍賣常因經濟景氣影響、市場供需關係等因素，有時須數次減價拍賣始能拍定等情形研判，嗣系爭土地縱經拍定，亦顯不足清償甲○○滯納稅款，且查無甲○○其他可供執行之財產，是甲○○名下財產已不足清償所欠稅款。是甲○○主張高雄分署原已查封系爭土地之總價值已足夠完全清償本件滯納稅款 1 億 7,598 萬 8,014 元，另再對其核發系爭禁止命令，顯然已違背超額查封禁止

DOI:10.6814/NCCU202001394

及比例原則，嚴重損及其權益，請求撤銷系爭禁止命令云云，並無理由。」

準此，實務見解認為，同時或先後扣押義務人多項責任財產時，有無違反超額查封原則與必要性原則，蓋責任財產之估價與實際拍定之價額或有落差，且尚須考量執行費用、作為優先債權之稅目清償，以及市場價格波動等因素。是以，超額查封之情形，除係極端之超額外，應認無違超額查封之規定。而本文以為，必要性原則適用之前提乃是具有「多種」達到相同目的之手段可實施，選擇侵害較小者，然而在本案係各項責任財產單獨執行皆無法達成公法債權完全清償之目的下，即不合於必要性原則之適用前提。蓋多種手段應予併用，始有達成目的之可能，因此本文以為，對義務人多項責任財產執行之，在不觸及極端超額之情形下，應認無違反必要性原則。

三、狹義比例性

係指手段與目的間需合乎比例，因此執行行為欲達成之目的，與相對人所失利益，不得顯失均衡[55]。準此，債權人，即移送機關所追求之公益實現，與債務人所受之財產權或其他權利之損害，應有適當合理之比例。

當扣押義務人對第三人之存款債權時，若該債權係亦義務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助，低收入戶補助或身心障礙者生活補助等，依行政執行法第 26 條準用強制執行法第 122 條第 1 項[56]，則不得為強制執行，縱已為扣

55 法治斌、董保城，同註 47，頁 81；張登科，強制執行法，頁 33-34，2019 年 8 月，初版。

56 強制執行法第 122 條:「債務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助，不得為強制執行。債務人依法領取之社會保險給付或其對於第三人之債權，係維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需者，不得為強制執行。債務人生活所必需，以最近一年衛生福利部或直轄市政府所公告當地區每人每月最低生活費一點二倍計算其數額，並應斟酌債務人之其他財產。債務人共同生活親屬生活所必需，準用前項計算基準，並按債務人依法應負擔扶養義務之比例定其數額。執行法院斟酌債務人與債權人生活狀況及其他情事，認有失公平者，不受前三項規定之限制。但應酌留債務人及其扶養之共同生活親屬生活費用。」、辦理強制執行事件

DOI:10.6814/NCCU202001394

押等執行行為，亦應撤銷之。蓋執行義務人該債權，實則已侵害人民基本生活所需之必要費用，雖能達成公法債權之實現，但已嚴重侵害憲法保障人民之生存權。

此外，當執行債權額與不動產價值相距過大時，是否違反狹義比例原則，亦產生爭議。否定說認為不違反比例原則。蓋除不動產外，若義務人已無其他財產可供執行，此時則不需考慮不合比例原則之問題。且若因此執行無著，則形同在義務人仍有責任財產之情形下，使移送機關之公益目的無法實現。肯定說則認為以小額債權為執行名義，對義務人較高財產價值之責任財產執行時，違反比例原則。蓋超額執行在民事執行中，即可能認為對債權人無權利保護必要並違反誠信原則[57]。而在行政執行中，秉持行政一體原則，應認行政執行是「自我執行」，故顯然不合比例之超額查封，可能形成裁量濫用與違反誠信原則之疑慮。

執行實務產生之爭議如下：曾有義務人自 105 年至 109 年累積四張監理站之罰單未繳納，其公法上金錢給付義務僅欠費 1 萬 8 千元，雖經執行分署傳繳仍未清償。經查義務人除不動產外，名下已無其他責任財產。執行分署嗣後查封並拍賣其不動產，拍定金額高達 135 萬 5400 元，清償後剩餘金額將發還義務人[58]。惟本文認為，本件義務人欠費情節與執行方法間顯然不合於狹義比例原則，蓋執行目的係為使 1 萬 8 千元之公法債權實現，卻查封並拍賣 135 萬元 5400 元之不動產，執行之公法債權額與不動產價值相距過大，且構成超額查封，又使義務人與親屬共居之住所遭拍賣，侵害義務人之財產權與適足居住權。是以該執行分署查封、拍賣義務人不動產等執行行為，有違狹義比例原則。

應行注意事項第 65 點第 1 項:「(一) 本法第一百二十二條第一項所稱社會福利津貼，係指低收入老人生活津貼、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、老年農民福利津貼及榮民就養給付等其他依社會福利法規所發放之津貼或給付；又所稱社會救助或補助，係指生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助等。」

57 姜世明，強制執行程序中之比例原則考量，載：民事程序法之發展與憲法原則，頁 328 之註 10，2009 年 11 月。

58 「我家遭法拍！未繳 1 萬 8 罰單害無家可歸」，2020 年 3 月 13 日，取自:https://news.tvbs.com.tw/local/1291938。最後瀏覽日:2020 年 3 月 24 日。

DOI:10.6814/NCCU202001394

第四節 公法上金錢給付義務之執行程序

第一項 通知義務人到場清繳或報告財產狀況

依行政執行法第 14 條:「行政執行處為辦理執行事件,得通知義務人到場或自動清繳應納金額、報告其財產狀況或為其他必要之陳述。」因此,本條可以區分為「通知到場或自動繳清金額」及「報告其財產狀況與其他必要陳述」兩種程序,分述如下:

一、通知到場或自動清繳金額

公法上金錢給付義務移送至執行分署,且確認執行名義合法成立後,執行分署得通知義務人到場或自動繳清金額,執行實務上通稱為「傳繳通知」。且條文之文義係為「得」通知,可知執行分署對於案件執行是否寄發傳繳通知享有裁量權限[59]。此外,通知到場或自動繳納之程序,在民事執行程序中並無類似規定,觀行政執行法第 14 條之修法理由,可知其目的係為迅速完成公法上金錢給付義務之執行,因此有必要賦予行政執行分署相當權限,遂參酌強制執行法第 20 條及財務案件處理辦法第 31 條訂定之。

而傳繳通知在執行實務上亦廣為運用,甚至開發小額案件持傳繳通知即可到便利超商或銀行、郵局繳納之便民措施,本文亦予以贊同。蓋相較於直接開啟具

59 高雄高等行政法院 105 年度訴字第 214 號判決:「惟按,『行政執行處為辦理執行事件,得通知義務人到場或自動清繳應納金額、報告其財產狀況或為其他必要之陳述。』為行政執行法第 14 條所明定。法條既明文「得」而非「應」,即令執行機關得視案件金額、性質,有選擇之自由。是被告辦理本案執行事件,得依上開規定通知義務人到場或自動清繳應納金額、報告其財產狀況或為其他必要之陳述,此與被告就原告對第三人之金錢債權核發扣押收取命令,均為執行方法之一種,被告自得依職權決定擇其一為之,亦可一併執行。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

強制性之干預處分如扣押命令等，先行核發傳繳通知，促使義務人自動繳納，若義務人自行繳清，案件即告終結，亦較合於強制手段最後性之原則，並得節省逕行開啟行政強制執行程序所需耗費之人力、時間成本，合於行政程序經濟之原則，不輕易啟動行政強制執行程序的同時，亦保障人民財產權。

二、報告其財產狀況與其他必要陳述

蓋義務人對於自身財產狀況有較精確之掌握，且通知其報告財產狀況，亦有間接促使義務人履行其公法上金錢給付義務之效果[60]，故執行分署得通知義務人報告其財產狀況。而財產狀況依執行實務，若為公司，通常請負責人到場報告資本額有無確實繳納、資金流向等公司資訊，並提出資產負債表、財產目錄等供查核[61]，而其他必要陳述，則屬概括規定，給予義務人補充其他事實上或法律上陳述之機會，以利執行機關掌握義務人財產資訊，進一步判斷後續執行程序如何進行[62]。

通知義務人到場報告財產狀況或為其他必要陳述，該「通知」之性質為何，實務見解認為係觀念通知，如最高行政法院 102 年判字第 549 號判決指出：「依行政執行法第 14 條規定通知義務人到場等，並未對於人民的權利或法律上利益產生新的規制效果，即非行政處分。」

然而，學說則採不同見解，認為通知係屬行政處分，蓋通知合法送達後，義

60 張登科，強制執行法，頁 106，2019 年 8 月，初版。

61 法務部行政執行署各分署辦理行政執行案件處理流程 第壹、四:「義務人為法人，其應納金額五萬元以上者（未滿五萬元者，視個案斟酌行之），應通知負責人到場報告財產狀況（含資本額有無確實繳納、資金流向），並提出資產負債表、財產目錄等供查核；若公司業經解散（含撤銷登記、命令解散、核准解散）並已進行清算程序，應通知清算人到場報告。調查過程中，有確實資料足認負責人或其他人涉及刑事責任者，移送該管檢察機關偵辦。」

62 黃俊杰，同註 46，頁 79。

DOI:10.6814/NCCU202001394

務人即負有到場報告或陳述之義務，若義務人不作為，依行政執行法第 17 條規定，即可能受命供擔保、限期履行或限制住居之可能，若義務人仍不供擔保或限期履行，行政執行分署得聲請法院拘提管收之，換言之，若義務人不履行義務，即可能受不利益之法律效果，因此應認為此通知之性質屬行政處分[63]，本文亦認同此見解，蓋義務人收受命報告財產狀況之命令後，即負有到場報告或為其他必要陳述之義務，換言之，此命令已對義務人形成權利之限制，且若不履行到場義務，更可能受供擔保、限期履行或限制住居等不利益之處分，據此，該命義務人報告財產狀況之命令，實則對義務人之權利與自由形成干預與限制，應屬行政處分無疑。

第二項 動產與不動產之執行步驟

公法上金錢給付義務之執行，準用強制執行法之規定，因此公法債權之實現，亦係就義務人之財產取償之[64]。本文就義務人受執行標的之不同，如動產、不動產或其他財產權而區分執行步驟如下：

動產之執行步驟，為查封、換價（即拍賣或變賣）、清償[65]。查封係為動產執行程序之開端，動產一經查封後，即由國家取得動產之處分權，而義務人則喪失對動產之處分權[66]。動產因為是有體物，有被移動或隱匿之可能性，故其查封之

63 同前註，頁 79；廖義男，同註 16，頁 7-8。

64 廖義男，同註 16，頁 8。

65 強制執行法第 45 條:「動產之強制執行，以查封、拍賣或變賣之方法行之。」

66 強制執行法第 51 條第 2 項:「實施查封後，債務人就查封物所為移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行為，對於債權人不生效力。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

方法為實施「占有」[67]，因此查封之效力係在執行人員移轉占有該動產時發生[68]；而查封程序則由書記官與執行員共同實施[69]。查封後則為換價程序，包含拍賣與變賣。拍賣係指在拍賣期日，以公開競價之方式，由出價最高者成為拍定人，並以賣得之價金清償義務人公法上金錢給付義務之換價程序；變賣則是查封物不經公開競價方式，而以任意價格出售之，惟動產之變賣為拍賣之例外，須合於法律所定要件始得實施[70]。

而不動產之執行步驟為查封、拍賣及強制管理、清償[71]。查封、拍賣之執行程序除有特別規定外，準用動產執行之規定。而不動產之查封方式，依強制執行法第 76 條第 1 項，包含揭示、封閉、追繳契據。「揭示」具有公示作用，故不得省略[72]，依同條第 2 項，若為已登記之不動產，執行機關應先通知登記機關為查封登記。而強制管理係指由執行機關選任管理人，管理受查封之不動產，並以不動產之收益清償公法上金錢負擔。拍賣與強制管理之差異在於，拍賣係以不動產之交換價值清償公法上金錢給付義務，而強制管理則是以不動產之使用價值清償

---

67 強制執行法第 47 條:「查封動產，由執行人員實施占有。其將查封物交付保管者，並應依左列方法行之：
一、標封。
二、烙印或火漆印。
三、其他足以公示查封之適當方法。
前項方法，於必要時得併用之。」

68 張登科，同註 60，頁 243、255。

69 行政執行法第 12 條:「公法上金錢給付義務之執行事件，由行政執行處之行政執行官、執行書記官督同執行員辦理之，不受非法或不當之干涉。」、行政執行法第 26 條準用強制執行法第 46 條:「查封動產，由執行法官命書記官督同執達員為之。於必要時得請有關機關、自治團體、商業團體、工業團體或其他團體，或對於查封物有專門知識經驗之人協助。」

70 張登科，同註 60，頁 277、302；強制執行法第 60 條:「查封物應公開拍賣之。但有左列情形之一者，執行法院得不經拍賣程序，將查封物變賣之：
一、債權人及債務人聲請或對於查封物之價格為協議者。
二、有易於腐壞之性質者。
三、有減少價值之虞者。
四、為金銀物品或有市價之物品者。
五、保管困難或需費過鉅者。
第七十一條之規定，於前項變賣準用之。」

71 強制執行法第 75 條第 1 項:「不動產之強制執行，以查封、拍賣、強制管理之方法行之。」

72 楊與齡，強制執行法論，頁 428-429，2007 年 9 月，十三版。

DOI:10.6814/NCCU202001394

之[73]。因此有學者認為倘債權金額不大，依強制管理即可達債權受償目的者，即無強制拍賣之必要，亦即選擇侵害較小之執行行為，符合比例原則中之必要性原則之精神[74]。

查封行為之實施，應由書記官作成筆錄[75]，載明法條所列特定事項，因此查封筆錄之有權作成人為書記官，不得由法官、行政執行官、執達員、執行員代為之[76]。而拍賣之實施，則應由執行機關先期公告[77]。

第三項 其他財產權之執行步驟

其他財產權係指在義務人責任財產中，動產、不動產、船舶、航空器以外，其他有獨立性、具財產價值且得予以換價之權利[78]，例如銀行存款債權、薪資債權、商標權、專利權、著作權等。

惟其他財產權相較於動產與不動產，其存在通常不具有體性，故其執行步驟雖亦是查封、換價、清償，但仍與動產不動產之執行有異。因此其他財產權之執行，於查封階段是由執行機關核發扣押命令為之，亦即以命令禁止義務人收取或為其他處分，並禁止第三人向義務人清償[79]。而扣押命令可以區分為兩部分，一是禁止收取或為其他處分命令，即禁止義務人向第三人收取金錢債權或設定質權、讓與、免除等行為；二則是禁止第三人清償命令，即禁止第三人向義務人為清償，

73 張登科，同註 60，頁 394。
74 姜世明，同註 49，頁 322。
75 強制執行法第 54 條、第 77 條。
76 楊與齡，同註 72，頁 355。
77 強制執行法第 64 條、81 條
78 張登科，同註 60，頁 475。
79 強制執行法第 115 條第 1 項:「就債務人對於第三人之金錢債權為執行時，執行法院應發扣押命令禁止債務人收取或為其他處分，並禁止第三人向債務人清償。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

而第三人清償時，義務人亦不得受領之[80]。

其他財產權經扣押後，尚須經過換價程序，方能使公法債權獲得清償。而換價程序則包含收取命令、移轉命令、支付轉給命令三種執行步驟。若具有特殊事由，如金錢債權附有條件，不能以上開方式變價者，則準以拍賣、變賣之方式變價之[81]。

收取命令係指執行機關以命令使執行債權人取得收取權，以收取被扣押之債權，而收取命令使執行債權人不需具備民法之代位權，即得以自己名義直接收取債務人對第三人之債權[82]。移轉命令則是執行機關以命令將債務人對第三人之債權移轉予執行債權人，因此移轉命令生效後，執行債權人即取得該債權之債權人地位，亦發生債之移轉與清償之效力。因此即使第三人是無資力狀態，執行債權人亦須承擔第三人無資力而債權無法實際清償之風險。此外，移轉命令不得適用強制執行法第 115 條第 2 項，亦即執行債權人不得逕向第三人為強制執行。需另行取得執行名義，始得聲請對第三人強制執行，且移轉命令生效後，執行程序即終結，因此其他債權人無法再聲明參與分配[83]。而支付轉給命令則是執行機關命第三人所扣押之債權，支付予執行機關，再由執行機關轉給執行債權人之命令，通常若扣押之債權有他債權人聲明參與分配，則執行機關得對第三人核發支付轉給命令，命第三人支付予執行機關後，再實行分配。

80 吳光陸，強制執行法，頁 425，2015 年，3 版；楊與齡，同註 72，頁 562。

81 強制執行法第 115 條第 2 項及第 3 項:「前項情形，執行法院得詢問債權人意見，以命令許債權人收取，或將該債權移轉於債權人。如認為適當時，得命第三人向執行法院支付轉給債權人。金錢債權因附條件、期限、對待給付或其他事由，致難依前項之規定辦理者，執行法院得依聲請，準用對於動產執行之規定拍賣或變賣之。」

82 楊與齡，同註 72，頁 569。

83 張登科，同註 60，頁 465。

DOI:10.6814/NCCU202001394

第五節 公法上金錢給付義務執行之救濟途徑

第一項 概說

公法上金錢給付義務執行之救濟，係指負有公法上金錢給付義務而受行政執行之義務人，或利害關係人，認為行政執行違法或不當而使權利或利益受有損害者，向行政執行機關請求救濟[84]。本章第三節曾論述公法上金錢給付義務之執行程序架構，係為「多階段」之構造，亦即行政執行程序包含前階段作為行政執行名義之基礎處分與後階段的執行措施。此種「多階段」之特徵，亦與公法上金錢給付義務執行之救濟相關，蓋基礎處分與執行程序之救濟途徑有所區別，對公法上金錢給付義務之執行，若義務人對基礎處分不服，應在行政執行程序之外，對原處分機關或其上級機關，提出訴願後，再循行政訴訟之途徑以求救濟。然而若義務人欲對執行程序表示不服，應依行政執行法第 9 條向執行機關提出聲明異議[85]。

蓋本文主要研究範圍限縮於公法上金錢給付義務之行政執行標的，是以，本節有關救濟途徑之探討均以執行標的相關之救濟者為限，例如：不得執行之標的誤為執行，應如何救濟等問題，特此敘明。

第二項 聲明異議

聲明異議係對於違法執行之救濟方法，當事人或利害關係人對執行機關所為

84 蔡震榮，同註 1，頁 80。

85 蔡震榮，行政執行與行政救濟，月旦法學教室，第 103 期，頁 45，2011 年 5 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

之執行行為或不行為，請求變更或除去之意思表示[86]。是以，聲明異議是於行政執行程序中，凡義務人或利害關係人對執行機關之執行程序或所作成之執行處分表示不服之救濟程序。

依行政執行法第 9 條第 1 項：「義務人或利害關係人對執行命令、執行方法、應遵守之程序或其他侵害利益之情事，得於執行程序終結前，向執行機關聲明異議。」是以，聲明異議之事由，包含：執行命令、執行方法、應遵守之程序、其他侵害利益之情事等。

「執行命令」係指於行政執行程序中，執行機關所核發之各種命令，包含命提供相當擔保、限制出境，或以義務人對第三人之債權為執行標的核發之扣押命令、收取命令及移轉命令等皆屬之。「執行方法」係指於行政執行程序中，執行機關所施用之執行手段而言，例如查封動產使用標封、烙印、火漆印等方式（強制執行法第 74 條）、拆除住宅或斷水、斷電等，或是行政執行機關對義務人核發傳繳通知等。執行方法性質上多屬可直接發生法效果之事實行為。「應遵守之程序」係指實施行政執行時，執行機關依法應遵守之程序，例如公法上金錢給付義務之執行應先以書面通知義務人限期履行等。「其他侵害利益之情事」係指上開情形以外，其他違反行政執行程序規定而侵害義務人或利害關係人之權利或利益者，因此本事由屬概括規定。在實務上之案例包含：執行名義未合法送達，或其他違反比例原則之情事，例如超額查封，或對法律禁止執行之財產為行政執行者，如對義務人依法領取之社會津貼、救助或補助執行者，皆屬侵害義務人權利或利益而得聲明異議救濟之[87]。

本論文研究範圍暨限縮於公法上金錢給付義務之行政執行標的，進而探討並

86 陳清秀，行政執行程序之救濟，法令月刊，第 65 卷 3 期，頁 32，2014 年 3 月。
87 蔡震榮，同註 1，頁 81-82。

DOI:10.6814/NCCU202001394

統整得執行與不得執行之標的，則對執行救濟之探討，著重之問題即為：對不得執行之執行標的誤為執行時，應如何救濟？例如依營業秘密法第 8 條，營業秘密不得為執行標的、或依強制執行法第第 122 條第 1 項，對義務人所領取之低收入戶生活補助款執行之，皆屬對依法不得執行之標的誤為執行，此時自屬因違法執行而侵害義務人財產權或生存權等權利，則義務人得對執行機關提起聲明異議以求救濟。此外，執行標的有時涉及之爭議尚包含超額執行（強制執行法第 50 條）或無益執行（強制執行法第 50 之 1 條），本文以為上開兩種情形皆屬違反比例原則而侵害義務人權益者，義務人亦得提起聲明異議，自不待言。

第三項 聲明異議後之行政爭訟程序

對於聲明異議後之救濟程序，昔日在學說與實務上曾引起兩個爭議，首先是義務人或利害關係人於聲明異議後，不服聲明異議結果，得否續行行政爭訟？多數學說見解認為在聲明異議後，應允許義務人或利害關係人提起行政爭訟[88]。而實務見解則係最高法院 97 年 12 月第 3 次庭長法官聯席會議，該決議認為：「義務人或利害關係人如不服該直接上級主管機關所為異議決定者，仍得依法提起行政訴訟，至何種執行行為可以提起行政訴訟或提起何種類型之行政訴訟，應依執行行為之性質及行政訴訟法相關規定，個案認定。其具行政處分之性質者，應依法踐行訴願程序，自不待言。」是以，該決議認為對行政執行措施提起聲明異議後，仍得續行行政訴訟，且若具行政處分性質者，則應經訴願程序後，復提起行政訴訟。本文贊同學說與實務認為聲明異議後仍得續行訴訟之見解，蓋本於憲法第 16 條保障訴訟權之意旨，凡人民權利受有侵害時，應給予其向法院提起訴訟，請求依正當法律程序公平審判，以獲及時有效救濟之機會，此為訴訟權保障之核心內容（釋字第 752 號解釋理由書參照），是以，聲明異議程序既屬法院外救濟

88 蔡震榮，同註 85，頁 55。

DOI:10.6814/NCCU202001394

程序，就訴訟權保障之觀點論之，則應給予認為執行措施侵害權利且對聲明異議結果不符之義務人請求法院內救濟之途徑，始合於訴訟權之保障。再者，行政執行法第 9 條僅為聲明異議之規定，並未因此可推導出，行政執行措施之救濟，無須且不能為後續之行政爭訟。且聲明異議屬行政自我省察之程序，行政爭訟屬法院之救濟途徑，兩者功能不同，無法互相取代。故本文以為，應准許對聲明異議結果不服之義務人或利害關係人，提起行政爭訟。

確認聲明異議之結果得提起行政爭訟後，救濟程序存在之第二個問題即是，聲明異議遭駁回，是否需踐行訴願程序後，始得提起行政訴訟？學說通說見解認為，聲明異議之決定與訴願之決定相當，性質上皆屬行政處分[89]，因此應認為聲明異議程序與訴願程序相當，且基於訴訟經濟原則之考量，凡經過聲明異議程序，即可提起行政爭訟，毋庸經過訴願程序[90]。而實務對此爭議之見解，則與學說見解相同，依最高行政法院 107 年 4 月第 1 次庭長法官聯席會議：「行政執行依其性質貴在迅速，如果對具行政處分性質之執行命令提起撤銷訴訟，必須依行政執行法第 9 條之聲明異議及訴願程序後始得為之，則其救濟程序，反較對該執行命令所由之執行名義行政處分之救濟程序更加繁複，顯不合理。又行政執行法第 9 條規定之聲明異議，並非向行政執行機關而是向其上級機關為之，此已有由處分機關之上級機關進行行政內部自我省察之功能。是以立法者應無將行政執行法第 9 條所規定之聲明異議作為訴願前置程序之意。再者，司法院釋字第 243 號解釋認為公務人員受免職處分，經依當時公務人員考績法第 17 條規定，向上級機關（無上級機關者向本機關）申請復審，及向銓敘機關申請再復審，或類此之程序謀求救濟者，相當於業經訴願及再訴願程序；依司法院釋字第 755 號解釋意旨，對具行政處分性質之監獄處分及其他管理措施而言，向監督機關提起申訴，亦相當於已經訴願程序。據此可知，就法律所規定之行政內部自我省察程序，是

89 廖義男，同註 16，頁 5。

90 蔡震榮，同註 85，頁 55；廖義男，同註 16，頁 5。

DOI:10.6814/NCCU202001394

否解釋為相當於訴願程序，並不以該行政內部自我省察程序之程序規定有如同訴願程序規定為必要，仍應視事件性質而定。因此，對具行政處分性質之執行命令不服，經依行政執行法第 9 條之聲明異議程序，應認相當於已經訴願程序，聲明異議人可直接提起撤銷訴訟。本院 97 年 12 月份第 3 次庭長法官聯席會議（三）決議末句：「其具行政處分之性質者，應依法踐行訴願程序」，應予變更。」本文亦認同學說與實務之見解，認為聲明異議後毋庸踐行訴願程序得逕行提起行政爭訟，蓋行政執行目的貴在迅速，且聲明異議屬於行政執行之特別救濟程序，同時考量訴訟權之保障下，在聲明異議後得提起行政爭訟，若認為聲明異議後仍需經訴願程序，則將使救濟程序更為繁複且曠日廢時，有損執行迅速之目的；且聲明異議之決定與訴願決定皆屬行政處分，性質相同，兩者皆屬於行政內部自省程序，為求程序經濟，避免程序過於繁複，應認為聲明異議後應得逕行提起行政爭訟，以求救濟。

第四項 行政爭訟之訴訟類型

確認行政執行程序得提起行政爭訟，且無須踐行訴願程序後，吾人應思考的是，各種執行程序，應如何提起相對應類型之行政訴訟？最高法院 97 年 12 月第 3 次庭長法官聯席會議指出：「何種執行行為可以提起行政訴訟或提起何種類型之行政訴訟，應依執行行為之性質及行政訴訟法相關規定，個案認定。」是以，行政執行措施應提起何種行政爭訟，需視執行行為之性質認定之，本文則以公法上金錢給付義務之行政執行標的所衍生之救濟爭議為限，將行政執行措施之性質區分為行政處分或事實行為而論述其訴訟類型。

因執行標的可執行性產生爭議，而其執行措施具有行政處分性質者，例如：扣押債務人對第三人債權之扣押命令、收取命令與支付轉給命令，或不動產之查

DOI:10.6814/NCCU202001394

封命令等，於聲明異議後，若仍不服，得提起撤銷訴訟（行政訴訟法第 4 條第 1 項），若已執行完畢，而得回復原狀者，除提起撤銷訴訟外，並得合併提起一般給付訴訟，請求除去該執行結果，以回復原狀（行政訴訟法第 196 條第 1 項）。若執行完畢而無回復原狀可能或已經消滅者，原告得變更訴之聲明，確認原執行處分違法（行政訴訟法第 196 條第 2 項）[91]。

若行政執行措施之性質屬事實行為者，如查封動產使用標封、烙印、火漆印等方式、拆除住宅或斷水、斷電或行政執行機關對義務人核發傳繳通知等，若欲對此等行政執行措施請求救濟，於聲明異議後，得提起一般給付訴訟（行政訴訟法第 8 條），其請求權基礎為公法上結果除去請求權（行政訴訟法第 196 條），若此種屬事實行為之行政執行措施於提起一般給付訴訟過程中已經無法回復原狀，排除其執行結果時，則應許義務人或利害關係人得提起續行確認訴訟，而確認訴訟之內容，有認為應提起據以強制執行之基礎處分之違法確認訴訟（行政訴訟法第 6 條第 1 項後段）；亦有認為可以訴請確認其執行行為違法（類推適用行政訴訟法第 6 條第 1 項後段），並進一步請求國家損害賠償[92]。

第五項 小結

是以，本文以為，若對執行標的之可執行性產生爭議，例如對依法禁止執行之標的執行者，例如核發扣押命令、收取命令或查封命令，對此種具有行政處分性質且同時侵害義務人財產權或其他基本權之執行措施，於聲明異議後，應提起撤銷訴訟，若已執行完畢而得回復原狀者，除提起撤銷訴訟外，並得合併提起一般給付訴訟，請求除去該執行結果。若執行完畢而無回復原狀可能或已經消滅者，

91 陳清秀，同註 86，頁 41。
92 陳清秀，同註 86，頁 44-45。

DOI:10.6814/NCCU202001394

原告得變更訴之聲明，確認原執行處分違法。若行政執行措施之性質屬事實行為者，其救濟途徑，係於聲明異議後，提起一般給付訴訟，且其請求權基礎為公法上結果除去請求權；若於提起一般給付訴訟過程中已經無法回復原狀，排除其執行結果時，則應許義務人或利害關係人得提起續行確認訴訟，確認強制執行之基礎處分之違法，或類推適用行政訴訟法第 6 條第 1 項後段，確認其執行行為違法，並請求國家損害賠償。

DOI:10.6814/NCCU202001394

DOI:10.6814/NCCU202001394

第三章 執行標的

第一節 責任財產之意義

公法上金錢給付義務之執行標的物，在行政執行法中並未規定，惟依同法第26條：「關於本章之執行，除本法另有規定外，準用強制執行法之規定。」故公法上金錢給付義務之執行標的，應準用強制執行法之規定。行政執行法未針對執行標的予以規範，而準用強制執行法之目的，除了公法上金錢給付義務之執行，其性質與強制執行法類似外，未予限制之另一可能性，即是為了促進行政執行之效率，使公權力有效落實。蓋準用強制執行法中對執行標的之範圍，則義務人之動產、不動產、船舶、航空器及其他財產請求權均予納入執行標的之範圍中，因此公法上金錢給付義務之執行標的範圍，與民事執行「關於金錢請求權之執行」相同[93]。

鑒於公法上金錢給付義務之執行準用強制執行法中關於金錢債權執行之規定，故公法上金錢給付義務之執行標的物，亦適用「責任財產」之概念。準此，公法上金錢給付義務之執行標的，厥為義務人之責任財產。而責任財產係指於執行程序，屬於義務人之總財產中，凡一切具有金錢價值之物或權利，得作為強制執行客體之財產總稱。且本處所指涉之執行標的，乃狹義之責任財產[94]，亦即公法上金錢債權之執行程序中，執行機關得對義務人之責任財產為查封、拍賣進而換價，以滿足公法債權之實現[95]。

---

93 楊與齡，強制執行法實例問題分析，頁352，2000年，初版。

94 廣義之責任財產，在民事執行程序中，包含物之交付請求權之強制執行程序。

95 張登科，同註60，頁99；鐘志盛，遺贈稅欠稅案件執行客體財產範圍之探討，國立中正大學會計資訊與法律數位學習碩士在職專班碩士論文，2016年6月，頁103以下。

DOI:10.6814/NCCU202001394

第二節 責任財產與財產權

公法上金錢給付義務之執行，係指人民負有公法上金錢給付義務，在履行期間過後仍不予履行，而以強制手段執行者。因此，公法上金錢給付義務之執行，在目的上，係為使人民履行公法上金錢負擔，如課稅、罰鍰、規費、勞保費、健保費等，若不予履行，則公益目的難以達成，亦可能對國家財政形成負面影響，因此有促其履行之必要。而從手段上觀之，係對違反國家依法課予義務而未履行者，國家以強制力促其履行，例如作成執行命令對義務人財產予以查封扣押等。因此，公法上金錢給付義務之執行係國家出於公益目的所為之強制執行行為，本節即以憲法保障財產權之角度，探究公法上金錢給付義務之執行涉及對義務人之財產權，在內涵上形成何種類型之干預。此外，則探討當公法人作為公法上金錢給付義務人時，得否主張其有基本權利能力之適用，因此執行行為將對其形成財產權之侵害。

第一項 財產權保護範圍

「財產權」乃泛指一切具有財產價值之權利，除了保障所有權外，債權、物權及無體財產權等皆為其保護之範疇[96]，司法院釋字第 400 號解釋則指出，財產權係確保個人依財產之存續狀態行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現個人自由、發展人格及維護尊嚴。

是以，憲法第 15 條對財產權的保護範圍相當廣泛，學者曾針對財產權的保護領域提出一架構如下[97]：

96 陳新民，憲法基本權利之基本理論(上)，頁 340，2002 年 7 月，五版。

97 蔡維音，財產權之保護內涵與釋義學結構，成大法學，第 11 期，頁 62 以下，2006 年 6 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

一、財產性權利之存續狀態

財產權的「存續保障」，是財產權保障之核心，而存續保障之意義，係國家對人民財產權持有狀態之確保，亦即對「既得」之財產性權利之保護，故其保護之型態，是對財產所有之狀態繼續維持。而存續保障通常連結者係「徵收制度」，徵收是對人民既有財產予以剝奪，且對於合法之徵收，需給予合理之補償[98]，因此原本對人民不動產物權此種財產之存續保障，即轉變為交換價值之保障[99]。

而財產存續狀態所保障之領域，我國釋憲實務目前承認者，包含動產、不動產物權：此物權涵蓋了物上所有權及其他用益物權與擔保物權。債權：包含私法債權，如勞工請領退休金之權利[100]、公法債權，如公務人員退休金之權利[101]、公務人員保險金之權利[102]等，惟關於公務人員身分保障或俸給、退休金等權利，亦有認係基於人民服公職權所衍生者[103]。無體財產權，釋憲實務承認的僅有商標權[104]及專利權[105]，實則應包含其他智慧財產權[106]。

而公法上給付請求權，即上段所述之公法債權，其是否及如何得受財產權之保障，德國聯邦憲法法院曾提出見解，認為得從三要件認定之：公法上請求權之

98 司法院釋字第 425 號解釋：「土地徵收，係國家因公共事業之需要，對人民受憲法保障之財產權，經由法定程序予以剝奪之謂。規定此項徵收及其程序之法律必須符合必要性原則，並應於相當期間內給予合理之補償，方符憲法保障人民財產權之意旨。」

99 蔡維音，同註 97，頁 63-64。

100 司法院釋字第 596 號解釋理由書：「勞工請領退休金之權利，屬於私法上之債權，亦為憲法財產權保障之範圍。」

101 司法院釋字第 596 號解釋理由書：「憲法第 18 條規定人民服公職之權利，包含由此衍生享有之身分保障、俸給與退休金等權利（本院釋字第 605 號解釋參照）。所稱退休金之權利，係指公職人員因服公職取得國家為履行對其退休後生活照顧義務而為之給與，為具有財產權性質之給付請求權。」

102 司法院釋字第 434 號解釋。

103 蔡維音，同註 97，頁 40-43。

104 司法院釋字第 370 號解釋。

105 司法院釋字第 213 號解釋。

106 法治斌、董保城，同註 47，頁 269。

DOI:10.6814/NCCU202001394

受給付地位係被保險人之「專屬性權利」、以被保險人相當之「自我給付」為基礎、具有「生存保障」之功能。而具生存保障之功能此要件，是否對財產權受保障具有構成要件效力，通常認為此要件僅有補充性而已，核心要素乃是「自我給付」之部分。因此，公法上給付請求權相對於私法上財產權之保障，是進一步要求權利人需有自我努力之付出，亦即自我給付，方構成公法上給付請求權受財產權保障之前提，而我國司法院大法官解釋亦採納此觀點[107]。

二、維持生存所必需之財產

維持人民最低生存所需之財產，國家不應侵犯。個人既有且用以維持基本生存所需之財產之存續，具有保護之必要，蓋人之存在為一切自由發展之前提，而國家之存在亦以人之存在為前提。是以，若國家不能保障人民最低生存需求，則國家高權之正當性亦不穩定。因此，國家對於人民維持基本生存需求之財產，不得予以侵犯，例如在稅法上，維持最低生存所必需之費用構成「課稅禁區」等。準此，維繫個人基本生存需求之財產，亦位於財產權的核心領域，國家權力不得侵犯之[108]。

三、財產支配自由

財產權不僅保障物之存續狀態之維持，亦保障權利人對物或權利地位之自由使用收益處分之權能[109]，亦即對物之支配自由。其保障之目的，相對於存續保障所注重者係財產之穩定存續，形成穩定生活之基礎，對財產得予使用、收益及處分之自由權，則是使人民在自由經濟市場透過對物之支配自由，得以表現自我，

107 司法院釋字第 782 號解釋參照。
108 蔡維音，同註 97，頁 47。
109 法治斌、董保城，同註 47，頁 359。

DOI:10.6814/NCCU202001394

做成自我決定[110]。

四、非主觀權利之保護內涵

財產權之保障除了對主觀權利肯認外，尚需法律制度之形成，權利始能有發揮空間。因此國家為了促成人民在經濟市場與財產領域的發揮，並且協助人民建立各自之財產領域，透過立法形成了普通法層次之財產秩序，也是個人發揮其財產權之必需條件。而這些促成財產權保障之法律秩序，即是「客觀制度保障」，例如私法自治、善意取得制度、有價證券流通制度、智慧財產權保障制度等，都顯示主觀財產權利，皆需由法律架構一易於行使之制度，始能保障財產權的存續與發揮[111]。

五、小結

國家高權形成之公法上金錢給付義務，是否構成對財產權之侵害。就我國釋憲實務來看，係肯定見解，例如營利事業所得稅[112]、汽車燃料使用費[113]、罰鍰[114]、健保費[115]等皆屬之。惟公法上金錢給付之義務是否確實構成財產權之侵害，學者則提出更細緻之思考，認為如「公法上金錢給付義務」此種由法律所規範的、向將來發生效力而附有金錢上負擔者之公權力措施，對人民財產權之侵害，並非針對義務人特定財產或財產權利，因此受侵害的財產權並無具體形象，而是抽象存

110 蔡維音，同註 97，頁 67。
111 蔡維音，同註 97，67-68。
112 司法院釋字第 607 號解釋意旨。
113 司法院釋字第 593 號解釋：「國家基於一定之公益目的，對特定人民課予繳納租稅以外之金錢義務，涉及人民受憲法第十五條保障之財產權。」
114 司法院釋字第 511 號解釋意旨。
115 司法院釋字第 473 號解釋：「全民健康保險法第十八條規定同法第八條所定第一類至第四類被保險人及其眷屬之保險費，依被保險人之投保金額及其保險費率計算之。此項保險費係為確保全民健康保險制度之運作而向被保險人強制收取之費用，屬於公法上金錢給付之一種，具分擔金之性質，保險費率係依預期損失率，經精算予以核計。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

在於義務人財產之上，若要具體化僅能想像是對貨幣之所有權而已。不論是稅或是罰鍰處分，雖然對義務人形成一定金額之金錢給付義務，然而實際上義務人要從自己本身哪個財產來提出支付，清償公法債權，實則為義務人自我決定之部分，因此，公法上金錢給付義務對義務人財產權之干預，係存於義務人整體財產之上，形成其整體財產價值之減損與拘束。是以，學者認為，公法上金錢給付義務所侵害的，非為財產之「存續保障」，毋寧是對人民既有之整體財產之支配自由，亦是對抗國家干預的防禦權結構[116]。

本文認同上開學者見解，亦認為公法上金錢給付義務所侵害者係義務人財產權的支配自由，惟本文認為，需進一步解釋者，係在公法上金錢給付義務，移送行政執行機關，執行名義成立，開始執行後的階段，所侵害的則可能不再僅是義務人整體財產權之支配自由，尤其是已針對義務人特定財產核發執行命令之情形，例如執行義務人特定動產、特定不動產、執行義務人對第三人之薪資債權或存款債權等，此時，財產權受侵害者已為特定，然而在義務人之公法上金錢給付義務完全清償而執行完畢前，仍維持著對義務人整體財產之支配自由形成干預之狀態，而同時又因為對特定財產之執行命令核發，形成特定財產存續狀態保障之剝奪。是以，本文以為，凡公法上金錢給付義務，成立執行名義移送行政執行後，即處於義務人整體財產支配自由之干預以及個別財產存續保障侵害之狀態。

第二項 公法人得否主張財產權之適用？

承前述，行政執行程序對基本權之干預，多表現於財產權之侵害，於自然人或私法人為義務人之情形，誠然兩者皆屬基本權之主體，其主張執行程序對其財產權有所侵害，自屬無疑。然而，倘執行程序以公法人為主體，亦即公法上金錢

116 蔡維音，同註 97，頁 53-54。

DOI:10.6814/NCCU202001394

給付義務以公法人為義務人時，其得否主張財產權遭受行政執行程序之侵害？於此，即涉乎公法人是否具備基本權利能力之爭議。換言之，基本權具有之防禦功能，使個人擁有受基本權保障之自由領域，而不受國家非法侵害，然公法人得否類如個人而主張其受基本權之保護，與保護範圍為何？據此，倘以公法人之財產為執行客體時，除了審視其履行公共任務而具備之組織權限及所涉權限爭議外[117]，是否尚得以公法人財產亦受憲法財產權保障之觀點，抵抗國家實施之行政執行？

強制執行法第 122 之 1 條以下係屬對公法人財產執行之明文規定，且實務上亦有些許對公法人財產執行之案例，例如最著名者即為台北市政府積欠健保局健保費補助款案[118]。由此顯示對公法人財產執行，尤其對地方自治團體之財產執行，係確實存在之議題。本於「有權利，即有救濟」之法理，於公法人而言，倘其受行政執行時，是否亦得以主張財產權，則得透過司法救濟請求保障。故以下則就公法人之概念與公法人之基本權利理論分述之。

第一款 公法人之概念

法人係由法律所創設之人格，而公法人則係由法律或其他公法行為，如行政處分所創設，而具有權利能力之法人[119]。是以，公法人之特徵厥為得行使公權力（行政權）、具公權力主體（行政主體）之地位[120]。

就公法人之發展以觀，行政主體最初指涉者係為「國家」，是以，國家具公法人之身分與行政主體之地位，透過所屬行政機關有所行事，是為「直接的國家

117 李建良、劉淑範，「公法人」基本權利能力之問題初探—試解基本權利「本質」之一道難題，載：憲法解釋之理論與實務 第四輯，頁 374-376，2005 年 5 月。

118 參見本論文第三章 第四節 第五項 第二款 二、(二)之說明。

119 李建良，農田水利會相關問題探析－公法人制度在我國的實務與理論，載：行政法實務與理論(一)，頁 115，2003 年 3 月。

120 李建良、劉淑範，同註 117，頁 296。

DOI:10.6814/NCCU202001394

行政」。爾後，隨著公共任務之拓展，國家將特定行政任務交由其他另行創設之公法人予以執行，此種與國家分離之行政主體，其所為活動即屬「間接之國家行政」，例如地方自治團體。準此，公法人之類型除國家與地方自治團體外，尚得區分為公法社團、公法財團、公營造物與行政法人等四類。公法社團係指由一定成員組成且被賦予公權力之行政主體。公法財團係指集合一定之資金或財物組成履行特定行政任務之行政主體。公營造物係指行政主體為達一定行政目的而結合人力與物力之行政組織[121]。行政法人係指在國家及地方自治團體以外，為執行特定任務而由機關依法設立者，在我國例如國家表演藝術中心、國家運動訓練中心等。

第二款 公法人基本權利能力之理論探究

第一目 德國法之發展

對於公法人是否及享有何種基本權利能力之判斷基準，德國聯邦憲法法院於 1967 年對 Westfalen 邦社會保險機構提出之憲法訴願裁判，針對基本法第 19 條第 3 項提出論證，其要旨略以：「欲將公法人納入基本權利保障範疇，唯有當其組成與活動係為自然人自由發展之體現，始屬合理，尤其是當滲透至居於法人背後之自然人使之凸顯其意義或必要性之情形為然」，此是謂「滲透理論」。據此，德國聯邦憲法法院對於基本法第 19 條第 3 項之理解，係以人之人性尊嚴與自由平等為核心，因此公法人之存在，其本身並無基本價值，缺乏「人之根基」，而僅是「為了人的目的」而存在。準此，公法人之基本權僅是為了保障立於其後之自然人，故公法人之本質，形同自然人基本權之管理者或受託者[122]。

---

121 李建良，論公法人在行政組織建制上的地位與功能—以德國公法人概念與法制為借鏡，月旦法學雜誌，第 84 期，頁 46-54，2002 年 5 月。

122 詹鎮榮，從民營化觀點論公民合資公司之基本權能力，載：民營化法與管制革新，頁 62-63，2005 年 9 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

然而，滲透理論卻僅為一種原則性之命題，對於公法人基本權利能力之判斷基準，應依基本權之本質與在何種範圍得適用於公法人，而非過度地繫於僵化之法人組織型態。是以，德國聯邦憲法法院修正滲透理論，爰進一步提出「作用法論證」。據此，公法人得否享有基本權利能力，就其「作用」而言，端視公法人之活動與任務功能，是否實質上可直接歸屬於「基本權所保障之生活領域」[123]。換言之，若公法人係為確保個人基本權利而活動，且其執行任務係屬自由權行使之性質，此時甚至可將此類公法人直接歸入基本權欲保障之生活領域者，即應享有基本權利能力[124]。因而國家公權力若觸及此種基本權所保障之生活領域，則是使該公法人處於「基本權利典型之受危害狀態」。亦即公法人執行任務時，類如一般自然人負擔公法義務，然此時受到其他公權力主體之干預而處於受制地位，即如同人民與國家間之制約服從關係及受保護之情形相似[125]，例如德國法上屬於公法社團法人之「國立大學」與「教會」，及屬於公營造物之「邦廣播電視機構」皆屬於獨立於國家領域之外的公法人。然究其所為活動，係為基本權屬性之自由行使，因此可分別視為「學術自由」、「宗教自由」、「廣電自由」之實踐[126]。若國家公權力對此等公法人本於前開基本權而開展之任務干預之，應認公法人其各該基本權受有侵害。

是以，根據德國聯邦憲法法院之見解，吾人可以發現，對於公法人是否享有基本權利能力之判準，首先可以將公法人之行為區分為「公共任務」與「受基本權保障之生活領域」兩種類別，若為前者，則本質上係屬其法定組織權限之行使，且此時公法人應屬基本權拘束之對象，故無基本權利能力之適用。倘為後者，自

123 同前註，頁 65。
124 李建良、劉淑範，同註 117，頁 332。
125 李建良、劉淑範，同註 117，頁 381。
126 詹鎮榮，同註 122，頁 65-66。

DOI:10.6814/NCCU202001394

屬自由權行使之性質，享有基本權利能力[127]。

第二目 我國法之發展

我國法對於公法人權利能力是否有所規範，首先就憲法觀之，並無對法人具有基本權利能力明文規定，且綜觀憲法對人權保障之條文，皆以「人民」作為基本權之保護對象，然而人民一詞範圍廣泛，仍有解釋之空間。若觀察司法院大法官審理案件法第 5 條第 1 項第 2 款之規定，憲法解釋之聲請主體為「人民、法人或政黨」，此規定涉乎人民聲請釋憲之權能，亦即基本權中之訴訟權。是以，有學者認為據此似可作為法人享有基本權利能力之佐證[128]。

學說見解對於公法人是否享有權利能力，許宗力大法官原則持否定見解。蓋基本權利係涉及保護人民以對抗國家公權力，故基本權利係具有「針對國家性」之特質，以國家為受規範之主體。在如此前提下，倘承認國家得為基本權主體，不啻與上開概念相悖[129]。準此，國家應不得同時作為基本權之主體及受拘束對象，此即係為「混同理論」之主張。氏認為，承認公法人之基本權利能力與基本權之宗旨並不相符。蓋人民享有基本權係基於其作為人得自由發展人格，追求各種利益，故有權利被保護之必要。然國家係為人民而存在，本質僅能追求公益，以公共任務為職志。準此，並無受基本權保障之可能與必要。是以，凡公法人執行公共任務擁有之財產，亦不能主張受財產權之保障。以地方自治團體為例，其僅為不能享有基本權利能力而已，然其仍享有自治權限且受憲法保障。此外，氏認為公法人不適用基本權利能力之例外，亦係認同當公法人之公共任務係歸屬於「基本權所保障之生活領域」，或究其目的得視為自然人某種權利之信託者時，即例

127 詹鎮榮，同註 122，頁 69。
128 詹鎮榮，同註 122，頁 84。
129 許宗力，基本權主體，月旦法學教室，第 4 期，頁 85，2003 年 2 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

外享有基本權利能力[130]。

就我國釋憲實務觀察，大法官於釋字第 765 號解釋理由書中提及國營事業以公司型態設立者，具私法人地位，應受憲法財產權保障：「公營事業依公司法規定設立公司者，雖其政府資本超過百分之五十，在法律上，其性質仍為私法人，具有獨立之人格，為權利義務之主體，得享受權利，負擔義務（國營事業管理法第 6 條參照）。查聲請人為經濟部主管之國營事業，依公司法規定設立股份有限公司，具私法人地位。雖其權利義務需受公益目的之較大制約，然國家既因市場經濟與效率等考量而選擇以公司型態設立此等公營事業，復要求其應依照企業方式經營，並力求有盈無虧，增加國庫收入（國營事業管理法第 4 條參照），是其在目的及公司章程所定範圍內，仍得享有憲法財產權之保障。」

上開釋字聲請人為台灣自來水股份有限公司，係屬公營事業私法人[131]。是以，本號解釋可能是司法院歷年解釋中，首度受理具私法人地位公營事業之聲請釋憲，並挑戰國家對其財產權之限制者[132]。縱解釋理由書認為，自來水公司屬國營事業，其事業目的受公益較大制約，然其本身組織既為私法人，亦有追求國庫收入之目標，故應認其仍受憲法財產權之保障。

惟在本號解釋，由蔡明誠大法官提出之不同意見書中，對自來水公司是否具基本權利能力而得主張受財產權保障，持否定見解。蔡大法官認為：「100%公股之公營事業私法人，原則上不認為其具有基本權能力，通說並無爭議。聲請人之外觀形式，雖屬公司型態之私法人，但係 100%公股之公司，從其功能而論，其

130 同前註，頁 85-86。

131 其股權分配為：中央政府持有股數為 115,893,071 股，占 84.29%。其餘股份歸屬地方政府，包括直轄市政府（如新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府及桃園市政府等）、縣（市）政府及鄉（鎮市）公所。

132 司法院釋字第 765 號解釋 黃昭元大法官提出之不同意見書。

DOI:10.6814/NCCU202001394

係執行公共行政任務，且受公權力機關之監督（例如自來水價之訂定、政風處等設置），性質上屬於前述從事公共行政事務之公設私法人。本案聲請人性質上既非屬於公私合營型態之混合事業，而屬 100%公股之事業，其自非屬於憲法第 15 條所稱之人民，故非該條保障財產權之基本權能力歸屬主體。職是，本號解釋單純從法律形式觀點解釋本案聲請人享有憲法所保障人民財產權之基本權，雖於解釋理由書中部分使用財產利益用語，試圖避開財產權之固定概念之使用，但卻避不開 100%公設私法人是否承認其憲法上基本權能力之問題。另從比較法解釋，本號解釋未就國內外對於公民營混合事業或 100%公股之公營事業是否享有憲法上基本權能力或得否作為基本權歸屬主體等問題，提出有力見解，而單純從法律形式論斷，因而失卻找尋解決前述見解爭議之方略或引領法律見解形成之機會，實在相當可惜！」

換言之，目前釋憲實務對於公法人是否具有基本權利能力，甚又得否主張財產權保障之爭議，僅有釋字第 765 號解釋對 100%公股之國營私法人，認定其受憲法財產權之保障，且僅從法律形式判斷，並未就法人之任務、功能性質提出判準，亦無參酌學理之見解，殊為可惜。至於其他公法人或公民合資公司是否具備基本權利，則有待後續其他釋憲案件之發展，予以檢視論證之。

第三款 結論

對公法人財產為行政執行者，可能觸及之爭議即是，公法人於此是否得主張其財產權受侵害？本文採納學說見解，認為應從公法人之活動與任務功能區分，若屬公共任務之履行，則屬其法定權限行使，故無基本權利能力之適用。倘公法人之活動係屬「基本權所保障之生活領域」且國家公權力對公法人之干預已達「基本權利典型之受危害狀態」，類如自然人受國家侵害其基本權時，則

DOI:10.6814/NCCU202001394

認公法人基於其任務功能，應有相應之基本權利可主張。此際，若公法人執行之任務係屬基本權所保障之生活領域者，且其財產權因行政執行之侵害已達典型之受危害狀態時，應許其透過訴訟主張其財產權之保障。

在我國，對於公法人財產執行之案件，本論文茲以台北市政府積欠健保費補助款而受健保局聲請對其行政執行之案件為例。台北市政府在組織上係屬地方自治團體，即屬地域性之公法社團法人，具備公法人之地位。而健保局作為中央機關，倘對台北市政府實施行政執行，所涉議題除中央與地方之權限爭議外，是否亦肯認台北市政府為公法人，得主張其有基本權利能力之適用，而受有憲法財產權之保護？據此，對於地方自治團體之財產予以執行，其法理基礎與執行界限與為何？此爭議及上開案例之分析，本文擬於本章第四節、第五項、第二款、二、(二)，頁 105 詳述之。

第三節 責任財產之認定

執行機關對於責任財產之認定，亦即義務人可受執行之財產範圍為何，係由財產外觀加以認定。蓋執行貴在迅速，執行機關對於責任財產之認定是以形式主義為其依據，因此執行機關對於執行標的是否屬義務人之財產，應自財產外觀加以觀察，僅需該執行標的具有義務人所有之外觀，即得強制執行。執行機關對實體權利義務歸屬，並無實質調查權或調查義務[133]，不須確實調查該財產是否實屬義務人所有，以免義務人透過對執行標的任意爭執，拖延或妨害執行[134]。

133 姜世明，金錢債權執行程序之動產查封程序，月旦法學教室第 178 期，頁 35，2017 年 5 月。

134 張登科，同註 60，頁 107；林洲富，法院執行第三人財產，月旦法學教室，第 58 期，頁 12，2007 年 8 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

動產之認定，係以其占有外觀判斷。若義務人外觀上占有該動產，即可認為該動產屬義務人之財產。蓋義務人占有之財產，多屬義務人所有，惟查封之動產若非屬義務人所有，則應由具所有權之第三人於執行程序終結前，提起第三人異議之訴[135]。

不動產之認定，則以地政機關之登記名義認定其所有權歸屬[136]。蓋不動產登記係地政機關將土地與建築改良物之標示、所有權及他項權利之得喪變更等應登記事項予以登載，確定權利歸屬與狀態，並公示第三人，同時具有管理地籍、課稅及土地政策推行等目的。準此，不動產之所有權，透過地政機關之登記制度，具有公示外觀亦具有公信力，遂達成保護交易安全之目的[137]。若係未辦理保存登記之建物，則以其納稅義務人、建築執照、使用執照、水電費收據等文書，作為認定所有權歸屬之基準[138]。

其他財產權之執行，因其財產權存續狀態不似動產或不動產具備有體性，故無法透過外觀認定其是否為義務人之責任財產。是以，其他財產權之執行，在追求迅速執行之目的下，係以債權人（即移送機關）陳報為依據，畢竟若需執行機關再行認定執行標的是否為義務人財產後再予執行，可能義務人已移轉所有權，致使執行無著[139]。

第四節 責任財產之範圍

135 強制執行法第 15 條:「第三人就執行標的物有足以排除強制執行之權利者，得於強制執行程序終結前，向執行法院對債權人提起異議之訴。如債務人亦否認其權利時，並得以債務人為被告。」

136 民法 758 條:「不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。前項行為，應以書面為之。」

137 尤重道，不動產登記效力與保護交易安全，全國律師，第 19 卷第 5 期，頁 76，2015 年 5 月。

138 林洲富，法院執行第三人財產，月旦法學教室，第 58 期，頁 12，2007 年 8 月。

139 張登科，同註 60，頁 108。

DOI:10.6814/NCCU202001394

第一項 概說

責任財產之範圍，法無明文規定，故其係指義務人所有，具有金錢價值，得以換價而清償債務者。準此，得為執行標的之責任財產及不得作為執行標的者，分述如下：

第一款 得為執行之標的

第一目 義務人現有之財產

義務人之財產乃債權人債權之共同擔保，凡開始行政執行時即屬義務人所有之財產[140]，除為法令或性質不允許者外，債權人均得請求先後或同時實施執行，義務人不得指定以其某項財產供強制執行[141]。

第二目 義務人行使代位權或撤銷權而復歸屬義務人之財產

義務人之財產為債務之總擔保，故得作為執行標的之責任財產，需為義務人所有。而是否為義務人所有，係以實體法律關係為準[142]。惟執行機關僅針對執行標的之外觀作形式審查判斷，故若執行標的實為第三人所有，執行機關之執行行為亦非屬違法執行，但得由第三人依強制執行法第 15 條及行政執行法第 26 條、行政執行法施行細則第 18 條[143]，提起第三人異議之訴以排除執行，而非向執行

140 楊與齡，同註 72，頁 50。

141 司法院院字第 1581 號解釋:「債權人對於債務人之財產，有選擇執行之請求權，不得由債務人任意以某特定財產強供執行，至銀行股東所未繳足之股款，係屬銀行之債權，自得為執行之標的」

142 吳光陸，強制執行法，頁 130，2015 年 9 月，3 版。

143 行政執行法施行細則第 18 條:「公法上金錢給付義務之執行事件，第三人就執行標的物認有足以排除執行之權利時，得於執行程序終結前，依強制執行法第十五條規定向管轄法院提起民事訴訟。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

機關提起聲明異議[144]。

此外，倘義務人之處分行為無效，例如義務人與第三人以通謀虛偽意思表示而為不動產買賣契約及不動產所有權移轉登記，依民法第 87 條 1 項，其買賣契約與移轉登記之行為係屬通謀虛偽意思表示而無效，該不動產仍屬義務人所有[145]，惟形式上登記仍為第三人所有，執行機關對所有權之歸屬及是否為虛偽移轉並無權認定，故不得視為義務人責任財產予以執行，應待債權人（即移送機關）依民法第 242 條行使代位權，代位義務人起訴塗銷所有權移轉之登記，並回復登記為義務人所有後始得執行。

第三目 義務人將來可取得之財產

義務人將來可取得之財產，原則不得為執行標的，惟基礎法律關係要件已具備者，且由此法律關係可充分、明確認為期待權會發生，仍得為執行標的[146]。例如附條件或期限之權利，或義務人基於僱傭關係產生之薪資債權。蓋僱傭關係之性質乃繼續性契約，故其契約內容，非一次性給付可完結而係繼續實現，因此薪資債權係屬繼續性之給付，故得為執行標的。而承攬契約之報酬債權，依民法第 490 條第 1 項：「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟

144 法務部行政執行署 105 年度署聲議字第 140 號:「執行之標的物是否屬於義務人之財產，分署僅須以財產外觀為認定之原則，以外觀上容易判斷是否屬於義務人財產之事實為標準，據以實施強制執行。又公法上金錢給付義務行政執行事件，所謂於強制執行開始後始發現移送機關查報之財產確非義務人所有，應由分署撤銷其執行處分，係指移送機關查報之財產確非義務人所有者而言，若該財產是否為義務人所有尚待審認方能確定，分署即無逕行審認之權限，尤非聲明異議程序所能救濟」

145 最高法院 50 年臺上字第 547 號判例:「虛偽買賣乃雙方通謀而為虛偽意思表示，依民法第八十七條第一項規定，其買賣當然無效，與得撤銷之法律行為經撤銷始視為自始無效者有別，故虛偽買賣雖屬意圖避免強制執行，但非民法第二百四十四條所謂債權人得聲請法院撤銷之債務人行為。」、最高法院 52　年台上字第 722 號:「虛偽設定抵押權，乃雙方通謀而為虛偽意思表示，依民法第八十七條第一項規定，其設定抵押權當然無效，與得撤銷後始視為無效者有別。故虛偽設定抵押權雖屬意圖避免強制執行，但非民法第二百四十四條所謂債權人得聲請法院撤銷之債務人行為。」

146 張登科，同註 60，頁 103；林昇格，論強制執行之主體與客體-2-，中興法學，第 18 期，頁 71，1982 年 3 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

工作完成，給付報酬之契約。」因此承攬之報酬雖於完工後始為給付，惟承攬契約一經成立，報酬債權即存在，完工後交付僅係約定交付之時期而已。故承攬報酬亦為義務人具有期待權、將來可取得之財產，而可供執行[147]。

第四目 有限責任之財產

有限責任，係指執行時僅就義務人財產中之特定財產或特定範圍為執行標的，而不執行義務人其他財產者謂之。而有限責任可以區分為「物的有限責任」及「財團有限責任」，「物的有限責任」係指債權人僅得就義務人之特定財產執行，義務人亦僅以特定財產負清償之責。而「財團有限責任」係指對於債權人之債權，債務人之清償責任以一定範圍內之財產為限，亦即執行標的亦以一定範圍內之財產為限，例如限定繼承之繼承人，僅以因繼承所得之財產，清償被繼承人之債務，不得執行繼承人之固有財產[148]。

在公法上金錢給付義務之執行中，有關有限責任之規定為行政執行法第 15 條：「義務人死亡遺有財產者，行政執行處得逕對其遺產強制執行。」本條適用情形為，當義務人死亡，其公法上金錢給付義務已自繼承開始，由其繼承人繼承之，為求迅速執行，在義務人死亡前已經開始之行政執行程序，得對其遺產執行之[149]。

關此，釋字第 621 號解釋針對罰鍰處分在義務人死亡後，是否具執行力，認為：「行政罰鍰係人民違反行政法上義務，經行政機關課予給付一定金錢之行政處分。行政罰鍰之科處，係對受處分人之違規行為加以處罰，若處分作成前，違

147 吳光陸，對工程款強制執行之問題研究，中興法學，第 25 期，頁 252-253，1987 年 11 月。
148 張登科，同註 60，頁 108-109；楊與齡，同註 72，頁 51-52。
149 陳敏，同註 2，頁 872。

DOI:10.6814/NCCU202001394

規行為人死亡者，受處分之主體已不存在，喪失其負擔罰鍰義務之能力，且對已死亡者再作懲罰性處分，已無實質意義，自不應再行科處。」亦即在罰鍰處分作成前，若義務人已死亡，即不得再對其科處罰鍰。

惟罰鍰作成後義務人死亡之情形，釋字 621 號解釋則認為得對義務人遺產執行之：「揆諸公法上金錢給付之能否實現，攸關行政目的之貫徹與迅速執行。是義務人死亡遺有財產者，行政執行處得逕對其遺產強制執行，尚屬合理必要。故依現行法規定，罰鍰之處分作成而具執行力後義務人死亡並遺有財產者，依上開行政執行法第 15 條規定意旨，該基於罰鍰處分所發生之公法上金錢給付義務，得為強制執行，並無不予強制執行之法律依據。」

對於具一身專屬性之公法上金錢給付義務，得否就遺產執行，釋字 621 號解釋認為此屬立法者之形成空間：「罰鍰處分後，義務人未繳納前死亡者，其罰鍰繳納義務具有一身專屬性，至是否得對遺產執行，於法律有特別規定者，從其規定。蓋國家以公權力對於人民違反行政法規範義務者科處罰鍰，其處罰事由必然與公共事務有關。而處罰事由之公共事務性，使罰鍰本質上不再僅限於報應或矯正違規人民個人之行為，而同時兼具制裁違規行為對國家機能、行政效益及社會大眾所造成不利益之結果，以建立法治秩序與促進公共利益。行為人受行政罰鍰之處分後，於執行前死亡者，究應優先考量罰鍰報應或矯正違規人民個人行為之本質，而認罰鍰之警惕作用已喪失，故不應執行；或應優先考量罰鍰制裁違規行為外部結果之本質，而認罰鍰用以建立法治秩序與促進公共利益之作用，不因義務人死亡而喪失，故應繼續執行，立法者就以上二種考量，有其形成之空間。」因此，大法官多數意見認為，具一身專屬性之罰鍰處分，其性質兼具「矯正違規人民個人行為」及「建立法治秩序與促進公共利益」之外部性本質，在執行前死亡應著重何種性質，而決定是否對義務人之遺產執行，乃立法者之立法形成空間。

DOI:10.6814/NCCU202001394

然而廖義男大法官則持不同見解，其將公法上權利義務區分為，因人而生的公法上權利義務與因物而生的公法上權利義務。因人而生的公法上權利義務，原則隨其主體而存續，若權利義務之主體死亡，其原有之公法上權利義務關係亦隨之消滅。如公法上權利義務係因物而生，則可隨物之移轉而移轉於繼承人，如不動產地價稅或房屋稅，在義務人死亡後，地價稅及房屋稅之金錢給付義務，即由繼承人繼受之。又如所得稅，義務人未繳納而死亡，其繼承人應繼受其繳納義務，蓋繼承之遺產本應繳納所得稅而該減少卻未減少，故仍需由繼承人負責繳納。而公法上金錢給付義務，如係義務人因違法行為而遭課處罰鍰者，由於罰鍰之目的，乃課予義務人財產上不利益之負擔，使生警惕，以免再犯，若義務人於處分做成後，未繳納前死亡，自死亡事實發生時起，其遺產即成為繼承人之財產，如仍對遺產為強制執行，不僅失去對義務人制裁警惕之功能，亦使第三人須為他人之違法行為負責[150]。因此，其在釋字第 621 號解釋之不同意見書中亦指出：「罰鍰之裁處，其作用乃對違規行為人施加財產上之不利益而予以制裁，使義務人心生警惕，避免再為違規行為，以維護行政秩序。如義務人於罰鍰裁處後執行前死亡者，則處罰的對象已不存在，縱使對其遺產加以執行在技術上可行，但是處罰的警惕作用已然喪失。」因此，課處罰鍰之行政處分在義務人死亡後，其處罰個人行為之目的，已喪失意義，故應不得對其遺產執行。

是以，法務部於 105 年提出之行政執行法修正草案，在第 20 條第 1 項即規定：「行政處分或法院之裁定生效後，義務人死亡，該義務專屬於義務人本身者，僅得就其遺產執行之。」即是將義務人死亡後，具一身專屬性之公法上給付義務

150 廖義男，同註 16，頁 8。學者林騰鷂亦持相同見解，其認為行政罰鍰與刑事處分在行政罰法公布施行後而無實質之區分時，行政罰鍰與刑事罰金同樣具有一身專屬性，並不當然轉化為財產性而得為繼承人繼承標的或強制執行之標的。由於刑事訴訟法第 470 條第 3 項規定:「罰金及沒收，得就受刑人之遺產執行。」因此刑事罰金因法律明確規定，而得自「一身專屬性」轉化為「財產性」與強制執行之標的，但現行法律並未有罰鍰得就義務人遺產執行之規定，尚難認罰鍰得由「一身專屬性」當然轉化為「財產性」，而得執行義務人之遺產。參閱:林騰鷂，論行政罰鍰對受罰人遺產之執行—評司法院大法官釋字第六二一號解釋，月旦法學雜誌，第 149 期，頁 244-245，2007 年 10 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

之執行範圍，作出明文規定。

第二款 不得為執行之標的

第一目 依法律不得執行

一、強制執行法規定不得執行或限制執行

強制執行法第 52 條第 1 項，應酌留債務人及其共同生活之親屬兩個月間生活所必需之食物、燃料及金錢。同法第 53 條第 1 項各款所定不得查封之動產。同法第 122 條第 1 項及第 2 項不得執行之債權，債務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助，債務人依法領取之社會保險給付或其對於第三人之債權，係維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需者。第 115 之 1 條第 2 項及第 3 項薪資及其他繼續性給付債權。同法第 122 之 3 條第 1 項公法人管有之公用財產為其推行公務所必需或其移轉違反公共利益者。

二、其他法律規定不得讓與或執行

強制執行法以外之法規，基於不同之立法目的，不得讓與或執行之規定如下：

（一）保障社會安全或義務人生存及健康安全：在社會國原則下，國家應保障人民獲得維持基本生存需求之條件，同時建構社會安全制度[151]，例如各項社會保險制度之實施，因此我國各項社會安全制度中含有請領權利不得扣押之規定如下：

151 詹鎮榮，社會國原則—起源、內涵及規範效力，月旦法學教室，第 41 期，頁 34、36，2006 年 3 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

公教人員請領公教保險各項保險給付之權利（公教人員保險法第 37 條）、軍人領取各種保險給付之權利（軍人保險條例第 22 條）、勞工領取各種保險給付之權利（勞工保險條例第 29 條）、參與就業保險之受雇勞工領取各種保險給付之權利（就業保險法第 22 條）、農民請領各項保險給付之權利（農民保險條例第 22 條）、請領國民年金相關給付之權利（國民年金法第 55 條）、勞工退休準備金（勞動基準法第 56 條第 1 項）。公務人員請領退撫給與之權利（公務人員退休資遣撫卹法第 69 條）、軍官、士官請領退除給與或其遺族請領遺屬年金之權利（陸海空軍軍官士官服役條例第 51 條）、勞工退休金及請領退休金之權利（勞動基準法第 58 條、勞工退休金條例第 29 條）等。

（二） 促進國家文化發展及私人興學自由

「文化」係由人類社會集體生活經驗、語言、思維、習慣、信仰等集合而成。綜觀我國憲法對文化生活領域之規範，可以整理出：憲法前言、第 11 條之文化基本權利、第 158 條所訂之文化目標、第 162 至 167 條、第 169 條、第 108 條第 1 項第 20 款之文化事務國家組織權限劃分、以及憲法增修條文第 10 條之國家文化任務等，這些條文構成一部「文化憲法」體系[152]。由憲法整體規範體系可知，我國為文化國家（憲法第 13 章第 5 節之教育文化），係指國家就文化事項具有規範與形成之任務[153]。是以，文化國家是我國憲法之國家目的規定[154]，基本國策條款相關規範亦是憲法賦予國家形成文化政策或決策時之正當依據與行動綱領[155]。

1.著作權之執行限制

152 陳淑芳，文化憲法，法政學報，第 18 期，頁 227，2005 年 6 月。
153 林依仁，文化憲法的意義(下)，月旦法學雜誌，第 291 期，頁 120，2019 年 8 月。
154 陳淑芳，同註 152，頁 232。
155 林依仁，同註 153，頁 121。

DOI:10.6814/NCCU202001394

在基本國策中，有部分規定係屬「國家促進規範」，即國家負有發展特定事項之憲法上義務[156]，如憲法第 166 條為促進創作活動與其結果保障之規範。雖然本條前段稱：「國家應獎勵科學之發明與創造」，適用範圍似限縮於「科學」創造與發明，然其他與之類似，皆屬運思用心創作性活動均應同受本條保障，始能發揮憲法保障極大化之作用。且觀察比較法制與實務，亦常將學術與藝術並舉為促進對象[157]。是以，國家對於發明與創造而生之精神成果，依憲法規定，即負有促進之義務，例如對創作人提供獎勵或補助等。此外，本於對文化基本權之保護，國家在憲法中除了負有促進義務外，尚有保護義務，而國家對於精神創造成果之保護，係透過憲法財產權制度而實踐之[158]。

著作權乃智慧財產權之一種，依我國著作權法第 3 條第 1 項第 3 款[159]可知，著作權可分為著作人格權及著作財產權。其中著作成品即受著作財產權之保障，是一種無體財產權，受到憲法第 15 條財產權之保障。且憲法第 166 條在基本國策中，本條應屬方針條款[160]，故國家負有客觀的任務，應獎勵科學發明與創造，以及保護文化及文化資產等。是以，著作與著作權既屬受憲法第 15 條財產權與第 166 條保障之智慧財產權與精神創造成果，國家對於著作及著作權自具有促進及保護之義務，故而在行政執行中對著作權之執行應受有限制。

如著作權法第 20 條：「未公開發表之著作原件及其著作財產權，除作為買賣之標的或經本人允諾者外，不得作為強制執行之標的。」本條所稱「著作原件」係指著作權法第 3 條第 1 項第 16 款「著作首次附著之物」。限制未公開發行之著

156 林依仁，同註 153，頁 122。
157 林依仁，同註 153，頁 126-127。
158 林依仁，同註 153，頁 128-129。
159 著作權法第 3 條第 1 項第 3 款:「著作權：指因著作完成所生之著作人格權及著作財產權。」
160 趙伯雄，從憲法上言論自由的保障論著作權的限制－以探討著作權法第八十條之二合憲性問題為中心，東吳大學法學院法律學系碩士班碩士論文，頁 34，2005 年 7 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

作原件與著作財產權不得扣押，係為保障著作人之著作人格權，且尚未公開發表之著作。著作人是否發表或於發表前修改內容，係著作人之權利，若查封系爭未公開發表之著作，毋寧強制公開或禁止著作人再修改，將影響著作人聲譽及創作意願[161]。惟著作若已為買賣標的，可視為有公開發表之意思，或得著作權人同意，自得予以扣押，因此得為強制執行之標的[162]。

2.博物館展覽品之執行限制

由於精神生活之保障與照顧係人類社會生存所不可欠缺之要件。準此，憲法前言所稱「增進社會福利」，尚包含人民精神生活與文化水準之提升。是以，在文化憲法的架構下，國家對社會教育之推行，負有促進義務，其目的係為提高國民文化水準[163]。易言之，國家負有保護與獎助文化之義務，因此負有作為「文化媒介」之功能，國家不僅須保護與維護文化，亦應作為人民與文化接觸的媒介。準此，基於國家照顧人民精神生活的憲法要求，國家有義務提供人民接觸文化之機會。故國家應設置美術館、博物館或其他社教機構[164]。甚又，在設置能作為文化媒介之美術館等公營造物後，其中的展覽活動，國家亦應負有促成其順利進行之義務。

此外，從憲法之保護文化義務觀察，國家對於文化資產之存在，亦應予以保護，如憲法第 166 條後段：「保護有關歷史、文化、藝術之古蹟、古物。」其理由係認為，文化資產紀錄並見證人類集體生活經驗以及精神文明之發展，因此保護文化資產，係為保護個人與人類全體對精神創作與認同維繫之滿足，若未予保護而使文化資產遭受破壞，即等同抹去人類共同之歷史。而對文物之破壞，其中

161 楊與齡，同註 72，頁 371。
162 蕭雄淋，新著作權法逐條釋義(一)，頁 238-240，2000 年 4 月，修正二版。
163 林依仁，同註 153，頁 125-126。
164 陳淑芳，同註 152，頁 252。

DOI:10.6814/NCCU202001394

一種類型即為主動或被迫將文物遷移至境外而失其與故土連結之關係，例如部分藝術品掠奪之案例或因戰亂而流失之文物或展覽品即屬之[165]。

因此，公法上金錢給付義務之執行，亦應注意執行標的是否有因為保障文化發展及保護文物之目的，而不得扣押之規定，如博物館法第 15 條：「博物館因辦理展覽向外國、大陸地區或香港、澳門借展之文物、標本或藝術品，經目的事業主管機關轉中央主管機關認可展出者，於運送、保管及展出期間，不受司法追訴或扣押。」及文化藝術獎助條例第 11 條：「國外或大陸地區藝術品，經中央主管機關認可展出者，於運送、保管及展出期間，不受司法追訴或扣押。」上開條文率皆禁止執行從外國或大陸、港澳等地借展之藏品。蓋部分藏品基於歷史因素，存在藝術品掠奪之問題，或因戰亂而使藝術品流亡，遂衍生所有權之法律爭議，而借展期間禁止扣押，係為保障展覽之進行順利以及文化交流目的之達成，有其公益目的。且我國作為文化國家，為達成憲法第 166 條後段對文物現存保護之目的，同時基於國家照顧人民精神生活的憲法要求，國家有義務提供人民接觸文化之機會。準此，對於博物館、美術館等公營造物之設立與營運，甚至是文化活動，國家均負有促成之義務，且展覽品作為文化資產之一，國家亦具有保護義務。因此在此種情形下，國家自不得對相關展品予以扣押[166]。

3.私立學校不動產之執行限制

「私人興學」係教育制度中之重要部分，我國歷來皆有私人興學之傳統。從憲法第 162 條：「全國公私立之教育文化機關，依法律受國家之監督。」亦可知我國係採公、私立並存之二元教育制度，且受到國家之監督。且憲法第 167 條第

165 林依仁，同註 153，頁 129。

166 周佳樺，藏品借展之歸還保障，—探究美國《豁免司法扣押法》及一案例，博物館學季刊，第 26 卷第 1 期，頁 106，2012 年 1 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

1 款規定：「國家對於左列事業或個人，予以獎勵或補助：一　國內私人經營之教育事業成績優良者。」因此國家應保護私立學校之存續，給予獎勵或補助，是受「憲法委託」之義務，而非僅為方針條款而已。此外，蔡清遊大法官[167]及學者周志宏皆認為，私人興學自由係受憲法第 11 條講學自由所保障，學者周志宏更認為，「私立學校制度」係講學自由中，除了大學自治外的另一種「制度性保障」，且基於國家之基本權保護義務，立法者不應制定法律侵害私人興學自由，且有義務給予成績優良者獎勵或補助，保障其存續[168]。

而私人興學自由保障之內涵包含：「設立私立學校之自由」，此種自由包含能合法設立且不被取締或禁止。「經營管理私立學校之自由」，此種自由又包含（1）外部經營型態形成之自由，即學校組織、學制選擇、課程設計及規劃之自由、（2）內部經營方式形成之自由，即教學計劃擬定、教學目標、方法及教材之選擇之自由、（3）實踐建學精神及形成獨自學風之自由，即落實辦學宗旨並形成學校自己辦學風格之自由、（4）選擇符合自己辦學理念之師資之自由，即選擇認同學校辦學風格老師，以協助教學任務推展的自由，且選擇希望培育的學生且認同該校辦學風格的自由。「分享國家獎助及補助之權利」蓋依據憲法 167 條規定，國家負有獎助及補助私立學校之義務。「補助給付請求權」，蓋私立學校與公立學校都負有協助國家完全教育任務之功能，而為保障私立學校之存續及協助任務推展，國家對私立學校負有補助義務，藉此使能達成維持私立學校存續之任務[169]。

準此以言，若以私立學校為行政執行之義務人，為保障私立學校其私人興學自由中之經營管理自由，以及保護國民受教權之目的，其執行標的應有所限制。依私立學校法第 49 條：「學校法人就不動產之處分或設定負擔，應經董事會之決

167　參照司法院釋字第 659 號解釋蔡清遊大法官協同意見書，頁 4。

168　周志宏，私立大學收費管制的合憲性—私人興學自由、大學自治與收費管制，東吳公法論叢，第 7 期，頁 464-465，2014 年 7 月。

169　周至宏，同前註，頁 465-468。

DOI:10.6814/NCCU202001394

議，並報經學校主管機關核轉法人主管機關核准後辦理；其購置或出租不動產者，亦同。前項不動產之處分或設定負擔，應符合下列規定：一、不動產之處分，以不妨礙學校發展、校務進行為限。二、不動產以與教學無直接關係或經核定廢置之校地、建築物為限，始得設定負擔。依其他法律之規定，於學校法人之不動產具有法定抵押權者，依其規定。」是以，對私立學校不動產之處分或設定負擔，除須符合上開目的性之限制外，尚須主管機關核准始得為之，此亦係為符合憲法第 162 條賦予國家應監督私立學校之意旨。

且觀本條立法目的，僅在限制私立學校擅自處分學校之不動產，或設定負擔，致妨礙學校之發展及校務之進行，非謂私立學校之不動產不得為強制執行之標的。且上開條文於民國 86 年 6 月 18 日修正時，增訂「不動產以與教學無直接關係或經核定廢置之校地、建築物為限，始得設定負擔」之規定，其理由即係顧及不動產之設定負擔，未必對私立學校之生存發展有害，如將與教學無直接關係或經核定廢置之校地、建築物設定負擔，可適時適度協助私立學校融通資金，強化學校之財務結構。

反之，若私立學校之不動產為與教學有直接關係，或現供校地、建築物使用者，即已不可設定負擔，自不得為執行標的。實務亦同此見解，依臺灣高等法院 103 年度抗字第 1182 號裁定：「查封拍賣之私立學校不動產，如其執行標的與教學有直接關係，或現供校地、建築物使用者，即已不可設定負擔，自無得予以處分之理。又法院強制執行拍賣程序性質上為私法上買賣，自仍應受私立學校法第 49 條規定限制，準此，系爭土地目前既是相對人醒吾高中教學使用，非與教學無直接關係或經核定廢置之校地，且其處分結果勢必影響學校校地之利用，而與私立學校法第 49 條規定意旨有違，是系爭處分以系爭土地之強制執行與私立學校法第 49 條規定有違為由，駁回抗告人強制執行之聲請，自屬有據。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

是以，本文以為，對私立學校不動產之執行，如與教學無直接關係，且不妨礙學校發展、校務之進行時，即難謂違反私立學校法之規定，而得使私立學校不動產得作為執行標的。

（三）基於社會公益

1.營業秘密不得執行

「營業秘密」之定義與要件，依營業秘密法第 2 條：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」據此，營業秘密之定義係指「方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊」。是故，凡屬「生產、銷售或經營」之資訊，即為營業秘密之標的物[170]。

而構成營業秘密之要件分別是：「秘密性」、「價值性」及「合理保護措施」。「秘密性」係指「非一般涉及該類資訊之人所知者」，因此若透過市場上之商品即可輕易獲得之知識或期刊文獻上已揭露之資訊，即不具有秘密性[171]。而秘密性之維持則仰賴於「合理保護措施」，依實務見解[172]之定義，合理保護措施係指「營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思」。而「合理保密措施」含括契約、文件標

170 陳秉訓，從營業秘密法的營業秘密三要件—評科技部長洩露台積電建廠資訊事件，專利師，第 31 期，頁 43，2017 年 10 月。

171 許忠信，從 TRIPS 國際觀點論智慧財產權法與競爭法之交錯—以營業秘密之保護為核心，全國律師，第 11 卷第 8 期，頁 5，2007 年 8 月。

172 智慧財產法院 103 年度民營上字第 5 號民事判決。

DOI:10.6814/NCCU202001394

示、資料限閱規則、及實體管制等，其判斷重點係權利人客觀上是否積極地維護系爭資訊的秘密性，若權利人已依其資源同時考量資訊性質且建置適當措施，則可視為客觀上有將相關資訊為營業秘密保護之意思[173]。而「價值性」係指該營業秘密需具有經濟價值，且此種經濟價值係源於其「秘密性」，且此一經濟價值包含現實價值及潛在價值[174]。

依營業秘密法第 8 條：「營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」而營業秘密不得為執行標的之原因，觀本條立法理由：「營業秘密若得設質或為強制執行之標的，則於未受清償拍賣時，欲參與投標者勢有了解營業秘密之內容，以決定其投標價格之必要，如此將使參與投標者均有知悉他人營業秘密之機會，對營業秘密所有人之保護顯有未周。又營業秘密並無登記、公告等公示制度，無法如商標專用權、專利權、著作權之設質予以登記對抗效力，故不宜設質，爰明定營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」是以，現行營業秘密法認為營業秘密不具公示制度，且可能在拍賣程序中無法維持其秘密性，因此不得為設質或執行之標的，然有部分論者以為，營業秘密應如同其他智慧財產權，得作為執行之標的。因此，營業秘密得否如同其他智慧財產權，作為執行標的，本論文將於第四章第二節論述之。

2.法人財產執行之限制

法人係自然人以外，由法律創設，並得作為權利義務之主體者[175]，因此凡某項基本權利之性質，係法人得享有者，例如宗教自由或言論自由，法人亦具有基本權利能力[176]。準此，當主管機關依法對法人進行業務監督時，即對法人之基本

173 陳秉訓，同註 170，頁 44。
174 許忠信，同註 171，頁 5。
175 蔡晶瑩，論財團法人，月旦民商法雜誌，第 46 期，頁 39，2014 年 12 月。
176 陳淑芳，國家管理財團法人權限之劃分與歸屬，法令月刊，第 55 卷第 5 期，頁 56，2008 年

DOI:10.6814/NCCU202001394

權利有所限制，如民法第 32 條：「受設立許可之法人，其業務屬於主管機關監督，主管機關得檢查其財產狀況及其有無違反許可條件與其他法律之規定。」及財團法人法第 27 條第 1 項：「主管機關認有必要時，得檢查財團法人之財產狀況及其有無違反許可條件或其他法律之規定。」上開規定係為保障財團法人之存續合於其公益目的，同時維護財團法人之健全發展[177]，因此賦予主管機關管理與監督權限[178]，進而對財團法人之財產權或其他基本權利產生限制，而實務見解對主管機關監督範圍有較為詳盡之解釋如下：

內政部（71）年臺內民字第 103139 號函：「財團法人為公益法人，以捐助人所捐助之財產為成立基礎，以辦理公益事務為目的。財團於登記前，應得主管機關之許可，受設立許可之法人，其業務屬於主管機關監督，主管機關得檢查其財產狀況，及具有無違反許可條例與其他法律規定。基於宗教財團法人之社會公益性，並為健全其財產制度，以推展其目的事業，俾增進公共福利，而規定宗教財團法人處分不動產前應送經主管機關核可，此與限制私人財產權，自有不同。」、法務部（94）年 10 月 13 日法律決字第 0940039241 號函釋：「主旨：貴府函詢有關民法第 32 條規定：『受設立許可之法人，其業務屬於主管機關監督，主管機關得檢查其財產狀況及其有無違反許可條件與其他法律之規定。』疑義乙案…說明：…二、按民法第 32 條所稱主管機關得檢查受設立許可法人之財產狀況，其檢查之範圍應包括法人財產之保存、保管運用及財務狀況等；主管機關就法人之設立許可如規定法人之財產應經主管機關同意始得處分，當屬主管機關監督權行使之範圍，法人違反設立許可之條件者，主管機關得撤銷其許可…。又財產之處分除法律上之處分（例如移轉、設定擔保），事實上之處分（例如毀損財產）如

5 月。

177 財團法人法第 27 條立法理由一、:「財團法人之設立，既須經主管機關許可，自當由其監督財團法人之運作，爰依民法第三十二條規定意旨，於第一項明定主管機關認有必要時，得檢查其財產狀況及其有無違反許可條件或其他法律之規定，以促進財團法人健全發展。」

178 蔡晶瑩，同註 175，頁 50；陳淑芳，同註 176，頁 67。

DOI:10.6814/NCCU202001394

損及法人業務之運作或存續，亦為主管機關監督權行使之範圍。」

是以，財團法人之財產，依民法第 32 條及財團法人法第 27 條之規定，其處分及負擔應受主管機關之監督，故行政執行程序之拍賣行為係成立私法之買賣契約[179]，亦應受民法第 32 條及財團法人法第 27 條之限制。

（四） 基於保護第三人利益者

若係需經第三人同意始得讓與之權利，因其處分涉及第三人利益，故未經第三人同意前，不得為執行標的[180]，例如民法第 443 條之租賃權、民法第 467 條之使用借貸權、民法第 484 條之勞務請求權、民法第 543 條之處理委任事務請求權、民法第 683 條之合夥股份[181]，合作社法第 20 條第 1 項前段之合作社社員之社股、公司法第 55 條之無限公司股東之出資、民法第 828 條之公同共有物等。

然而依民法第 685 條[182]，合夥人退夥後之出資返還請求權或利益分配請求，

179 實務見解認為行政執行之拍賣行為，兼具公法、私法行為面向之性質。參閱高雄高等行政法院 107 年度訴字第 28 號裁定:「被告於行政執行程序所為系爭拍賣行為，同時兼具公法、私法行為面向之性質，而原告係針對具公法行為性質面向之拍賣執行行為提起本件行政訴訟，已如前述。可知本件訴訟程序標的之系爭拍賣行為，係行政執行官於拍賣期日，就開標結果，將各投標人於投標書所記載之應買價格，當場對外為「當眾開示」並「朗讀」之拍賣執行行為（準用強制執行法第 85 條），性質上係對在場人通知開標結果之事實行為，而不具規制作用之法效意思，並未對外直接發生法律效果，並非行政處分。至於所生私法上買賣契約之效力，則係被告代債務人立於出賣人之地位，基於私法行為面向之性質，承諾拍定人投標價格之要約，成立買賣契約而發生，並非因被告行政執行官所為「當眾開示」並「朗讀」之系爭拍賣行為而直接發生。」

180 楊與齡，同註 72，頁 53。

181 民法第 683 條:「合夥人非經他合夥人全體之同意，不得將自己之股分轉讓於第三人。但轉讓於他合夥人者，不在此限。」

182 民法第 685 條:「合夥人之債權人，就該合夥人之股份，得聲請扣押。前項扣押實施後兩個月內，如該合夥人未對於債權人清償或提供相當之擔保者，自扣押時起，對該合夥人發生退夥之效力。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

得為執行之標的[183]；又依合作社法第 20 條第 1 項但書[184]，其於 104 年修法後，使合作社社員之社股，經合作社同意後，得為執行之標的，觀其立法理由，係為避免社員將其財產轉為股金，以逃避債務清償。

租賃權，又稱承租權，依實務見解係屬財產權之一種[185]，依民法第 443 條第 1 項：「承租人非經出租人承諾，不得將租賃物轉租於他人。但租賃物為房屋者，除有反對之約定外，承租人得將其一部分轉租於他人。承租人違反前項規定，將租賃物轉租於他人者，出租人得終止契約。」因此，租賃權雖亦為財產權，但租賃契係出租人信任承租人而訂定之契約，故原則不得轉租，除非租賃物為房屋，且無反對之特約者，始得轉租[186]。因此，租賃權之轉讓需得出租人之同意，故租賃權非經出租人同意，不得為執行之標的[187]。實務亦同此見解，依台灣高等法院台南分院 89 年上字第 190 號判決：「租賃契約係出租人信任承租人而訂立之契約，若出租人不信任其人，自不能強使所有權人出租。雖租賃權係屬財產權之一種，惟此項權利性質上須經第三人同意始得讓與，未經第三人同意前，為保護第

183 最高法院 31 年上字第 3083 號判例:「合夥財產為合夥人全體之公同共有，自不得以合夥財產之一部，為合夥人中一部分人債務之執行標的物。民法第六百八十五條第一項雖規定合夥人之債權人，就該合夥人之股分得聲請扣押，然由同條第二項之規定推之，其扣押之標的物，實僅為該合夥人因退夥所得行使之出資返還請求權及利益分配請求權，仍非以合夥財產之一部為合夥人中一部分人債務之執行標的物。」；最高法院 86 年度台抗字第 622 號裁定：「按各合夥人之出資及其他合夥財產，為合夥人全體之公同共有，民法第六百六十八條定有明文。是以原則上，合夥人非經他合夥人全體之同意，不得處分其對於合夥財產應有之部分，此觀同法第六百八十三條規定自明。雖法律為保護合夥人之債權人，特於民法第六百八十五條第一項前段規定，合夥人之債權人，就該合夥人之股分，得聲請扣押。惟為兼顧其他合夥人之利益，同條項但書及第二項併明定應於兩個月前通知合夥人，此項通知，有為該合夥人聲明退夥之效力。足見合夥人之債權人不得直接對合夥財產請求強制執行，僅於通知合夥人全體後，始得就該為債務人之合夥人個人對合夥之出資返還請求權及利益分配請求權為執行。」

184 合作社法第 20 條第 1 項:「社員非經合作社之同意，不得讓與其所有之社股，或以之擔保債務。但社員所有之社股經依法強制執行、行政執行、納入破產財團或依法裁定開始清算程序者，不在此限。」

185 最高法院 62 年臺上字第 892 號判例:「租賃權亦財產權一種，應由全體繼承人共同繼承而為公同共有，依民法第二百六十三條準用第二百五十八條規定，上訴人如欲終止租約，應向全體繼承人為之，始生終止租約之效力。」

186 徐婉寧，住居租賃轉租之效力，月旦法學教室，第 192 期，頁 15-16，2018 年 10 月；林誠二，債篇各論：新解體系化解說(上)，417-418 頁，2015 年 6 月，3 版。

187 楊與齡，同註 72，頁 53；張登科，同註 60，頁 102。

DOI:10.6814/NCCU202001394

三人利益不宜為執行標的。」

（五）當事人特約不得讓與之債權

依民法第 294 條第 1 項及第 2 項，債權得依當事人之特約禁止讓與，但不得以其特約對抗善意第三人，惟此項規定是否適用於強制執行，則有爭議[188]：

甲說：依當事人特約而禁止讓與之債權，得執行之並核發收取命令。惟若核發移轉命令，應有民法之適用，僅於債權人善意時移轉命令始為有效。

乙說：依當事人特約禁止讓與之債權，不問債權人是否善意，均得執行，蓋當事人意思不能形成禁止執行之財產。依辦理強制執行應行注意事項第六十二項第一款：「依當事人之特約，不得讓與之金錢，執行法院仍得發移轉命令」，故現行法亦認為依當事人特約不得讓與之債權亦得為執行標的。

本文以為，應採乙說為當，雖基於契約自由，應尊重契約當事人對契約內容之約定，惟為避免當事人意欲以特約禁止讓與之方式，使債權之可執行性受限，則是變相使債務人逃避清償責任，如此在行政執行中將有損於公益目的，故本文認為，依當事人特約禁止讓與之債權，不問債權人是否善意，均具有可執行性。

（六）經刑事程序或行政處分扣押之債務人財產

學者認為，此種債務人財產得否為執行標的，需視扣押目的而定，如係因作為證據之用或因行政處分而暫時扣押、扣留者，在發還或撤銷處分前，雖不得為

188 楊與齡，同註 72，頁 53；張登科，同註 60，頁 438。

DOI:10.6814/NCCU202001394

執行之標的，在發還或行政處分撤銷後，則得為執行標的。若其扣押目的係為沒收者，則不得作為執行標的[189]。

在 2016 年我國修正刑法及刑事訴訟法，沒收新制通過並施行後，犯罪所得與利得之沒收範圍擴大，然而對於經刑事扣押之物與民事執行、行政執行間之競合關係為何，仍未有明確規範，因此在實務與學說上亦產生諸多討論，對此爭議，本論文將於第四章第一節詳述之。

第二目 依權利性質不得執行

一、不融通物

不融通物係指不得為交易之標的者，包含禁止物及公物。禁止物乃法令禁止交易之物，如毒品；其他不融通物包含資格證書、證據書類、建築執照等[190]。

而公物作為不融通物，則需進一步說明，此處所指「公物」，係指直接供公目的使用，且受到國家支配之物。是以，「公物」為不融通物，不得為執行標的。強制執行法第 122 之 3 條第 1 項：「債務人管有之公用財產，為其推行公務所必需或其移轉違反公共利益者，債權人不得為強制執行。」與實務[191]亦持相同見解。此外，若為非提供公用的國家財產，即「財政財產」，則非此處所指之公物。依強制執行法第 122 之 4 條：「債務人管有之非公用財產及不屬於前條第一項之公

189 楊與齡，同註 72，頁 54。

190 張登科，同註 60，頁 100。

191 最高法院 72 年度臺上字第 5040 號判決:「公有公用物或公有公共用物(前者為國家或公共團體以公有物供自己用，後者提供公眾共同使用，以下統稱為公物)，具有不融通性，不適用民法上取得時效之規定。」；最高法院 101 年台上字第 142 號判決:「國有財產法所定之公用財產，性質上屬不融通物，不得為交易之客體，...違反國有財產法第 28 條關於不得為任何違背事業目的與原訂用途處分收益之禁止規定，依民法第 71 條規定，均屬無效。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

用財產，仍得為強制執行，不受國有財產法、土地法及其他法令有關處分規定之限制。」，得為執行標的，如國庫中的股票或現金[192]。又，私有公用物，依最高法院 65 年台抗 172 號判例：「公用物屬於私有者，如附以仍作公用之限制 （即不妨礙原來公用之目的），亦得作為交易之標的物。本件拍賣公告中載明：拍賣之土地由民航局占用，拍賣後不點交等語，可見拍賣後，仍可照舊供機場使用，應無不得查封拍賣之法律上理由。」，因此，私有公共物之執行並不妨礙公用之目的，故得為執行之標的。

二、非獨立以財產上利益為內容之權利：例如撤銷權或解除權

三、專屬權：專屬於權利人本身，不得移轉於他人之權利，故縱有財產上價值，亦不能讓與或由第三人收取，自非執行標的，專屬權又可區分為享用專屬權與行使專屬權[193]：

享用專屬權，即僅得由權利人享有的權利，而不得讓與或繼承，例如：民法第 729 條之終身定期金、民法第 1088 條第 2 項之父母對子女特有財產使用收益權。行使專屬權則為，權利行使與否，專由權利人決定之權利，此種權利在權利人未行使前，不得讓與或繼承，惟經其決定行使後，則與普通財產相同，因此得移轉於他人。例如民法第 195 條之損害賠償請求權。

專屬權得否作為強制執行之標的，實務上曾產生之爭議係人壽保險權利之行使，其保險金請求權得否執行及如何執行。此可區分為三種情形，第一是事故發生後之保險金請求權，第二為解約後之保險金返還請求權，第三則是以解約為條

192 陳淑芳，公物之特徵，月旦法學教室，第 20 期，頁 22，2004 年 6 月；林騰鷂，公物概念之研究，東海大學法學研究，第 16 期，頁 4，2001 年 12 月。

193 楊與齡，同註 72，頁 54-55。

DOI:10.6814/NCCU202001394

件之保險金返還請求權[194]。其中以解約為條件之保險金返還請求權為較有疑義者，蓋此解約權是否為要保人之一身專屬權，得否由要保人以外之人行使等爭點，皆引起學說與實務諸多討論。針對此爭議，本論文將於第四章第三節論述之。

第二項 動產

第一款 動產執行範圍

「動產」之範圍，依民法第 67 條規定，係指不動產以外之物，亦即土地與其定著物以外之物。而強制執行法所執行之「動產」，原則雖係依照民法定義之範圍，惟考量執行程序之便捷與執行效果之達成，部分非為動產之執行標的，亦以動產之執行方法執行之，例如未與土地分離之樹木及有價證券（強制執行法第 59 條第 2 項）[195]。以下則針對學說及實務有所討論或產生爭議者予以論述：

一、不動產之出產物

不動產之出產物，如樹木、穀麥、蔬菜等，若尚未與土地分離，為該不動產之一部分（民法第 66 條第 2 項），原則上不得單獨為執行標的物。惟此種出產物將來與土地分離時，即成為動產，具有經濟價值，且為社會上之交易標的。因此我國實務[196]認為，執行機關對不動產之出產物，得於將成熟之時期予以查封，並於成熟後收穫而為拍賣或變賣[197]，而此種執行係以將來成為動產之出產物而為執

194 張登科，同註 60，頁 432。

195 楊與齡，同註 72，頁 349。

196 司法院 29 年院字第 1988 號解釋(二)：未與土地分離之甘蔗、稻麥，雖因其為土地之構成部分，不得單獨為不動產物權之標的物，然將來與土地分離時，即成為動產，執行法院於將成熟之時期予以查封，並於成熟後收穫之而為拍賣或變賣，自無不可，其執行既以將來成為動產之甘蔗、稻麥為標的物，即應依對於動產之執行程序辦理。

197 強制執行法第 59 之 2 條：「查封未與土地分離之天然孳息者，於收穫期屆至後，始得拍賣。前項拍賣，得於採收後為之，其於分離前拍賣者，應由買受人自行負擔費用採收之。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

行，故應依動產執行程序辦理。此外，依強制執行法第 53 條第 1 項第 5 款：「未與土地分離之天然孳息不能於一個月內收穫者，不得查封。」因此現行法規定欲查封不動產出產物，需能在一個月內收穫者始得為之，且債務人亦須對該出產物具有收取權[198]。

二、不動產之從物

依民法第 68 條第 1 項，「從物」係指非主物之成分，常助主物之效用，而同屬於一人者而言。因此，主物與從物皆須為獨立之物。而所謂常助主物之效用，係指主、從物間具有功能之關聯性且有長期相依為用之可能性[199]。動產若為不動產之從物，則該動產與不動產分離後，即具有獨立性，例如：房屋之吊燈，因此得單獨作為執行標的，依動產執行程序執行之。惟依前開條文第 2 項，主物之處分及於從物。故在查封時已成為不動產之從物者，該從物亦在拍賣範圍內，由拍定人取得該從物所有權，執行法院應予一併點交[200]。準此，從物與不動產應一併依不動產之執行程序執行之。若不動產已設定抵押權者，依民法第 862 條第 1 項，抵押權效力及於從物，是故亦不得單獨對抵押物之從物執行之[201]。

實務曾就科技公司廠房附屬之動力電盤等設備迴路及廠房全棟內之變電站、變電箱內之電盤、電箱與電線（即配電盤至廠區配電盤幹線）係獨立之電力設備動產，或係廠房之從物有所爭議。新竹地方法院 101 年度重訴字第 76 號決認為：「（一）上開電力設備係屬獨立之生產設備附屬設施之動產，而非廠房之從物。蓋民法第 68 條第 1 項..所稱之『常助主物之效用』，應以有輔助主物之經濟目的，與之相依為用，客觀上具恆久之功能性關聯，而居於從屬關係者，始足當之。倘

198 張登科，同註 60，頁 244-245。
199 施啟揚，民法總則，頁 225-226，2011 年 10 月，8 版。
200 最高法院 92 年度台抗字第 338 號裁定。
201 張登科，同註 60，頁 245；楊與齡，同註 72，頁 350。

DOI:10.6814/NCCU202001394

僅具暫時輔助他物之經濟目的，或縱與之分離亦不致喪失他物之利用價值或減損其經濟效用者，均難認為係該物之從物。（二）而系爭電力設備之設計係根據每個公司營業的方向不同、生產用途項目的不同而量身訂做。確係專為被告供大型光碟生產設備使用所需之附屬設施。然觀諸系爭電力設備縱係被告所拆除，惟原告迄未重新建置，且原告仍繼續使用本件買賣標的之建物，亦堪認系爭電力設備性質上縱具有暫時輔助廠房建物之經濟目的，然其捨所輔助之廠房建物外，本身確尚具有獨立使用之經濟效用，且並非與廠房建物相依為用，而在客觀上與廠房建物具有恆久之功能性關聯，具有繼續性的輔助廠房建物之經濟效用，自非屬廠房建物之從物。」

然而，系爭電力設備乃專為供該廠房內生產產品所需之附屬設施，且為量身打造，故可認係輔助主物經濟效用者；縱實務見解認為系爭電力設備拆除後，該廠房與其內之設備仍能繼續運轉，故該電力設備僅具暫時輔助之功能。且縱與之分離亦不致喪失廠房與其設備之利用價值或減損其經濟效用。惟所謂從物須常助主物之效用，應指主、從物間具有功能之關聯性且有長期相依為用之可能性即為已足，而非主物之使用需實際上長期與從物不可分離，一旦分離，主物即喪失效用。故本文以為，系爭電力設備應屬廠房之從物，應與廠房一併處分之，上開判決之認定難認妥適。

三、建築中之建築物

建築中之建築物應如何執行，應依其是否已達不動產之程度而定。如屋頂尚未完全完工，但已足避風雨，可達經濟上使用之目的，係為土地之定著物[202]，應

[202] 最高法院 63 年度第 6 次民庭庭推總會議決議(一)，63 年 12 月 3 日：「民法第六十六條第一項所謂定著物，係指非土地之構成部分，繼續附著於土地，而達一定經濟上目的，不易移動其所在之物而言。凡屋頂尚未完全完工之房屋，其已足避風雨，可達經濟上使用之目的者，即屬土地之定著物」。

DOI:10.6814/NCCU202001394

依不動產之執行程序辦理，否則即屬動產，應依動產之執行程序執行。若建築物基礎不固定，可以移動者，如組合式小木屋，仍非定著物，須依動產執行之[203]。

四、動產抵押物

依動產擔保交易法設定抵押之動產，雖有不動產化之趨勢，惟現行法仍未特別規定依不動產執行程序執行，且標的物本質仍為動產，故應依動產執行程序執行[204]。然行政作業實務上曾有爭議的是，工廠內定著土地之標的物，如玻璃熔爐、煉製磚瓦之隧道窯等，是否得為動產擔保交易之標的物。財政部（64）年台財錢字第 10783 號函認為：「依其性質尚難視為動產，不合於辦理擔保交易登記」，惟嗣後財政部以（64）年台財錢字第 17505 號函變更見解，認為：「用於製造玻璃之熔解爐、煉製陶磁產品及磚瓦之隧道窯、石灰窯、水泥豎窯及瓷器窯等既屬基本生產工具，業者投入該類設施所需資金又佔各該業機器設備較大比重，而事實上無法取得所有權狀，不能辦理不動產抵押登記，為免影響各該業之營運，上項有關熔解爐等設備，得依其性質視為動產擔保交易標的物品類表第八類第一項『普通機械設備器材及工具』中所稱之各種鍋爐及設備或各種煉鑄及其附屬機械，辦理動產擔保交易登記。」準此，玻璃熔爐、煉製磚瓦之隧道窯等生產工具，得作為動產擔保之標的物[205]。

惟吾人應細思的是，上開玻璃熔爐、煉製磚瓦之隧道窯等生產設備，係工廠內定著土地之工作物，僅交易上因欠缺所有權狀，無法辦理不動產抵押登記。為求便民，利於資金融通，始將視為動產擔保之標的物，實為填補立法漏洞之不得已措施，然其本質係屬不動產之定著物。故本文以為，對此種動產擔保抵押物，

203 張登科，同註 60，頁 245-246。
204 楊與齡，同註 72，頁 351。
205 蔡明誠，物權的客體，台灣法學雜誌，第 10 期，2000 年 5 月，頁 116。

DOI:10.6814/NCCU202001394

於執行時，應依循其物之本質，以不動產之執行方式執行之。

五、有價證券

有價證券係表彰財產上權利之憑證，而有價證券可分為無記名證券（如無記名股票、票據）、記名證券（如記名股票、票據）、指示證券（提單、載貨證券等）。對於有價證券之執行，實際上乃執行其所表彰之權利[206]。但有價證券之執行方式，應依動產執行，或依其他財產權之執行方式，即產生爭議。

（一）有價證券之查封

有價證券之查封方法，可分為兩說，學者張登科認為，應依有價證券是否禁止背書轉讓而區分查封方式，若為未禁止背書轉讓之有價證券，應以動產執行之方式查封之，因此應由執行人員實施占有（強制執行法第 47 條第 1 項）[207]；而禁止背書轉讓之有價證券，若有發現有價證券，得依占有之方式予以查封，否則得依其他財產權之執行方式執行之，亦即由執行機關核發扣押命令（強制執行法第 117 條準用 115 條）[208]。而學者楊與齡則認為，禁止背書轉讓之證券，仍應依動產執行程序執行，蓋權利之表彰與有價證券之占有密不可分，若不占有證券則無法得知其權利內容，故禁止背書轉讓之證券仍應以占有方式予以查封[209]。

206 楊與齡，同註 72，頁 418。

207 實務見解亦認為未禁止背書轉讓之證券及無記名之有價證券應以占有方式查封之，參見最高法院最高法院 90 年度臺抗字第 444 號裁定要旨：「按對有價證券之強制執行，係執行該證券所表彰之權利，其為無記名之有價證券或未禁止背書轉讓之記名有價證券，因依法得以交付或背書之方法而為轉讓，且一經交付或背書後，於當事人間即生移轉之效力而得對抗公司以外之第三人，如以此種有價證券為執行標的物時，非剝奪債務人對有價證券之占有，使其不能以交付或背書轉讓之方法，將有價證券轉讓與他人，勢必無法達到強制執行之目的，故類此有價證券之執行自應依動產執行之方法，以查封占有該有價證券而為開始強制執行，殊不能逕依強制執第 117 條所定關於其他財產權之執行方法為之。」

208 張登科，同註 60，頁 298-299。

209 楊與齡，同註 72，頁 419。

DOI:10.6814/NCCU202001394

為符合世界潮流與環保概念，我國金管會自 2009 年開始推動股票無實體化之政策，而我國集中保管結算所於 2011 年 7 月完成之[210]，因此也影響股票執行之方式，而實務上對於股票強制執行方式之區別，乃是以實體股票與非實體股票區分之。實體股票之查封，若實體股票由義務人占有，或存放於臺灣集中保管結算所股份有限公司時，則依強制執行法第 47 條第 1 項及 59 條第 2 項，由執行人員依動產執行程序查封系爭股票，且由執行機關占有股票[211]。

而無實體之股票，是集中市場交易之上市公司發行之股票，採無實體化發行，由義務人開設集保帳戶，由集保所依據發行公司之通知，將其有價證券帳簿劃撥交付至其集保帳戶，代替實體證券之印製及發放，因此義務人委託證券經紀商以證券存摺登錄之有價證券辦理有價證券之買賣交割、設質交付等各項帳簿劃撥作業[212]。是以，義務人既未取得實體股票，其查封自無法依動產執行方式，由執行人員實施占有，故依其性質，應依民法第 117 條準用第 115 條第 1 項，向債務人委託之證券經紀商核發扣押命令[213]。

---

210 丁克華，股票邁入全面無實體時代後集保結算所的蛻變與發展，證交資料，第 609 期，頁 30，2013 年 1 月 15 日。

211 前司法行政部（63）年台函民字第 02751 號函:「一查有價證券之性質雖與一般動產有別，惟其權利之行使與處分，須依該證券之占有交付為之。是以強制執行法第五十九條第二項，將有價證券與貴重物品同列於動產執行之範圍，記名股票既為有價證券之一種，依法自應適用動產執行之程序。二現行公司法第一六四條規定，記名股票，得由股票持有人以背書轉讓之，惟因背書而取得股票之人，得辦理過戶前，再以背書轉讓，而由最後持有人提出股票，請求公司辦理過戶，亦得以空白背書方式轉讓，由最後持有人將其本名或名稱，記載於股票，提出公司，請求過戶，無須讓與人協同辦理，此項過戶手續，僅為對抗公司之要件，(參照同法第一六五條第一項)非讓受當事人間之生效要件。為保護交易之安全，維持證券之信用，自須實際予以扣押，(即查封)始得進行拍賣。如實施扣押時，債務人拒不交出，應依強制執行法第四十八條第一項規定，檢查、啟視債務人居住所、事務所、倉庫、箱櫃及其他藏置物品處所，以扣押之。亦得依同法第二十二條規定對債務人為拘提管收，不能因債務人有拒不交出情形，即依強制執行法第一一七條規定辦理。」

212 資料來源:臺灣集中保管結算所—無實體登錄、交付，取自:https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/service/registration。最後瀏覽日:2020 年 4 月 27 日。

213 蕭小娟、楊嘉源、邱文忠，「論金融商品之執行」，法務部所屬機關自行研究計畫，頁 278-279，2000 年。

DOI:10.6814/NCCU202001394

（二）有價證券之換價

有價證券有重視其交換價值者，如股票或公司債，亦有重視其表彰之權利者，如票據或提單，換價之方式，則是依有價證券之性質選擇之，因此依強制執行法第 60 之 1 條，查封之有價證券，執行法院認為適當時，得不經拍賣程序，準用第 115 條至第 117 條之規定處理之[214]。

若是以交換價值為重之股票或公司債，執行機關得以拍賣方式換價之，若為上市之股票，依證券交易法第 150 條[215]，得委託證券經紀商出賣。若為實體股票，除了委託證券經紀商出賣，依上開條文第 2 款，執行機關亦得在證券集中交易市場外，拍賣股票。此外，上市公司股票亦得依據強制執行法第 60 條第 1 項第 4 款變賣之，惟依辦理強制執行應行注意事項第 34 條第 3 款規定：「得於有價證券集中交易市場交易之有價證券，宜委託證券經紀商變賣之。」，是以，執行機關宜將扣得股票委託往來證券經紀商變賣之。若為非實體股票，其換價程序應依強制執行法第 117 條、第 115 條第 3 項及辦理強制執行應行注意事項上開規定，由執行機關委託往來證券經紀商變賣之。

因此，無實體股票之換價程序，在實務操作上，係由執行機關命債務人往來經紀商將扣押股票匯撥至執行機關之股票集保帳戶內，再由執行機關委由往來證券經紀商變賣之，所得價金匯入執行機關之帳戶後，由執行機關依進行分配[216]。

---

214 張登科，同註 60，頁 300。

215 證券交易法第 150 條：「上市有價證券之買賣，應於證券交易所開設之有價證券集中交易市場為之。但左列各款不在此限：
一、政府所發行債券之買賣。
二、基於法律規定所生之效力，不能經由有價證券集中交易市場之買賣而取得或喪失證券所有權者。
三、私人間之直接讓受，其數量不超過該證券一個成交單位；前後兩次之讓受行為，相隔不少於三個月者。
四、其他符合主管機關所定事項者。」

216 蕭小娟、楊嘉源、邱文忠，同註 213，頁 283-284。

DOI:10.6814/NCCU202001394

而票據或提單之執行，若為清償期已屆至者，則依強制執行法第 59 之 1 條，由執行機關代為提示，以收取該給付；若清償期尚未屆至者，則依強制執行法第 60 之 1 條，核發收取命令，由移送機關收取該債權，或發移轉命令，將債權移轉予移送機關。

第二款 強制執行法規定之動產不得執行範圍

不得執行之動產，其規範於強制執行法第 52 條及 53 條：

一、債務人及其共同生活之親屬生活必需之食物、燃料及金錢：

強制執行法第 52 條，係為保障債務人及其共同生活親屬，不因強制執行程序而侵害其受憲法第 15 條保障之生存權，亦即在進行執行程序之同時，應維持債務人及共同生活親屬之最低生存需求。本條第 1 項所稱「債務人及其共同生活之親屬生活必需」，係指依一般社會觀念，維持其最低生活，在客觀上不可缺少者而言[217]，所謂生活所必需之「金錢」，係指購買食物、燃料等此類物品所必需之金錢而言，而「共同生活之親屬」，學說見解認為，係指債務人及非親屬而以永久共同生活為目的而同居一家之家屬在內，但有直系血親尊親屬及配偶法定扶養義務存在而未同居一家者，亦包含之[218]。此外，「債務人」係指自然人，不包含法人[219]。

---

217 最高法院 76 年度臺抗字第 392 號裁定。

218 楊與齡，同註 72，頁 368-369。

219 最高法院 61 年度臺抗字第 305 號裁定、法務部行政執行署 92 年度署聲議字第 142 號：「行政執行法第二十六條準用強制執行法第五十一條、第一百二十二條規定：『查封時，應酌留債務人及其共同生活之親屬二個月間生活所必需之食物、燃料及金錢。前項期間，執行法官審核債務人家庭狀況，得伸縮之。但不得短於一個月或超過三個月。』；『債務人對於第三人之債權，係維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需者，不得為強制執行。』此二條文將債務人及其共同生活之親屬併列，則所稱之債務人當係指自然人，並不包括法人。異議人○

DOI:10.6814/NCCU202001394

依本條第 2 項，兩個月期間，得由執行法官審核債務人家庭狀況而伸縮之，但不得短於一個月或超過三個月。所謂家庭狀況，包含債務人及共同生活親屬之謀生能力，以及親屬之人數等。

二、生活必需之衣服、寢具及其他物品

蓋衣服、寢具係日常生活不可或缺之物品，而「其他物品」是否為生活所必需，則須依當時一般人生活水準、義務人生活情況具體認定之。

實務上曾發生債權人扣押債務人之機車，而爭執機車非屬具有身心障礙資格之債務人生活所必需之物，得予扣押之。惟高等法院高雄分院 109 年抗字第 30 號裁定認為：「三、經查，相對人領有 ICF 七類重度身心障礙手冊，並為高雄市列冊二類低收入戶，列冊期間每月領取家庭生活補助以及身心障礙者生活補助，此有高雄市政府社會局函、身心障礙證明在卷可參，相對人並依身心障礙者輔具費用補助辦法第 2 條第 6 項之輔具補助基準表，向高雄市政府社會局申請身心障礙者特製機車輔具費用補助，經核准以現金補助購置機車新品，相對人且於該車輛加裝輔助後輪，系爭機車屬特製車輛等情，有系爭機車車籍資料、照片、高雄市政府社會局函文、存摺明細等件可佐，足認系爭機車乃為協助相對人改善身體功能、促進其活動及參與社會生活之物品。又依相對人重度身體障礙，以及為高雄市列冊二類低收入戶，領取社會補助維持生活等情狀，確實不容易以搭乘公共交通工具、計程車，或無障礙復康巴士等方式長期出入使用，益徵其必須倚賴系爭機車幫助其個人行動能力，故應認系爭機車乃相對人生活上必需之物。四、…如將相對人賴以生活、出入之系爭機車拍賣執行，確將對身心障礙之相對人生存

○縣○○○○高級中學既為法人，應無前開強制執行法第五十一條、第一百二十二條規定之適用。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

權形成重大不利之影響，難謂合於憲法保障身心障礙者扶助與救濟之意旨。」

本文認同上開法院見解，依實際狀況，將本件之執行標的機車視為債務人生活所必需之物。蓋本件債務人具低收入戶及身心障礙之資格，縱得搭乘大眾交通工具或計程車，然在時間、勞力、費用上之耗費可能較鉅，造成生活極大不便利。因此債務人之行動自由悉皆仰賴系爭機車，且該車經市政府社會局補助，係屬輔具之特製車輛，其目的是為了使身心障礙者能無障礙地出入，應為其維持基本生存需求所必需之物品。在憲法保障人民生存權及身心障礙者權利，以及依照身心障礙者權利公約第 9 條與第 20 條，保障身心障礙者獨立與充分參與生活之權利，國家應積極採取措施，實現無障礙之環境，以及保障身心障礙者享有個人獨立的行動能力之意旨下[220]，應駁回執行系爭機車之聲請。

三、職業上或教育上所必需之器具、物品

職業上必需者之器具、物品不得扣押，蓋系爭物品乃義務人與其親屬為就業、維持生計、所需要之物品，因此規定不得扣押。職業上必需之器具、物品，例如醫生聽診器、急救藥品；農人的農具、種子，而實務上曾出現的案例為：豬肉攤販放置肉品的冰箱[221]等，而是否為職業上必需之物，應依債務人職業、營業的規模，評估系爭器具、用品在實際情況之必要性與不可替代性，實務見解則認為，以「是否缺少此等物品即無從為業」為判斷標準[222]，因此，若開業醫師缺乏 X 光攝影機，仍可去其他醫療院所執業，故此種情形下，X 光攝影機非屬職業上所必

220 Anna Lawson, T*he United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities: New Era or False Dawn?*, 34 Syracuse J. Int'l. L. & Com. 563,600-601,(2007)

221 彰化地方法院 105 年度員簡字第 374 號判決：「被告係從事販賣豬肉事業，其於切豬肉之工作台旁邊放置冰箱，可認係用以放置其所販賣的豬肉等物，屬被告職業上所必需之器具，自屬強制執行法第 53 條所稱不可查封之物。」

222 最高法院 75 年度臺抗字第 146 號裁定。

DOI:10.6814/NCCU202001394

需之器具、物品[223]。

「教育上所需器具、物品」係指供教育目的使用且不可或缺者[224]，其目的係為尊重教育，保障受教權，因此學習所需之之教科書、文具、書桌、書櫃等物，不得執行之。惟因個人興趣而從事學習所用之物，如鋼琴，則非教育上所需，得為執行標的[225]。

四、勳章及其他表彰榮譽之物品

「勳章」係指具有功勳獲得表揚之獎章;「其他表彰榮譽之物品」，係指包含參加比賽獲獎之獎牌、獎盃、獎狀等物品。其目的在於上開物品乃表彰義務人之榮譽，且具有紀念價值，故禁止查封之。

五、遺像、牌位、墓碑及其他祭祀、禮拜所用之物

遺像、牌位、墓碑及其他祭祀、禮拜所用之物不得查封，係為尊重人民宗教信仰自由及維護善良風俗，且依公民與政治權利國際公約第 18 條：「人人有思想、信念及宗教之自由。此種權利包括保有或採奉自擇之宗教或信仰之自由，及單獨或集體、公開或私自以禮拜、戒律、躬行及講授表示其宗教或信仰之自由（第一項）。任何人所享保有或採奉自擇之宗教或信仰之自由，不得以脅迫侵害之（第二項）。人人表示其宗教或信仰之自由，非依法律，不受限制，此項限制以保障公共安全、秩序、衛生或風化或他人之基本權利自由所必要者為限（第三項）。」及經濟社會文化權利國際公約第 15 條第 1 項:「人人有參加文化生活之權利。」

223 張登科，同註 60，頁 264。
224 楊與齡，同註 72，頁 369-370。
225 張登科，同註 60，頁 264。

DOI:10.6814/NCCU202001394

可知宗教信仰自由係人民基本權利，亦是參加文化生活的權利展現。

我國憲法第 13 條揭示：「人民有信仰宗教之自由」，且司法院釋字第 490 號解釋意見書更進一步指出宗教自由之內涵，包含內在信仰之自由及外在行為之自由：「現代法治國家，宗教信仰之自由，乃人民之基本權利，應受憲法之保障。所謂宗教信仰之自由，係指人民有信仰與不信仰任何宗教之自由，以及參與或不參與宗教活動之自由；國家不得對特定之宗教加以獎勵或禁制，或對人民特定信仰畀予優待或不利益，其保障範圍包含內在信仰之自由、宗教行為之自由與宗教結社之自由。內在信仰之自由，涉及思想、言論、信念及精神之層次，應受絕對之保障；其由之而派生之宗教行為之自由與宗教結社之自由，則可能涉及他人之自由與權利，甚至可能影響公共秩序、善良風俗、社會道德與社會責任，因此，僅能受相對之保障。宗教信仰之自由與其他之基本權利，雖同受憲法之保障，亦同受憲法之規範，除內在信仰之自由應受絕對保障，不得加以侵犯或剝奪外，宗教行為之自由與宗教結社之自由，在必要之最小限度內，仍應受國家相關法律之約束，非可以宗教信仰為由而否定國家及法律之存在。」

強制執行法第 53 條第 1 項第 4 款之「遺像、牌位、墓碑」，為悼念已死之人的物品，實務見解認為，墓碑不得執行，但墓地得為執行標的[226]；「其他祭祀、禮拜所用之物」，係指祭祀神明及信仰宗教所用，且為祭祀或禮拜所必需之物而言，例如佛像、神尊、鐘鼓法器、香爐燭、誦經之經典，此種物品非未交易而設置，若予以查封，不易變價，對債權人而言並無益，且對善良風俗及宗教信仰有所損害，應禁止查封，惟若以之為藝術品、古玩或商品而持有者，仍得查封之[227]。

226 法務部行政執行署 99 年度署聲議字第 836 號：「遺像、牌位、墓碑及其他祭祀、禮拜所用之物。…」蓋此等物品，非為交易而設置，如予查封，不易變價，於債權人無益，而於善良風俗及宗教信仰則有所損害，自宜禁止查封，惟如以之為藝術品、古玩或商品而持有者，縱亦可供祭祀或禮拜之用，仍得查封。且上開條文所稱墓碑與墓地不同，不得查封者為墓碑，不包括墓地，墓地之所有權仍得買賣。」

227 楊與齡，同註 72，頁 370。

DOI:10.6814/NCCU202001394

行政執行實務上曾發生之案例，係義務人積欠所得稅等公法債務達新台幣45萬元，故書記官到場除查封義務人車輛外，見神壇內神像的帽子，認為是黃金製品，亦予以查封之，且在神像的帽子上貼上封條，引起爭議，嗣後執行機關亦撤銷該查封命令[228]。

本文以為，執行機關查封神像帽子的行為，已侵害義務人之宗教信仰自由及參與文化之權利，依人權事務委員會第22號一般性意見第8段意旨[229]、經社文委員會第21號一般性意見第13段、第40段意旨[230]，祭拜行為及禮儀器物之使用，係為表明宗教或信仰的自由之樣態，亦是釋字第490號解釋所稱之外在信仰行為自由，同時宗教儀式及信仰制度亦是文化生活之一部分，因此上開案例義務人供奉佛像祭拜之行為，應受宗教信仰自由之保障及參加文化權利之保障。

依人權事務委員會第22號一般性意見第8段意旨、經社文委員會第21 號一般性意見第48段意旨[231]、及釋字第490號解釋意旨，對宗教信仰自由及參加

228 資料來源:ETtoday新聞雲「奇觀！壇主欠稅45萬 書記官把所有神明貼上封條」，取自: https://www.ettoday.net/news/20150515/507133.htm#ixzz6LMcKqKVr。最後瀏覽日:2020年5月3日；法務部人權攻略：行政執行小故事,人權大道理，頁48-58，法務部，2018年12月。

229 人權事務委員會第22號一般性意見第8段意旨:「表明宗教或信仰的自由，其行使方式可以是『單獨或集體、公開或秘密。』以禮拜、戒律、實踐和教義來表明宗教或信仰的自由包含著許許多多的行為。禮拜的概念擴及於直接表明信仰的儀式和典禮，以及作為這些行為的一個整體部分的若干實踐，包括建築禮拜場所、儀禮和器物的使用、陳列象徵物和過節假日和休息日。」

230 經社文委員會第21號一般性意見第13段意旨:「文化包含生活方式、宗教或信仰制度、禮儀和儀式、風俗習慣和傳統，透過這些，個人、個人的團體和群體表達其人性及其賦予生存的意義，並建立其世界觀，這是一個人與影響其生活的各種外部力量遭遇的總和。文化塑造並反映個人、個人的團體和群體的幸福價值觀和經濟、社會和政治生活。」、第40段意旨:「保護文化多樣性是一種道德義務，與尊重人權密不可分。它意味著對人權和基本自由的承諾，並要求充分落實文化權利，包括參加文化生活的權利。」

231 經社文委員會第21號一般性意見第48段意旨:「人人有參加文化生活之權利，國家有尊重、保護及實現的義務。尊重的義務係指國家不可直接或間接干涉人們享有參加文化生活的權利；保護的義務係國家有防止第三人干涉人們參加文化生活之義務；實現的義務係指國家應採取適當的立法、行政、司法、財政、促進和其他措施，以全面實現人人參加文化生活之權利。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

文化權利之限制，應以必要者為限。本文以為，執行書記官查封系爭神明帽子之行為並不妥適，蓋系爭帽子本非為交易而設置，且系爭神像與帽子皆為祭祀而設，非屬藝術品或擺設，將其查封，亦難以變賣或拍賣，對債權人無益，執行行為本為清償義務人之公法債權，查封該神像帽子後，換價可能甚低，應認該執行方法，達成清償公法上金錢負擔之目的可能性甚低，違反比例原則，該查封行為應予撤銷之。

六、未成熟之天然孳息

未與土地分離之天然孳息不能於一個月內收獲者，不能查封。未與土地分離之天然孳息，係土地之一部分，不得單獨為執行標的。且天然孳息若過早查封，將影響其生長及收獲，故不許查封。惟若天然孳息能於一個月內收獲，則認天然孳息即將成熟，得單獨為執行標的，故得查封之[232]。

七、尚未發表之發明或著作

「發明」係指利用自然法則之技術思想之高度創作（專利法第 21 條），「著作」，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作（著作權法第 3 條第 1 款）。尚未發表之發明或著作，不予查封之原因及法理依據，於本章第四節、第一項、第二款、第一目、二、（二），頁 59 詳述之，茲不贅述。

八、消防用器械等物品

附於建築物或其他工作物，而為防止災害或確保安全，依法令規定應設備之

[232] 張登科，同註 60，頁 265；楊與齡，同註 72，370。

DOI:10.6814/NCCU202001394

機械或器具、避難器具及其他物品，不得查封，蓋系爭物品係為維護公共安全，有其公益目的存在，故不予查封。

第三項 不動產

第一款 不動產執行範圍

強制執行法第二章第三節為不動產執行，其對不動產界定之範圍，與民法相較下，較為廣泛。而部分動產於執行時亦依照不動產之執行程序辦理，如從物等[233]。以下僅就學說及實務有所討論或產生爭議者予以論述：

一、民法之不動產

依民法第 66 條，不動產係指土地及其定著物。而土地之所有權，依民法第 773 條，及於土地之上下。定著物係指非土地之成分，繼續附著於土地，能達一定經濟目的之物，如房屋、其他建築物或工作物等。因此，屋頂尚未完全完工之房屋，其已足避風雨，可達經濟上使用之目的者，亦屬土地之定著物。輕便軌道除係臨時敷設者外，凡繼續附著於土地而達其一定經濟上之目的者，應認為不動產[234]。

二、建築物之基地

依強制執行法第 75 條第 3 項：「建築物及其基地同屬於債務人所有者，得併

233 楊與齡，同註 72，頁 424。
234 司法院釋字第 93 號解釋。

DOI:10.6814/NCCU202001394

予查封、拍賣。」依本條立法理由：「建築物不能與基地之使用分離而獨存，故實務上於建築物與基地同屬債務人所有時，為避免僅就建築物或基地拍賣，事後衍生所有人間複雜之法律關係，除有特別情形外，認以併付拍賣為宜。爰增列本條第三項之規定，俾適用上有所依據。」

若為公寓大廈，依公寓大廈管理條例第 4 條第 2 項：「專有部分不得與其所屬建築物共用部分之應有部分及其基地所有權或地上權之應有部分分離而為移轉或設定負擔。」是以，對區分所有建築物專有部分之執行，應與建物基地之義務人應有部分一併查封、拍賣之。

三、動產與不動產合併拍賣

強制執行法第 75 條第 4 項：「應拍賣之財產有動產及不動產者，執行法院得合併拍賣之。」及第 5 項：「前項合併拍賣之動產，適用關於不動產拍賣之規定。」按義務人所有之動產與不動產，雖為不同執行標的，惟有時彼此間具有不可分離、相互依存之利用價值。倘分別拍賣，可能減損其價值。或合併拍賣，可以增加拍賣之價值者，執行法院得依職權決定是否合併拍賣。辦理強制執行事件應行注意事項第 40 條第 4 項亦明文規定：「依本法第 75 條第 4 項得合併拍賣之動產及不動產，以具有不可分離之關係或能增加拍賣總價額者為限。」

第四項 其他財產權

因為工商業之高度發展，交易型態多元，除了不動產、動產等常見交易標的外，目前最常見且最普遍之財產權，已是金錢債權。而此些具有經濟價值且可讓與之權利類型眾多，例如薪資債權、存款債權、商標權、專利權等。因此，強制

DOI:10.6814/NCCU202001394

執行法將動產、不動產、船舶、航空器等以外之一切財產，稱為其他財產權[235]。

第一款 其他財產權得為執行標的之要件

首先，執行標的須為獨立之權利。若非屬獨立權利，則無法單獨處分，自無法成為執行之標的。例如抵押權[236]、質權等擔保權，不得與擔保之債權單獨分離而處分。若得獨立處分之權利，係屬附有條件或將來發生之債權，仍得為執行之對象[237]。其次，其他財產權之執行標的，需有財產價值，始得在換價後，用以清償公法債權。再者，其他財產權若不得讓與或讓他人行使，則無換價可能，亦無法清償公法債權。故其他財產權需得讓與，始得為執行標的。

第二款 強制執行法規定不得執行之其他財產權範圍

強制執行法對其他財產權不得執行之規定，係規定於強制執行法第 122 條及 115 之 1 條，分述如下：

一、第 122 條對社會給付禁止執行或定有執行限制

自我國憲法規範觀察，包含憲法第 1 條，我國為民有民治民享之民主共和國，故國家之存在應增進人民福利，第 15 條保障人民生存權，第 13 章第 4 節基本國策「社會安全」規定國家應實施社會保險制度、婦女兒童福利政策等，憲法增修

235 楊與齡，同註 72，頁 557。

236 司法院 75 年廳民二字第 1257 號:「抵押權不得由債權分離而為讓與，或為其他債權之擔保，為民法第 870 條所明定，因此執行法院不得單獨以抵押權為執行之標的。惟抵押權所擔保之債權，係債務人對第三人之金錢債權，自得為強制執行之標的。此際執行法院如核發移轉命令，將抵押債權移轉予債權人，則抵押權應隨同移轉(民法第 295 條第 1 項)。」

237 附條件債權或將來發生債權之可執行性探討，參見本論文第三章、第四節、第一項、第一款、第三目之說明。

DOI:10.6814/NCCU202001394

條文第 10 條第 8 項規定國家應重視社會救助、福利服務、國民就業、社會保險及醫療保健等社會福利工作，對於社會救助和國民就業救濟性支出應優先編列。以上皆是憲法中與社會政策或社會立法相關之憲法規範，且依司法院釋字第 485 號解釋：「促進民生福祉乃憲法基本原則之一，此觀憲法前言、第一條、基本國策及憲法增修條文第十條之規定自明」，由上開象徵「社會憲法」之條文，以及釋字之揭示，可知我國憲法中包含社會國原則之規範。據此，國家之任務係追求並實現社會公平正義，此即為社會國原則之核心內涵。在此目的下，國家有必要以公權力採取措施，調整資源錯置或扭曲之結果，確保國民均能享有符合人性尊嚴之最低生存需求，並使國民面臨風險事故，影響經濟安全時，能享有一定程度之保障，並使能力不足之依賴者獲得充分之扶助，進而增進其獨立之能力[238]。

而社會國原則之落實，國家公權力亦透過社會給付之提供而實踐之。因此在執行程序中，不可迴避之疑問係為：各項國家發給之社會給付，得否為行政執行標的？是以，本文在此提出社會法體系中對社會給付之功能區分，藉此釐清各項社會給付之功能，進而探究各項標的是否具備可執行性。而社會給付可以區分為社會預護、社會補償、社會救助、社會促進等四個功能，社會預護是在社會風險（如疾病、傷殘、年老、失業）尚未發生前，透過集體預繳保費，以分散個人承擔之社會風險，例如我國勞工保險、公教人員保險等均屬之。社會補償是基於對特別犧牲者所受損害（如戰爭結果、政治因素等），由國家予以補償，以平衡其所受損失的保障制度，例如國軍退除役官兵就養安置辦法中對老年榮民提供之安置與就養。社會救助則是基於國家保障人性尊嚴之立場，維護人民基本生存需求之制度，例如中低收入老人生活津貼之發放。社會促進則是以改善國民機會平等為目的，對人民提供扶助發展之保障措施，而其財務來源多為稅收，項目包含老年農民福利津貼、一般國民與原住民敬老福利生活津貼、提供保障人民住宅安全

[238] 孫迺翊，社會法的憲法基礎，載：社會法，頁 72-73，2016 年 9 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

之住宅福利等皆屬之[239]。

（一）領取之社會津貼、社會救助或補助等

本條第 1 項：「債務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助，不得為強制執行。」為民國 100 年 6 月 7 日修正新增之條文，究其立法理由，蓋債務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助，多為政府照護社會弱勢族群之措施，俾維持其基本生活。各相關法規雖多明定依法請領各項現金給付或補助之權利，不得扣押、讓與或供擔保，但該等權利實現後，如仍予強制執行，有違政府發給之目的。故新增本條明定社會福利津貼等維持人民基本生存所必須之費用，不得執行之。而依辦理強制執行應行注意事項第 65 點，社會福利津貼，係指低收入老人生活津貼、中低收入老人生活津貼[240]、身心障礙者生活補助、老年農民福利津貼及榮民就養給付等其他依社會福利法規所發放之津貼或給付；又所稱社會救助或補助，係指生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助等。

關於本項所稱之「社會福利津貼、社會救助或補助」，除了各法規明定不得扣押者，應如何認定其他法定款項之定性是否為該項所稱之福利津貼等。實務見解認為，所稱『社會福利津貼、社會救助或補助』應不限各相關法規已明定其為不得扣押者。是個別事件對於債務人領取之津貼、救助或補助是否屬該條項規定範疇，事涉事實認定，應由受理該事件之法院調查個案事證認定之[241]。而法務部則進一步認為，倘個別事件對於債務人（或義務人）領取之津貼、救助或補助是否為強制執行法第 122 條第 1 項規定之範疇有疑義者，得另函請該相關法規之

239 李玉君，從老年經濟安全探討國民年金制度之基本問題，台灣法學雜誌，第 113 期，頁 65-66，2008 年 10 月 1 日；林谷燕、邵惠玲、郝鳳鳴、郭明政、蔡茂寅，社會法的概念、範疇與體系，載：社會法，頁 42，2016 年 9 月。

240 低收入老人生活津貼、中低收入老人生活津貼已整併入國民年金法第 31 條之老年基本保證年金。

241 司法院(101)年秘臺廳民二字第 1010012608 號函。

DOI:10.6814/NCCU202001394

主管機關釋示後辦理[242]。

而現行法規未明文規定不得扣押，實則不得扣押之社會給付，實務常見之爭議包含：國民年金各項給付、老人福利法相關津貼及補助、租金補貼，以下析之：

1.國民年金各項給付

我國國民年金制度自 97 年 10 月 1 日開辦，主要納保對象是年滿 25 歲、未滿 65 歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障。因此國民年金是一個以全民為保障標的之保險制度，並能獲得老年經濟生活的基本保障[243]。

而國民年金各項給付性質及得否為執行標的，亦產生爭議。實務見解對國民年金各項給付之性質則認為，國民年金法第 2 條之老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付及遺屬年金給付等，其本質屬「社會保險給付」，故本保險所提供之老年年金等各項給付，雖因加計金額或基本保障之制度設計而具有「福利津貼」之性質，仍非屬「社會福利津貼」。其是否符合強制執行法第 122 條第 2 項，係「維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需者」而不得為強制執行之標的，應即由權責機關依強制執行法相關規定進行認定。而同法第 31 條、第 35 條及第 53 條規定發給之老年基本保證年金、身心障礙基本保證年金與原住民給付等三項給付部分，其中身心障礙基本保證年金係提供參加本保險前已達重度以上身心障礙程度，且終身不能從事工作之被保險人基本經濟生活保障，屬於

242 法務部(101)年法律字第 1010011220 號函。

243 資料來源:勞動部勞工保險局，國民年金簡介，取自:https://www.bli.gov.tw/0019852.html。最後瀏覽日:2020 年 5 月 8 日

DOI:10.6814/NCCU202001394

對身心障礙者之津貼措施。另兩項給付則係延續整併自「敬老福利生活津貼」及「原住民敬老福利生活津貼」等既有福利津貼措施，該三項給付均設有一定之領取資格及排富條件，所需經費並由各主管機關按年編列預算支應，即屬「社會福利津貼」性質。是以，本法所定之老年基本保證年金、身心障礙基本保證年金與原住民給付等三項給付，既屬「社會福利津貼」性質，依強制執行法第 122 條第 1 項規定，即不得為強制執行之標的[244]。執行實務上，對於國民年金各項給付之定性與可執行性，亦多採用內政部上開見解[245]。

若自社會給付功能分析國民年金給付之性質，本文以為，國民年金法第 2 項所定之老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付及遺屬年金給付，是為社會保險制度之給付，故為社會預護功能之一環。但核發身心障礙保證年金（國民年金法第 35 條），非基於量能負擔或風險預護等社會保險之原則，反而是達成對身心障礙者之經濟機會平等，扶助身心障礙者發展之保護措施，係為社會促進之範圍[246]。老人基本保證年金與原住民基本保證年金，亦是以促進老人與原住民之社會發展機會平等為目的，同為社會促進之功能，且是國民年金整合社會福利津貼之部分。是以，從社會安全的角度分析，國民年金均有其社會給付之功能，在國家秉持社會國原則，建構社會安全制度，並保障人民基本生存需求下，若為社會福利津貼者，則不得扣押；若為社會保險之給付，則維持義務人及共同生活親屬生活所必需之範圍內，亦不得扣押。

2.老人福利法相關津貼及補助

在社會安全法制體系中，亦有規範對於老人福利之保障與提供。蓋老化是任

244 內政部(101)年台內社字第 1010119873 號函。
245 如臺灣高等法院 104 年度抗字第 1849 號裁定。
246 李玉君，同註 239，頁 4、9-10。

DOI:10.6814/NCCU202001394

何人必經之歷程，且必然遭遇退休、傷害、疾病、失能等風險事故。是以老人福利法制之建構，即是國家透過社會共同之力量，協助老年人應對前開風險事故。是以，老人福利之給付與服務，亦屬社會國原則實踐任務之一，並得以社會給付之功能區分老人福利法下個別給付與服務之性質[247]。

依據老人福利法第 12 條之 1 第 1 項規定:「依本法請領各項現金給付或補助之權利，不得扣押、讓與或供擔保。」及老人福利法施行細則第 7 條:「各機關、團體、學校，得配合重陽節舉辦各種敬老活動。」而實務上曾產生爭議者，係「重陽禮金」及「老年市民三節禮金」有無強制執行法第 122 條第 1 項之適用。實務見解認為:「上開三節禮金及重陽節禮金為市政府依老人福利法施行細則第 7 條規定所發放，其性質即屬於社會福利津貼，因此依據老人福利法第 12 條之 1 第 1 項及強制執行法第 122 條第 1 項，上開三節禮金及重陽節禮金 5 萬 9,500 元屬於社會福利津貼，不得為強制執行標的[248]。」是以，目前各縣市政府對於老人社會福利津貼之發放，包含重陽敬老禮金、老年市民三節禮金等名目[249]，認其性質，應屬社會福利津貼，亦即其目的係為促進老年經濟生活之維持，為社會促進之一環，故凡此類社會福利津貼，應不得扣押之。

3.租金補貼

「租金補貼」亦是執行實務上常發生爭議之債權[250]。依據經社文公約第 11 條第 1 項要旨，人民享有之適當生活程度，包括適當之衣食住及不斷改善之生活環境之權利，亦即人民亦享有適足居住之權利。此外，國家需促進房屋之可取得

247 簡玉聰，老年福利，載：社會法，頁 355，2016 年 9 月。
248 臺灣高等法院 108 年度抗字第 716 號裁定。
249 如桃園市重陽敬老禮金發放作業要點、南投縣重陽節敬老禮金發放作業規定、桃園市老年市民三節禮金發放作業要點、基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例。
250 台灣高等法院第 105 年度消債抗字第 8 號裁定。

DOI:10.6814/NCCU202001394

性，使處境不利之團體充分和持久地得到適當住房之資源，包含老人、兒童、身心障礙者、愛滋病患者等（經社文委員會第 4 號一般性意見第 8 段要旨）。且國家對於人民適足居住權之保障，應負有積極義務，可實施之措施包含提供住房補貼、納稅減免、社會住宅興建或其他住宅基本服務等[251]。準此，對於人民提供租屋補貼或納稅之減免，亦係適足居住權保障要素中之「租賃保障」及「負擔能力保障」，即保障人民擁有其居所而不受任意驅逐，與保障人民不會因為支付住房所需費用後，而喪失其維持基本生存所需之費用[252]。

依據主管機關之見解，「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」辦理之租金補貼，係為協助無力購屋之中低收入家庭，減輕租金負擔，以居住於適居之住宅，屬現金補助之福利措施[253]。此外，觀上開辦法之母法—即住宅法，其立法目的係為保障國民居住權益，提升居住品質，使全體國民居住於適宜之住宅且享有尊嚴之居住環境。準此以言，系爭租金補貼，目的係為保障人民居住權，並促進人民在居住安全方面之住宅福利[254]。且觀其申請資格，主要係為在經濟市場中無法以自身經濟能力取得住宅者或經濟弱勢者[255]，因此系爭租金補貼，本文以為應認屬國家為滿足國民居住權，改善居住機會與權益平等之社會福利津貼，屬於社會促進領域之社會給付，依強制執行法第 122 條第 1 項，不得扣押之。

4.依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例核發之補助等

當前因為新冠肺炎疫情影響民生經濟，故政府各部門對於受影響之產業及人

---

251 Shelby D. Green, *Imagining a Right to Housing, Lying in the Interstices*, 19 Geo. J. on Poverty L. & Pol'y 393,441(2012).

252 鄧衍森，適當生活水準權利之保障，載：國際人權法理論與實務，頁 185-186，2018 年 10 月。

253 內政部(103)年內授營宅字第 1030169351 號函。

254 林谷燕、邵惠玲、郝鳳鳴、郭明政、蔡茂寅，社會法的概念、範疇與體系，載：社會法，頁 42，2016 年 9 月。

255 例如無自有住宅者、身心障礙者、重大傷病者、生育未成年子女、高齡者等。

DOI:10.6814/NCCU202001394

員，在符合一定條件下，將依申請核發紓困之補貼或補償等。日前實務曾發生勞工申請勞動部之勞工生活補貼，惟系爭補貼匯入當事人帳戶後，即因積欠卡債而遭法院扣押[256]。依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第 9 條之 1 第 2 項，凡受嚴重特殊傳染性肺炎影響而依本條例、傳染病防治法第五十三條或其他法律規定，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。是以，系爭補貼、補助或津貼等，自屬強制執行法第 122 條第 1 項之社會救助或補助，故不得為執行之標的。

（二）領取之社會保險給付

本條第 2 項：「債務人依法領取之社會保險給付或其對於第三人之債權，係維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需者，不得為強制執行。」本項所稱社會保險給付，依辦理強制執行應行注意事項第 65 點，係指公教人員保險、勞工保險、軍人保險、農民保險及其他政府強制辦理之保險；「共同生活之親屬」與「維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需者」之定義，與同法第 52 條、53 條同[257]。

（三）債務人對第三人之債權

依本條第 2 項後段，債務人對於第三人之債權，係維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需者，不得為強制執行。而債務人對第三人之債權，係指強制執行法第 115 之 1 條第 2 項所定薪資等繼續性給付債權人以外之債權，如慈善團體

256 金管會新聞稿—金管會提醒銀行勿抵銷或扣押到民眾的紓困補助款項，2020 年 5 月 6 日，取自: https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202005060001&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&dtable=News。最後瀏覽日:2020 年 7 月 6 日。

257 不得扣押之社會保險，參照本論文第三章、第四節、第一項、第二款、第一目、二、1 之說明。

DOI:10.6814/NCCU202001394

之補助等[258]。

本條第 3 項至第 5 項為 107 年 5 月 29 日修法新增，第 3 項：「債務人生活所必需，以最近一年衛生福利部或直轄市政府所公告當地區每人每月最低生活費一點二倍計算其數額，並應斟酌債務人之其他財產。」因第 2 項所稱債務人及其共同生活親屬生活所必需數額，其計算標準易生爭議，爰參考衛生福利部、直轄市政府依社會救助法第四條第二項所定最低生活費，增訂第 3 項，明定以最近一年當地區每人每月最低生活費一點二倍為計算債務人及其共同生活親屬生活所必需之標準。惟仍應斟酌債務人其他財產，以免重複保留生活所必需，損及債權人債權實現。

第 4 項：「債務人共同生活親屬生活所必需，準用前項計算基準，並按債務人依法應負擔扶養義務之比例定其數額。」債務人共同生活親屬生活所必需，與債務人初無二致，應準用第 3 項計算基準（含斟酌債務人及其共同生活親屬有無其他財產）。惟應以債務人負扶養義務為度，倘扶養義務人有數人，以債務人依法應負擔之比例為限。

第 5 項：「執行法院斟酌債務人與債權人生活狀況及其他情事，認有失公平者，不受前三項規定之限制。但應酌留債務人及其扶養之共同生活親屬生活費用。」債務人及其扶養之共同生活親屬生活所必需之費用，逾第三項、第四項之數額，亦應予維持；若債權人仰賴債權實現以維持生活（例如：債權人法定扶養權利受侵害），或依債權發生之原因或情節（例如：債務人故意犯罪損害債權人身體、健康或勞動能力），僅保護債務人一方，則有失公平，均應由執行法院斟酌債務人及債權人生活狀況及其他情形，酌留債務人及其共同生活親屬生活所必需之適

[258] 張登科，同註 60，頁 435。

DOI:10.6814/NCCU202001394

當費用，為衡平之處理，不受第二項至第四項規定之限制，爰增訂第五項。

二、第 115 之 1 條對薪資或其他繼續性給付債權執行之限制

依強制執行法第 115 條及 115 之 1 條第 1 項，薪資債權及其他繼續性給付之債權係屬義務人對第三人之債權，故得為執行客體。然執行實務上並不會扣押薪資債權全部，蓋依強制執行法第 1 條第 2 項，執行程序應有比例原則之適用，且依司法院釋字第 596 號解釋意旨，債務人於強制執行中，雖有忍受國家強制力之義務，惟為維護其受憲法第 15 條所保障之生存權及其他基本權，立法者仍得衡酌債權人私法上債權實現及債務人生存保護必要，於不違反憲法第 7 條及第 23 條之範圍內，立法禁止對於債務人部分財產之執行。強制執行法第 122 條亦規定，債務人對於第三人之債權，係維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需者，不得為強制執行。

由於「維持生活所必需」此要件在修法前並無明確標準，基於執行程序之迅速性及有效性，同時兼及對義務人及其共同生活親屬基本生存需求之維護，法院實務通常以債務人薪資的三分之一作為扣押數額的標準[259]。例如臺灣高等法院 79 年度抗字第 1590 號民事裁定曾指出：「本件執行法院之扣押命令僅扣押抗告人之薪資三分之一，留其三分之二，足以維持抗告人及其家屬生活必須，則此扣押應無不當。」可知執行程序已長期以三分之一做為扣押薪資債權之標準。

實務長期以保留薪資三分之二數額作為義務人及其共同生活親屬生活所必需之標準，惟在 107 年 5 月 29 日修正通過強制執行法第 122 條第 2 項，亦即以「最近一年衛生福利部或直轄市政府所公告當地區每人每月最低生活費一點二

[259] 楊舜麟，強制執行法修正債務人生存權保護，會計研究月刊，第 404 期，頁 44，2019 年 7 月 1 日。

DOI:10.6814/NCCU202001394

倍」計算其數額。此外，更進一步於 108 年 5 月 10 日修正同法第 115 之 1 條，增訂第 2 項及第 3 項，將實務上此扣薪比例予以明文化：「對於下列債權發扣押命令之範圍，不得逾各期給付數額三分之一：一、自然人因提供勞務而獲得之繼續性報酬債權。二、以維持債務人或其共同生活親屬生活所必需為目的之繼續性給付債權。前項情形，執行法院斟酌債務人與債權人生活狀況及其他情事，認有失公平者，得不受扣押範圍之比例限制。但應預留債務人生活費用，不予扣押。」

因此目前行政執行署各分署計算義務人薪資債權扣押比例之方式，以台北市為例，109 年最低生活費 1.2 倍標準為 20,406 元，亦即義務人薪資之三分之二大於或等於 20,406 元，則得扣押其薪資之三分之一；若其薪資之三分之二小於 20,406 元，則僅能就其薪資扣除 20406 元後，所剩餘額範圍內予以扣押。例如：若義務人甲薪資為 30,609 元，若扣押其薪資三分之一為 10,203 元，其可酌留之部分為 20,406 元，故甲之薪資債權得扣押 10,203 元。若義務人乙薪資為 30,000 元，若扣押其薪資三分之一為 10,000 元，惟剩餘三分之二僅有 20,000 元，不足台北市 109 年最低生活費 1.2 倍標準 20,406 元，故義務人乙之薪資債權，僅能在 30,000 元扣除 20,406 元之差額 9594 元範圍內予以扣押。

強制執行法第 115 之 1 條第 2 項所示，受有扣押限制之債權，包含自然人因提供勞務而獲得之繼續性報酬債權，及以維持債務人或其共同生活親屬生活所必需為目的之繼續性給付債權。前者係指債務人基於僱用契約提供勞務所獲得繼續給付之報酬，如薪資債權，且此債權各期給付數額應先扣除所得稅、保險費等數額。而薪資債權亦不以薪俸本身為限，尚包含獎金、津貼、補助費、其他職務上之給與等，惟不應包含通勤津貼、出差費用等義務人應實際支出之數額。後者則是指債務人薪資以外維持生活之繼續性給付債權，例如債務人依年金型保險契

DOI:10.6814/NCCU202001394

約得領取之退休年金等[260]。

第五項 公法人財產

第一款 對公法人財產執行之意義

對公法人財產之執行，係指執行債務人為公法人，對其管有之財產實施執行程序者[261]。我國舊法對於公法人財產得否執行並無規定，惟在民事執行程序上基於私權之保護，或行政執行程序中對其他機關基於公益維護之請求，若不許對公法人之財產執行，則於公益及私益皆難以落實；惟若對公法人財產予以執行，則可能影響公務之推行[262]。為避免爭議，我國於 85 年 5 月 17 日增訂強制執行法第 122 條之 1 以下，即對公法人財產執行之規定，對於執行對象、執行標的，均予規範之。

第二款 對公法人財產執行之適用範圍

一、公法人之範圍

依強制執行法第 122 之 1 條第 1 項：「關於金錢請求權之強制執行，債務人為中央或地方機關或依法為公法人者，適用本節之規定。但債務人為金融機構或其他無關人民生活必需之公用事業者，不在此限。」是以，本條所稱「公法人」，範圍如下：

260 張登科，同註 60，頁 436-437。
261 楊與齡，同註 72，頁 609。
262 張登科，同註 60，頁 496。

DOI:10.6814/NCCU202001394

（一）中央或地方機關

中央或地方機關不以行政機關為限，其他司法、立法、考試及監察之機關均屬之[263]。

（二）依法為公法人

公法人係指具有法人性質，而能獨立以自己名義作成行政行為之行政主體[264]。實務上如釋字第 467 號解釋理由書，將公法人區分為兩類，一是地方自治團體，二是其他依公法設立之團體，其構成員資格之取得具有強制性，而有行使公權力之權能，且得為權利義務主體者[265]。而學說上對於公法人之類型可以區分為以下三種：一定成員所組成的公法社團、一定財產結合而成的公法財團與結合一定的人與物共同形成之公營造物[266]。此外，在民國 100 年公布實施行政法人法後，我國現行公法人類型尚包含行政法人，係指在國家及地方自治團體以外，為執行特定任務而由機關依法設立者，在我國例如國家表演藝術中心、國家運動訓練中心等。

而公法人之實例，如農田水利會。然我國農田水利法已於本年度（即 109 年 7 月 2 日）立法院三讀通過，自本年度 10 月起，農田水利會將改制為農田水利署，其組織定位為四級行政機關，即不再為公法人。

公法人之範圍曾產生爭議者為「公營造物」。公營造物係行政主體為達成一

263 林洲富，對於公法人財產之執行，司法周刊，第 1138 期，頁 2，2003 年 6 月。
264 陳敏，同註 2，頁 928。
265 王韻茹，從公法人理論與實踐發展觀察部落公法人，成大法學，第 35 期，頁 10，2018 年 6 月。
266 李建良，同註 121，頁 52，2002 年 5 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

定行政目的，結合一定人與物，形成之行政組織[267]。是以，公營造物乃行政主體依法所設立並予以支配，而此行政主體即為「營造物設立主體」，且公營造物之存在需持續地達成特定行政目的。惟公營造物有別於公法財團僅由財產構成，亦有別於公法社團由社員所構成，公營造物係人與物之集合，故其有本身所屬之工作人員；且外部關係中，尚有利用人之存在。而公營造物之財務需求則由設立主體負責籌措，或由設立主體之預算支應之[268]。公營造物依其使用目的可分為下幾類：文教公營造物（學校）、民俗公營營造物（殯儀館）、保育公營造物（醫院）、供應公營造物（自來水廠）、清理公營造物（焚化爐）等[269]。

公營造物是否為公法人而得適用公法人財產執行之規定，在學說與實務上有所爭議。學者楊與齡認為，公營造物非行政主體，亦非公營事業機構，故營造物所負債務，不適用對公法人財產執行之規定[270]。學者張登科則認為，公營造物係為特定公共目的而服務，且係由行政主體依法規所設置，應有強制執行法第 122 之 1 條以下之適用[271]。而實務見解則認為，公有公共營造物，非屬強制執行法第 122 條之 1 規範之主體，自無強制執行法第 2 章第 6 節關於「對於公法人財產之執行」等規定之適用[272]。

然另一實務案例則對公營造物是否適用公法人財產執行之規定，持肯定見解。

267 同前註，頁 52。

268 陳敏，同註 2，頁 1031-1032；李建良，同註 121，頁 52。

269 陳敏，同註 2，頁 1034-1035。

270 楊與齡，同註 72，頁 612。

271 張登科，同註 60，頁 497，學者林洲富亦持同見解，參見本論文註 263，頁 2。

272 臺灣高等法院臺南分院 96 年度抗字第 318 號裁定：「本件抗告人為公立醫院，其設立目的在於行政主體為達成特定行政目的，使人與物之功能相結合。故此機構得由公眾或特定之人依照規定利用設置之組織，與政府依民法或特別法設立之法人或非法人之組織，屬於公營事業範圍不同，在現行行政組織中既非行政機關，又非公營事業組織，學理上稱為公有公共營造物，非屬強制執行法第 122 條之 1 規範之主體，自無強制執行法第 2 章第 6 節關於「對於公法人財產之執行」等規定之適用，業經原審加以闡明。又縱認債務人屬於強制執行法第 122 條之 1 規定之公用事業之一，但亦非屬人民生活必需之公用事業，同無強制執行法第 2 章第 6 節關於「對於公法人財產之執行」等規定之適用。」

DOI:10.6814/NCCU202001394

台灣高等法院台南分院 100 年度抗更一字第 3 號裁定：「（一）按債務人管有之公用財產，為其推行公務所必需或其移轉違反公共利益者，債權人不得為強制執行。關於前項情形，執行法院有疑問時，應詢問債務人之意見或為其他必要之調查，強制執行法第 122 條之 3 定有明文。考其立法意旨，在揭示公法人經管之事務，多涉及社會公眾之利益。若對其管有之公用財產強制執行，影響其公務之推行，或執行其財產損及公共利益者，本於社會公共利益之維護猶重於債權人私權實現之旨，自應予限制得為強制執行。故系爭標的究竟得否扣押並執行，自應以系爭標的是否屬推行公務所必需為斷。是依前揭規定，不得為強制執行之財產，需具備下列要件：1.須為公用財產，2.須推行公務所必需或其移轉違反公共利益者。（二）關於廣興及華山教育農園，或為推動鄉土生態教育，增進縣民生物保育觀念，及提供自然環境教育之公物。或係運用豐富生態及結合社區資源，以激發學生環保情懷，為生態教育推廣之重要據點，是以，既屬縣內中小學學生自然與生活之教學之處所，自具有公共利益之性質，雖相對人另稱廣興及華山教育農園均有對外營運，與單純公益性質有別，且再抗告人縣內之中小學或民眾如欲進行校外教學或休閒活動，尚有三條崙教育學園、貓兒干生態教育學園等其他處所或方式進行，非限於各該二處農園云云。然查，相對人所提出之其他地點，係屬私人經營，與廣興及華山教育農園係公共設施性質，係屬全體縣民之利益所設置，為縣府推廣施政之一環，參以前揭廣興及華山教育農園或係進行本土生物資源復育工作或係提供山村農業之教育功能，尚無法由相對人所提出之地點取代，相對人抗辯學生之活動非限於各該二處農園進行云云，顯無足採，從而，應認廣興及華山教育農園之執行應屬違反公共利益，應屬不得為執行之標的。」

是以，前開實務見解首先提出對公法人財產之執行，需合於強制執行法第 122 之 3 條所規定之要件。次之，則以此為判準，分析聲請強制執行之各項標的，是否合於推行公務所必須或其移轉違反公共利益者。本文僅在此僅提出廣興及華

DOI:10.6814/NCCU202001394

山教育農園為例而說明之。蓋廣興及華山教育農園其性質係屬公營造物，乃雲林縣政府為推動環境教育與本土農業文化教育而設置[273]，故其設置具有公共利益。原判決縱未指明公營造物亦有強制執行法第 122 之 3 條之適用，惟可從其涵攝上開農園為公共設施，其得否作為執行標的，應判別對其執行是否違反公共利益為斷。是以，應可推論原判決認為公營造物亦受有公法人財產執行規定之限制。

本文以為，從目的觀察，公營造物係行政主體為履行行政任務所設置，故其存在與所負之任務率以公益為出發點，縱有部分營利性，亦不影響其主要之公益本質。若對公營造物逕予執行，而不適用對公法人財產執行之規定，則執行之結果可能導致公營造物之公共任務難以履行，反而對公共利益產生危害。且在體系上及行政法學理上亦認為公營造物為公法人之一種，故應有公法人財產執行規定之適用。

（三）有關民生必需之公用事業

行政主體為達成公行政目的，而經營之公用事業，如經營項目為人民生活所必需，例如：鐵路、電氣等，且非私法人（即公司或社團）組織型態者，即有本條之適用，例如交通部台灣鐵路管理局（交通部組織法第 26 之 1 條）；若非維持民生所必須之公用事業，如菸酒公賣局、金融業、保險業等，則無本條之適用[274]。

二、禁止執行之財產

強制執行法第 122 條之 3 第 1 項：「債務人管有之公用財產，為其推行公務所必需或其移轉違反公共利益者，債權人不得為強制執行。」是以，不得執行之

273 參照雲林縣教育農園使用管理要點 一。

274 張登科，同註 60，頁 497；林洲富，同註 263，頁 2。

DOI:10.6814/NCCU202001394

財產，要件如下：

（一）需為公用財產

依國有財產法第 4 條，國有財產區分為公用財產與非公用財產兩類（第一項）。左列各種財產稱為公用財產：一、公務用財產：各機關、部隊、學校、辦公、作業及宿舍使用之國有財產均屬之。二、公共用財產：國家直接供公共使用之國有財產均屬之。三、事業用財產：國營事業機關使用之財產均屬之。但國營事業為公司組織者，僅指其股份而言（第二項）。非公用財產，係指公用財產以外可供收益或處分之一切國有財產。（第三項）。因此禁止強制執行者，僅公用財產，非公用財產，則得予執行之。

（二）需推行公務所必須或其移轉違反公共利益

推行公務所必需之財產，係指若缺乏該財產，公務即難以執行；移轉違反公共利益，例如美術館藏品，若予以執行，則勢必妨礙公法人的公共任務履行。判定公法人所有之財產，是否為「推行公務所必需之公用財產」，實務上曾產生爭議，例如臺灣高等法院臺南分院 102 年度重抗字第 4 號裁定，原因事實為，雲林縣政府因違約金給付案件，遭債權人向法院聲請查封土地一筆，雲林縣政府提出抗告，認為系爭土地乃推行公務所必需之公用財產，不得執行之。惟本判決認為：「一、抗告人財政處前向原審提出其管理現有非公共財產清冊供債權人執行，該清冊之編號 6、7 即系爭標的，且依雲林縣縣有財產管理自治條例第 7 條規定，縣有不動產管理機關（單位），依其性質區分如下：（一）非公用房屋及建築用地，以財政處為管理單位。系爭土地於相對人聲請強制執行時，既為抗告人財政處管有並編列清冊列為非公用財產，亦無不得執行之事由。二、系爭土地雖經抗告人

DOI:10.6814/NCCU202001394

數次規劃為不同公務之用途，然系爭土地實際上均未曾供抗告人所規劃公務用途之使用，且直至 100 年 5 月 9 日查封時，仍編列在抗告人財政處所管理現有非公共財產清冊中，系爭土地於本件查封應認為為非公用財產，相對人得對之為強制執行，並無違誤。抗告人於 101 年 7 月 23 日雖將系爭土地變更為未來職務宿舍用途，並移轉其行政處管理，惟系爭土地現為第三人占有使用之狀態既未變更，系爭土地現在實際上即無從供抗告人作為職務宿舍之公務用，縱使抗告人系爭土地管理單位有變更，亦無從認定系爭土地現在實際使用狀態也變更，亦即系爭土地仍應認為為非公用財產，相對人仍得對之為強制執行。況且縱使認為系爭土地已因管理單位之變更而變更為公用財產，然從系爭土地自 65 年起出租迄今，從未實際供公務之使用，且抗告人推行系爭土地所規劃之用途之公務並無窒礙，亦足以認定系爭土地並非『推行公務所必須』，依前述說明，相對人仍得對系爭土地為強制執行。」

上開裁定之意旨，若從形式觀之，財務處之財產清冊將系爭土地列為非公用財產，縱嗣後變更管理單位，惟系爭土地實際使用情形，亦非供公務使用，且系爭土地實則從未供公務使用，爰無法認定系爭土地為推行公務所必需之公用財產。本文亦認同此見解，為維護公益及機關行政任務之推行，是否為推行公務所必須之財產，除了形式觀察土地登記及在機關列冊管理之情形，尚需觀察土地實際使用情形，始能判定。因此系爭公用財產於查封時之狀態，是供推行公務使用，且若將之執行，公務推行無法延續者，依強制執行法第 122 之 3 條第 1 項，則不得執行之。

另一案例為台北市政府積欠健保費補助款移送行政執行案，以下就執行情形分析之：

DOI:10.6814/NCCU202001394

查健保局於九十三年一月十三日就台北市政府積欠健保費補助款案件，移送台北行政執行處執行，台北行政執行處即依行政執行法第二十六條準用強制執行法第一百二十二條之二第一項規定核發執行命令，函請台北市政府於文到三十日內履行本件公法上金錢給付義務，或提供相當擔保。惟北市府未於上開期限內清繳應納金額，台北行政執行處乃函請健保局查報北市府可供執行之財產。

次查台北行政執行處係就健保局查報之不動產資料為台北市政府五十一筆，依健保局檢送之土地登記謄本進行初步形式審核，就上開不動產中，目前屬於空地、並無任何建物且未設定地上權或抵押權之不動產進行查封（台北市政府三十筆）。經查台北市政府被查封之三十筆不動產，依土地登記謄本所載，共有二十八筆之登記機關為台北市政府財政局（另二筆登記之管理機關為「台北市政府財政局及台北市政府環境保護局」）。依台北市市有財產管理自治條例第七條第一項第二款第五目規定，市有財產中，以財政局為管理機關者，即屬非公用財產，依行政執行法準用強制執行法第一百二十二條之四規定，執行機關就該等財產得為強制執行，不受國有財產法、土地法及其他法令有關處分規定之限制。台北執行處經依上開資料及法規初步審查後，即依行政執行法第二十六條準用強制執行法第七十六條第三項規定，於九十三年六月十四日函請登記機關（即地政事務所）辦理查封登記。在此必須強調，行政執行處雖已去函囑託地政機關辦理查封登記，惟尚未進行現場揭示程序，其查封程序尚未完成，對於市府權益並無影響。至於上開經查封之土地是否有借用、占用或預定公用等情事，或是否有作為捷運用地、國小操場或機場用地者，就執行實務而言，仍須俟日後台北行政執行處會同相關機關至不動產現場實施查封、測量、指界及調查，方得明確。台北市政府亦得於現場揭示時，就查封財產之使用情形提出說明，如該財產確屬公用財物，且為其推行公務所必需或其移轉違反公共利益者，台北行政執行處當立即撤銷該不動產

DOI:10.6814/NCCU202001394

之查封行為[275]。

台北行政執行處對本案採取之執行方式係：查封北市府三十筆不動產，其中二十八筆之登記機關為台北市政府財政局，依台北市市有財產管理自治條例系爭規定，系爭土地為非公用財產。台北行政執行處即依強制執行法第 122 之 4 條規定執行之，即依同法第 76 條第 3 項，函請地政機關辦理查封登記。更認為僅是形式上進行查封登記，尚未進行現場揭示程序，故查封程序未完成，嗣後會同相關機關至現場執行時，若實際使用情形確屬公用財產，即予撤銷查封命令。惟本文以為，台北行政執行處之執行程序合法性殊值懷疑，首先依強制執行法第 76 條第 2 項，地政機關為查封登記，實則已生查封之效力，故台北執行處認為尚未進行現場揭示，查封未完成，此見解恐有違誤；次之，雖自形式觀察，土地登記情形為非公用財產，得予執行，然是否為公用財產，仍應以查封時土地實際利用情形予以判斷，是否確實為供公務所使用。故縱使形式登記為非公用財產，但基於維護公務推行之公益目的，仍不宜執行之。再者，強制執行法第 122 之 3 條第 2 項亦認為執行機關對系爭土地之可執行性有疑議時，應詢問債務人意見或為其他必要之調查。因此健保局為本案債權人，僅能取得土地謄本或財產清冊，基於公益之維護，土地實際利用之情形，仍有調查必要，故於函請地政機關辦理查封登記前，執行處應先行發函詢問市政府系爭土地之管理機關有關土地之實際使用情況，得避免查封後又予塗銷之情形，形成行政效率之減損。

上開台北市政府積欠健保費補助款案，於執行程序所涉爭議除了對公用財產之認定以及財產本身是否為維護公益所需者外，本文於此提供另一種思考路徑。蓋台北市政府為地方自治團體，係屬公法人，然健保局作為中央機關，對台北市

[275] 資料來源:法務部—新聞發布—澄清稿專區，法務部針對北高二市積欠健保費補助款移送執行情形提出說明，取自:https://www.moj.gov.tw/fp-791-49508-108e9-001.html。最後瀏覽日:2020 年 5 月 11 日。

DOI:10.6814/NCCU202001394

政府為行政執行時，除了涉及中央與地方之權限爭議外，台北市政府得否本於公法人之地位，主張其財產權因行政執行而受有侵害？

觀最高法院 93 年裁字第 1658 號行政裁定，抗告人台北市政府之主張節錄如下：「依據學說之見解，相對人於行使類似本件處分之自治監督手段時，仍受到法治國原則的制約，不得恣意為之，否則即違反憲法對地方自治之制度性保障。抗告人雖於本件行政爭訟確定前，由抗告人負擔相對人向金融機構就系爭補助款辦理融資所生之利息，以避免驟然執行對抗告人所生之損害，及暫停執行對相對人財務可能產生的影響；然相對人仍於獲接原審裁定後表示，堅持進行強制執行程序。參諸學說之見解，相對人執意不待行政爭訟之結果，逕以最激烈之方式、強行片面解決本件『中央政府與地方自治團體』間之爭議，顯已違反『補充原則』及『比例原則』；相對人率爾將系爭補助款債權移送強制執行之結果，更將造成抗告人財政之重大損害，妨害抗告人自治事項之推動，損及抗告人對其轄區居民負責之能力，從而有違『親善伙伴原則』。」

據此，吾人可以發現，台北市政府聲請停止執行之主張，係以地方自治權限受干預為主，並未主張公法人財產權受有侵害以茲救濟。然而，台北市政府具備公法人地位，而健保局對台北市政府之財產予以執行時，其法理基礎與執行界線為何，台北市政府得否主張其具有基本權利能力，而有財產權之適用，以茲對抗行政執行？

蓋地方自治團體具公法人之地位，係屬地域性公法社團法人，倘論及其是否具基本權利能力而得主張財產權，應回歸公法人有無基本權利能力之議題[276]。換言之，決定地方自治團體受行政執行時，得否主張財產權之適用，其法理基礎，

[276] 參見本文第三章 第二節 第一項之說明。

DOI:10.6814/NCCU202001394

毋寧繫於對地方自治團體法定組織地位之認識，亦即其屬於公法人。再者，進一步判斷其執行界線，即是從公法人之任務屬性予以論證。本文以為，應先區分地方自治團體其任務屬性，倘為「公共任務之履行」，係屬法定權限行使，無基本權利能力之適用，蓋此時所涉及者，通常係國家權力之劃分與權限界定之爭議，此類爭議之釐清與基本權利受侵害之議題無涉，反而應適用組織法規之規範[277]，例如國家與地方自治團體之權限劃分規範等。準此以言，此等公法人受行政執行時，自不得主張其財產權受侵害。反之，若公法人之任務係為「基本權保障之生活領域」，且國家機關之執行行為，對地方自治團體之干預達到「基本權典型之受危狀態」時，應認此時地方自治團體有財產權之適用，得透過訴訟主張之。若自比較法觀察，德國曾有學說指出，地方自治團體得否作為財產基本權利主體之爭議，其認為涉及私經濟營利活動之範疇，地方自治團體始有主張受財產權保護之必要，蓋地方自治團體經營私經濟行為時，類如自然人得主張財產權之保障與營業自由之地位，若因此受國家公權力干預，則形同自然人財產權與營業自由受侵害，而立於「基本權典型之受危狀態」[278]。

而對於台北市政府作為地方自治團體應繳交健保費補助款之爭議，應如何評價其依據修正前健保法所負之繳納任務，究屬其公共任務履行或屬「基本權保障之生活領域」之事項，本文以為得參酌釋字第 550 解釋理由書對於地方自治團體是否亦負有實施全民健康保險之義務所提出之釋示：「憲法基本國策條款乃指導國家政策及整體國家發展之方針，不以中央應受其規範為限，憲法第 155 條所稱國家為謀社會福利，應實施社會保險制度，係以實施社會保險制度作為謀社會福利之主要手段。而社會福利之事項，乃國家實現人民享有人性尊嚴之生活所應盡之照顧義務，除中央外，與居民生活關係更為密切之地方自治團體自亦應共同負擔（參照地方制度法第 18 條第 3 款第 1 目之規定），難謂地方自治團體對社會安

277 李建良、劉淑範，同註 117，頁 331。
278 李建良、劉淑範，同註 117，頁 386。

DOI:10.6814/NCCU202001394

全之基本國策實現無協力義務，因之國家推行全民健康保險之義務，係兼指中央與地方而言。…依憲法第 109 條第 1 項第 1 款、第 11 款暨第 110 條第 1 項第 1 款、第 10 款，各地方自治團體尚有辦理衛生、慈善公益事項等照顧其行政區域內居民生活之責任，此等義務雖不因全民健康保險之實施而免除，但其中部分亦得經由全民健康保險獲得實現。…本案爭執之全民健康保險法第 27 條責由地方自治團體按一定比例計算，補助各該類被保險人負擔之保險費，非屬實施全民健康保險法之執行費用，乃指保險對象獲取保障之對價，而成為提供保險給付之財源。此項保險費除由雇主負擔及中央補助部分外，地方政府予以補助，合於憲法要求由中央與地方共同建立社會安全制度之意旨，與首揭憲法條文尚無牴觸。…財政收支劃分法第 37 條第 1 項就各級政府支出之劃分，於第 1 款雖規定『由中央立法並執行者，歸中央』，固非專指執行事項之行政經費而言，然法律於符合首開條件時，尚得就此事項之財政責任分配為特別規定，矧該法第 4 條附表二、丙、直轄市支出項目，第 10 目明定社會福利支出，包括『辦理社會保險、社會救助、福利服務、國民就業、醫療保健等事業及補助之支出』均屬之。本案爭執之全民健康保險法第 27 條即屬此種特別規定，其支出之項目與上開財政收支劃分法附表之內容，亦相符合。」

承前述，本文認同釋字第 550 號解釋大法官多數意見之見解，認為全民健康保險之實施，性質上屬於憲法課予地方自治團體辦理社會福利等事項之法定職務。蓋基於憲法要求由中央與地方共同建立社會安全制度之意旨，全民健康保險之事項屬於中央與地方共同辦理。是以，地方自治團體對全民健康保險負有協力義務，係基於社會連帶、互助、危險分擔及公共利益之考量而使其盡社會責任分擔義務[279]。因此，台北市政府繳納健保費補助款，應認定為其作為地方自治團體，法定職務之履行，且依據財政收支劃分法系爭規定，此項保險費分擔義務之支出屬地

[279] 司法院釋字第 550 號解釋 陳計男大法官提出之協同意見書。

DOI:10.6814/NCCU202001394

方自治團體之社會福利支出事項，更可佐證由地方自治團體繳納健保費補助款之任務性質，屬於其作為地方自治團體增進地方居民社會福利之公共任務履行。

是以，台北市政府繳納健保補助款，屬憲法、財政收支劃分法等相關法規課予地方自治團體協力達成社會安全事項之義務，本文以為，此種義務對地方自治團體而言，應屬公共任務之履行，為其法定權限行使，涉及國家與地方自治團體對全民健康保險實施之權限劃分，無涉基本權之行使，非屬「基本權保障之生活領域」。再者，從另一角度思考，若衡酌繳納比例或金額是否違憲等疑問，尚有地方自治之財政自主權得以主張，此時財產權此種經濟性基本權利之主張，非地方自治團體履行繳納義務所不可欠缺之條件，遂難認其有如同自然人般因受行政執行而使財產權遭公權力侵害之情形，而形成「基本權典型之受危狀態」，故此時應無公法人基本權利能力之適用。因此，於健保局聲請對台北市政府之財產為行政執行時，其無法主張受有財產權之保障，乃屬當然。

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU202001394

DOI:10.6814/NCCU202001394

第四章 執行案例分析

本論文於第三章論述各項執行標的，進而爬梳、整理強制執行法與其他法規中可執行與不可執行者。以此為基礎，部分執行標的之可執行性或執行方式之探討，較具爭議且需較多篇幅予以論述者，本論文即於第四章探討之。此些案例包含：刑事扣押與行政執行之競合、營業秘密之可執行性、保單價值準備金。本章將臚列包含最高法院、高等法院之判例、判決，與法務部行政執行署之聲明異議等實務見解，以及歷來學說，一併進行分析，繼而提出個人見解。

第一節 刑事扣押與行政執行之競合

依刑事訴訟法第 133 條第 1 項之規定，得為證據或得沒收之物，得扣押之。上開刑事扣押物，同時亦可能為強制執行或行政執行之標的，此時即發生競合。過往對於此種競合情形，多採納實務與學說見解處理之，從結果觀察，多以刑事沒收程序優先，蓋沒收程序具有預防犯罪及沒收不法利得之公益目的。然而，我國於民國 105 年施行刑法與刑事訴訟法之沒收新制，尤其是刑事訴訟法第 133 條第 6 項與刑法第 38 之 3 條第 2 項，分別認定刑事扣押不妨礙民事假扣押、假處分及終局執行之查封、扣押，以及沒收裁判確定後，第三人對沒收標的之權利或因犯罪而得行使之債權均不受影響。上開對於刑事扣押與行政執行程序之優先性產生何種影響，實務又應如何適用，對過往見解是否有所變更，亦生疑義，而學說上也產生諸多討論，以下析之。

DOI:10.6814/NCCU202001394

第一項 刑事沒收之目的

於民國 105 年修正通過沒收新制前，沒收在刑法之定位係「從刑」的一種，於裁判時併宣告之，違禁物得單獨宣告沒收。然而，也因為沒收在舊法時代之定位僅具從屬性，須附麗於有罪判決始得宣告，且犯罪所得之概念不明，第三人之犯罪所得無法沒收，以上皆是過去刑法沒收制度長期以來存在而未受重視之漏洞，隨著部分社會矚目的刑事案件發生[280]，而重新受到注意，也因此促成 105 年刑法沒收新制之施行[281]。

過去刑法將沒收定位為「從刑」，性質上屬於刑罰，且須附麗於主刑之存在始可宣告。換言之，能宣告沒收者，須為有罪或免刑判決，且僅有違禁物或專科沒收之物可單獨宣告沒收[282]。因此對於沒收之性質認定，學說上有認為，依舊刑法第 38 條第 1 項及第 3 項之規定，供犯罪所用或犯罪預備之物，或是因犯罪所生或所得之物，以屬於犯罪行為人者為限，得沒收之。故沒收係屬剝奪犯罪人財產之刑罰，是特殊型態的財產刑[283]。而實務則認為：「沒收為從刑之一種，具有刑罰及保安處分之性質，且與主刑有從屬關係，依主從不可分原則，應於裁判時附隨於主刑而宣告[284]。」換言之，過去刑法之沒收，具有刑罰之性質，然同時亦具有保安處分之性質。

然而刑法修正後，立法者對沒收之性質，則參考外國立法例，將其「去從刑

280 例如拉法葉艦案軍火商汪傳浦，其犯罪所得之沒收、大統混油案中，大統長基公司之不法所得無法沒收等案例。

281 薛智仁，刑事沒收制度之現代化：2015 年沒收實體法之立法疑義，臺大法學論叢，第 44 卷第 3 期，頁 1055-1056，2015 年 9 月。

282 王皇玉，2015 年刑事法發展回顧：刑法沒收制度之變革，臺大法學論叢，第 45 卷特刊，頁 1619，2016 年 11 月。

283 盧映潔，刑事制裁體系：第一講：刑事制裁體系概說，月旦法學教室，第 37 期，頁 75，2005 年 11 月。

284 最高法院 91 年度臺非字第 67 號判決。

DOI:10.6814/NCCU202001394

化」，此後沒收不再具有刑罰性質，且是刑罰與保安處分外的法律效果，具有獨立性[285]。依現行刑法第 38 條，得沒收者包含違禁物、屬於犯罪行為人之供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物。立法者認為違禁物之沒收，其目的係違禁物本身即具有社會危害性；犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，沒收之目的在於剝奪其所有以預防犯罪。同法第 38 之 1 條則為犯罪利得之沒收，立法者認為犯罪所得之沒收係屬類似不當得利之衡平措施，其目的亦為徹底剝奪犯罪所得，根絕犯罪誘因[286]。綜上所述，現行沒收制度，已不再具有刑罰性，作為刑法上單獨之法律效果，其主要目的係為預防犯罪。

此外，亦有學者從憲法財產權保障之觀點論述，認為利得沒收之法理基礎係為任何人皆不能因不法獲得利益，是以，不法利得者對不法利得之支配利用不得主張合理信賴保護，亦即其因刑事不法行為所獲得之不法利益須受剝奪。而犯罪物沒收之標的本質係受憲法保障之財產權，惟修法後，沒收不具有刑罰性，因此對財產權之干預，不再強調以罪責原則限制刑罰權發動，而是財產權人對財產權之行使是否已逾越憲法財產權所保障之合理範圍，並以此彰顯沒收制度在刑事政策上預防犯罪之目的。換言之，憲法雖保障人民財產權，惟系爭權利之行使，仍有其社會義務。若權利人之財產權行使，已違背其社會義務，在合憲之法律規定下，財產權行使即應受到限制。就犯罪物沒收而言，權利人對系爭物品之支配使用，已形成不法，造成社會秩序之危害，在財產秩序維護與預防犯罪之目的下，經由刑法之沒收制度，限制甚至剝奪財產權人所有及支配使用財產之憲法保障[287]。

綜上所述，不論從修法理由或由憲法財產權保障之角度觀察，對犯罪物之沒收及不法利得之沒收，皆已跳脫對行為人施以刑罰之構想，於刑事政策上之目標

285 刑法第 2 條修法理由。

286 刑法第 38 之 1 條、38 之 2 條立法理由。

287 李聖傑，犯罪物沒收，月旦法學雜誌，第 251 期，頁 61-62，2016 年 4 月；王皇玉，同註 282，頁 1620。

DOI:10.6814/NCCU202001394

係為預防犯罪，剝奪不法利得，回復正常財產秩序等。倘自憲法財產權保障之角度觀之，則著重財產權之保障仍應合於其社會性義務之維持。沒收制度即是在刑事政策上，對上開財產權保障之社會性義務，予以呼應。此外，沒收制度既係國家對人民之干預性處分，亦須遵循比例原則等法治國原則之限制，自不待言。

第二項 刑法修正前關於沒收與行政執行競合之相關見解

在刑法沒收新制修正通過前，對於刑事沒收與民事執行、行政執行間之競合，仰賴實務與學說見解予以解決，率依行政執行法第 26 條，行政執行程序準用強制執行法之規定。是以，對於沒收與民事執行程序競合之相關見解，行政執行亦得適用之，合先敘明。而沒收與民事執行程序競合之意義係為，倘認為刑事沒收優先於民事執行，則國家追訴不法犯罪利得之目的優先於私法債權之實現，因此債權人之債權可能無法實現；若認為民事執行程序優先於刑事沒收程序，則債務人以其不法利得或沒收物清償完畢私法債權，形同國家使債務人享有不法利得，而使沒收制度預防犯罪及追溯不法犯罪利得之政策目的落空。換言之，沒收與民事執行程序之競合，實則為兩者間立法目的，以何者為優先之考量[288]。

第一款 學說見解

刑事沒收之財產得否為執行標的，需視扣押目的而定。如係作為證據之用或因行政處分而暫時扣押、扣留者，於發還或撤銷處分前，雖不得為執行之標的，在發還或行政處分撤銷後，則得為執行標的；若其扣押目的係為沒收者，則不得作為執行標的[289]。準此，學說見解亦將執行程序分為保全與終局執行兩個階段，

[288] 胡天賜，從刑法沒收新制探討行政執行與沒收之優先順序，法務通訊，第 2843 期，頁 7-8，2017 年 3 月。

[289] 楊與齡，同註 72，頁 54。

DOI:10.6814/NCCU202001394

於保全程序時，民事扣押與刑事扣押得以併存；惟終局執行時，仍以刑事沒收優先，私法債權僅能就未經刑事沒收之物執行取償之[290]。

第二款 實務見解

曾有實務見解認為：「沒收漢奸財產，乃國家刑罰權之行使，縱令漢奸負有普通債務，但在未清償以前，其財產仍屬於漢奸所有，如依修正懲治漢奸條例第九條第一項或第二項規定沒收時，對於沒收前漢奸所負之普通債務，自無庸由該財產上予以清償[291]。」是以，上開實務認為刑事沒收確定後，普通債權已無強制執行之可能，亦即以刑事沒收之預防犯罪目的優先於民事執行保障人民財產權之目的[292]。

惟之後釋字第 37 號解釋認為：「執行機關執行特種刑事案件沒收之財產，對於受刑人所負債務固非當然負清償之責。惟揆諸憲法第十五條保障人民財產權之精神，如不知情之第三人就其合法成立之債權有所主張時，依刑事訴訟法第四百七十五條之規定，應依強制執行法有關各條規定辦理。」依本號釋字之見解，刑法沒收之財產，民事債權並不能主張強制執行而受償，惟為保護善意第三人，若其係因善意而不知執行標的係屬沒收財產者，則其民事債權得對刑事沒收財產予以執行之[293]。且所謂「應依強制執行法有關各條規定辦理」，係指依強制執行法第 31 條，多數債權人就同一財產聲請參與分配之規定辦理之[294]。

刑事扣押與民事執行間之競合，實務則採納前開學說見解，認為經刑事法院

290 胡天賜，同註 288，頁 8-9。
291 司法院院字 2207 號解釋。
292 胡天賜，同註 288，頁 8。
293 胡天賜，同註 288，頁 8。
294 陳典聖，刑事扣押程序與強制執行程序之競合與處理，月旦裁判時報，第 61 期，頁 70，2017 年 7 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

裁定宣告沒收之物，不得為強制執行之標的。惟宣告沒收之裁定確定前，得向檢察署核發附條件之扣押命令，待刑事案件裁判確定未宣告沒收或刑事案件終結，得發還債務人或撤銷禁止處分時，得由法院扣押之[295]。因此，除了裁定確定沒收之物不得為執行標的外，刑事扣押之標的，民事執行亦得核發附條件之扣押命令扣押之，惟需待將來判決未諭知沒收或保全扣押失去效力時，始得由執行法院進行換價程序。

對於刑事扣押與行政執行間之競合，行政執行署曾有見解認為：經刑事扣押之財產，行政執行署仍得扣押之，因地檢署依刑事訴訟法相關規定對義務人財產予以扣押，係為保全證據、追繳等，與嗣後行政執行署之扣押係為滿足移送機關債權受償之目的並不相同，然二者並無互相排擠或效力優劣之分，無不能併存之情事。而刑事扣押之財產，行政執行署仍得核發扣押命令扣押，然原則上應考量刑事扣押之目的，始得進行換價程序，應先查明檢察官扣押之目的，係為保全證據，或為追徵，或是否待發還被害人後，再決定應否核發換價命令或其他妥適處理[296]。是以，行政執行署之見解認為在扣押階段因為刑事扣押與行政執行之目的不同，因此兩者得以並存，換價程序則須視當初扣押之目的而決定是否得以換價，但並未進一步言明何種目的、得否換價、不得換價應如何處理等問題。

第三項 刑法修正後關於沒收與行政執行競合之相關條文與見解分析

第一款 刑法第 38 之 3 條立法理由與問題初探

295 法院辦理民事執行實務參考手冊，頁 405-406，司法院，2019 年 11 月。
296 法務部行政執行署法規及業務諮詢委員會第 55 次會議決議意旨參照。

DOI:10.6814/NCCU202001394

105 年刑法修正後，新增第 38 之 3 條：「第 38 條之物及第 38 之 1 條犯罪所得之所有權或其他權利，於沒收裁判確定時移轉為國家所有（第 1 項）。前項情形，第三人對沒收標的之權利或因犯罪而得行使之債權均不受影響（第二項）。第一項之沒收裁判，於確定前，具有禁止處分之效力（第三項）。」觀修正理由，基於被害人保護優先及交易安全之維護，不僅第三人對於沒收標的之權利不應受沒收裁判確定效力影響，對於國家沒收或追徵之財產，因與犯罪行為有關，自應賦予被害人優先行使其債權之權利，以避免因犯罪行為人履行不能，致求償無門，有害於被害人權利之實現。是以，沒收標的自沒收裁判確定時起，移轉為國家所有，原則上自此時點起，系爭沒收物即喪失原作為債務人擔保債務之責任財產地位，惟沒收制度仍有維護交易安全及優先保護被害人之規範目的，故於第三人對沒收標的有權利得主張或因犯罪而得行使之債權，此兩種情形下，沒收物例外得為其他執行程序之執行標的[297]。

從上開條文文義解釋觀之，在沒收裁定確定後，始產生沒收物移轉國家所有之效力，然而，在沒收裁定宣告後確定前，或針對得為證據或得沒收之物，已為刑事扣押後（刑事訴訟法第 133 條第 1 項），民事及行政執行程序得否以系爭刑事扣押物為執行標的？此外，本條第 2 項所稱「第三人對沒收標的之權利」，所指權利為何？而本條第 3 項及刑事訴訟法第 133 條第 6 項，沒收裁判確定前與刑事扣押皆具有「禁止處分」之效力，所謂何指？以上問題皆與本論文欲探討之沒收新制與其他執行程序之競合如何操作有密切關連性。

第二款 沒收裁判確定後產生移轉效力

第一目 國家因沒收裁判確定取得財產之行為性質

[297] 楊智守，刑事沒收裁判確定前後與民事強制執行之衝突探究—兼評最高法院 106 年度台抗字第 669 號刑事裁定，法令月刊，第 69 卷第 7 期，頁 64，2018 年 7 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

本條第 1 項得移轉為國家所有者，係「沒收」裁定確定者，而不及於「追徵」，合先敘明。而國家取得沒收物之所有權或其他權利，此種取得行為之性質為何，有學者認為，自文義解釋觀之，條文使用「移轉」之用語，即與創設不同，故文義上應解釋為繼受取得，且沒收之立法目的係國家剝奪犯罪人之不法利得，欲實現此目的，僅需將移轉行為定性為繼受取得即可，而不須認為國家原始取得系爭沒收物。再者，認定為既受取得，在體系解釋上，亦可符合同條第 2 項保護第三人權利之目的[298]。其他見解則認為，通說認為，特定物一經沒收，即由國家原始取得所有權[299]，然而依照司法院院解字 3855 號[300]、第 3949 號[301]認為沒收標的物上之其他物權不因沒收而消滅，故該權利應受保護，此見解即與刑法第 38 條之 3 第 2 項所規定，沒收標的物裁定確定後，移轉國有之效力不影響第三人對沒收物之權利，相同。準此，應認為國家因沒收裁定確定，而取得人民財產之行為性質，係在原始取得之原則下，於刑法第 38 之 3 條第 2 項容許例外情形，故係屬「有限制的原始取得」[302]。

本文亦認同國家移轉取得沒收物，係屬有限制的原始取得，除了歷來學說對沒收之性質界定，皆認為屬原始取得外，從刑法第 38 之 3 條第 2 項觀之，亦僅

298 洪志明，刑法沒收制度修正後對刑事執行及行政執行程序之影響，靜宜法學，第 7 期，頁 112-113，2018 年 12 月。

299 國家對於沒收物之取得，係屬原始取得或繼受取得，關係到第三人在沒收物上之權利（例如民法之他項權利）之存否與行使，一般通說多認為國家對於沒收物之取得為原始取得。參閱林山田（2002），《刑法通論（下冊）》，頁 450；楊建華（1998），《刑法總則之比較與檢討》，頁 324；蘇俊雄（2000），《刑法總論III》，頁 252；轉引自傅美惠（2004），〈論沒收—刑法修正草案「沒收」規範評析〉，《國立中正大學法學集刊》，第 17 期，頁 184。

300 司法院院解字第 3855 號：「禁煙、禁毒治罪條例第十八條第一項沒收供犯罪所用之財產(包括動產不動產)，應以其所有權屬於犯人者為限，該財產先與他人設定抵押權者，仍應予以沒收，抵押權人不能於強制執行時，提起異議之訴，惟其抵押權不因此而受影響。」

301 司法院院解字第 3949 號：「在裁判沒收漢奸財產前誤將漢奸之父母兄弟財產或其配偶特有財產一併查封，如係經行政機關所為者，該父母等自得依訴願程序提起訴願，如係經檢察官或法院所為者該父母等，自可依刑事訴訟法上關於扣押之規定請求發還，若已經裁判沒收確定，則應參照執行沒收漢奸財產應注意事項第二項第三項聲請異議，或向法院起訴。又查封人之漢奸財產果該漢奸在未為漢奸前，已與第三人共有或已與第三人設定之其他物權，縱其財產被查封而該第三人之權利，並不因查封而消滅。」

302 楊智守，同註 297，頁 65-66。

DOI:10.6814/NCCU202001394

有法條明列之兩種情形，得不受國家移轉效力之限制，顯見仍是在由國家取得之原則上，為了保障交易安全跟被害人之保護所作的例外。故國家移轉取得沒收物之行為，應界定為「有限制的原始取得」較為妥適。

第二目 不受沒收裁判確定移轉效力限制之情形

依刑事訴訟法第 38 之 3 條第 2 項，在沒收裁定確定後，不受沒收物移轉國有效力限制之情形，包含「第三人對沒收標的之權利」或「因犯罪而得行使之債權」，其中較有疑義的是「第三人對沒收標的之權利」，所謂權利之範圍為何。

刑事訴訟法第 38 之 3 條第 2 項，所謂第三人不受影響之「權利」，有學者認為僅限於限定物權等絕對權，且絕對權具有追及效力，方能於沒收宣告確定後仍對國家有所主張[303]。同此見解者，除了認為因為保護交易安全及物權具有追及效力，故此處權利僅指物權外，更進一步指出，第三人不受影響之權利，並不包含普通債權，蓋若允許以沒收之犯罪所得為債務人清償普通債權，實則變相讓被害人保有犯罪所得，有助長犯罪之虞，進而與新法立法目的認為，任何人皆不得保留犯罪所得相牴觸[304]。

然亦有學說持不同見解，其首先認定不受限制之第三人權利包含物權，惟刑法第 38 條之 3 第 2 項僅稱「第三人對沒收標的之權利」，並未限定「存在於沒收標的之權利」，且條文亦未排除債權關係之適用。此外，觀刑事訴訟法第 133 條第 6 項，刑事扣押不妨礙民事假扣押、假處分及終局執行之查封、扣押，亦即在沒收裁定確定前，已存有刑事扣押，縱債權人對沒收物聲請民事強制執行，兩者亦得並存，非刑事扣押有優先效力。且理論上，當債權人透過強制執行程序與執

303 洪志明，同註 298，頁 49。
304 陳典聖，同註 294，頁 70。

DOI:10.6814/NCCU202001394

行標的物建立執行法律關係時，應可認債權人已充分且積極行使其權利，故其交易安全亦應合於立法目的而受保障。亦即，基於刑事扣押與民事執行於保全階段之效力係平行關係，且法條亦明定沒收裁定確定後，第三人之權利不受影響，因此在保障第三人交易安全目的下，盱衡第三人聲請民事強制執行，係積極維護其權利之實現。綜上所述，經債權人聲請執行之民事執行程序，本非為刑事扣押程序作嫁，使得民事執行僅能停留在保全階段，如此而忽略對民事債權人之保障，甚至可說是與民爭利[305]，蓋有刑事扣押之存在而不能進行至終局執行階段，如此並不合於保障第三人交易安全之立法目的。故而，凡在沒收裁判確定前，債權人已就沒收標的建立執行法律關係者，應認為亦屬刑法第 38 條之 3 第 2 項所稱不受影響之第三人[306]。

第三款 刑事扣押與其他執行程序之競合

第一目 沒收裁定確定前的禁止處分之效力

刑事沒收之目的在於預防犯罪與剝奪不法所得，因此刑事沒收亦形成對人民財產權之干預。而在沒收裁定確定前，國家對人民財產權實施具禁止處分效力之措施，包含保全扣押及沒收裁判，保全扣押係規定於刑事訴訟法第 133 條以下，是國家對物取得占有、管領之強制處分[307]，依據刑事訴訟法第 133 條第 6 項發生禁止處分之效力。而沒收裁判係依據刑法第 38 條之 3 第 3 項，是以，已受沒收裁判之標的物，在確定前即具有禁止處分效力[308]。

---

305 劉邦繡，論偵查程序中犯罪利得扣押與強制執行程序金錢債權扣押收取之競合，月旦裁判時報，頁 56，2017 年 7 月。

306 楊智守，同註 297，頁 67-68。

307 王士帆，犯罪所得沒收與追徵之保全扣押—談立法定位，月旦裁判時報，第 48 期，頁 66，2016 年 6 月。

308 楊智守，同註 297，頁 70。

DOI:10.6814/NCCU202001394

準此以言，保全扣押之目的，係為保全刑法沒收犯罪所得之保全手段，確保將來犯罪所得沒收判決之執行。且修法理由指出，刑法第 38 之 3 條第 3 項沒收裁判，為避免判決後執行前，犯罪行為人脫產致無法執行其犯罪所得，故使沒收裁判具有禁止處分之效力。惟禁止處分效力所為何指，條文並無從得知，學說認為[309]，此處禁止處分之效力，係指沒收物縱於扣押或經沒收裁判確定，經犯罪行為人對沒收物為移轉或其他處分，該移轉或處分不生效力，不得對抗國家，亦即相當於強制執行法第 51 條第 2 項所定扣押之效力[310]。

第二目 刑事扣押與其他執行之競合分析

一、刑事扣押標的得為其他執行程序之執行標的

探究刑事扣押與其他執行程序之競合前，應先確立者，係刑事沒收物得否作為其他執行程序之執行標的。從前開所論述者，於沒收舊制下的實務與學說見解，皆認為經法院宣告沒收確定之物，不得為強制執行標的，而在沒收裁定確定前，得核發附條件之扣押命令。故而雖採刑事優先原則，惟並不排除其他執行程序[311]。

而刑事扣押與民事強制執行之間，並不具有「禁止雙重查封」關係，於沒收新制通過後，依刑事訴訟法第 133 條第 6 項，刑事保全扣押，並不妨礙民事保全與執行程序之扣押與查封，故僅是不妨礙，而非不得重複查封扣押。亦即刑事訴訟有保全沒收執行之必要時，不因標的物已受民事強制執行程序查封而遽認無扣押必要[312]，且兩者併存，亦非如強制執行法第 33 之 1 條、33 之 2 條及行政執行

309 楊智守，同註 297，頁 77；陳典聖，同註 294，頁 67；陳文貴，刑事訴訟法增訂保全扣押相關條文立法過程與簡釋，司法周刊，第 1805 期，頁 26，2016 年 7 月。

310 強制執行法第 51 條第 2 項：「實施查封後，債務人就查封物所為移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行為，對於債權人不生效力。」

311 楊智守，同註 297，頁 72。

312 楊智守，同註 297，頁 73。

DOI:10.6814/NCCU202001394

法第 16 條，在禁止雙重查封原則下，對後執行事件，於聲請時發生潛在查封效力，而合併於先執行程序[313]。此外，若從目的觀察，刑事保全扣押之目的包含保全證據及保全不法利得之日後剝奪，然而民事執行扣押之目的係為保全私法債權之受償，行政執行扣押之目的係為保全公法上金錢給付義務之受償，皆與刑事扣押之目的不同，故而在沒收新制下，刑事扣押與其他執行程序間應無優劣關係[314]。

是以，本文以為，依刑事訴訟法第 133 條第 6 項之意旨，刑事扣押既不妨礙民事執行之扣押，兩者無優劣效力區分，則過去實務與學說認為民事法院應對刑事扣押物核發附條件之執行命令，此見解在沒收新制下，應變更為核發扣押命令即可。

二、保全證據之刑事扣押與其他執行程序競合

若刑事扣押之目的係為保全證據，又有其他民事執行與之競合，則此處應認為基於追訴犯罪之目的，民事執行滿足債權之目的宜退讓，待已無證據調查必要時，由檢察署通知執行機關領回扣押物，再予以變價之[315]。

三、保全沒收之刑事扣押與其他執行程序之競合

有學者認為，若為刑事保全沒收之扣押先實施者，於標的物已經沒收宣告裁定確定者，基於交易安全之保障，若民事強制執行債權人，已就特定物建立執行法律關係者，則執行債權人自應屬上揭刑法第 38 之 3 條第 2 項所定不受影響之「第三人」，故得對已移轉國有之沒收物主張權利[316]。

313 張登科，同註 60，頁 251-252。
314 洪志明，同註 298，頁 50。
315 陳典聖，同註 294，頁 74。
316 楊智守，同註 297，頁 73-74。

DOI:10.6814/NCCU202001394

若為其他執行程序先於刑事保全沒收之扣押者，則基於刑事扣押與民事執行之目的相異，執行法院或執行機關縱已查封或扣押義務人財產，惟其效力僅在禁止債務人就該財產為自由處分，無排除國家基於刑罰權之作用。故針對該標的物，刑事法院仍得扣押之，或為沒收宣告[317]。

第四項 小結

沒收新制通過後，對於刑事扣押與沒收裁定確定後之效力，分別於刑事訴訟法與刑法中予以規定，因此對於刑事扣押與其他執行程序如何競合，亦產生與過去相異之見解與操作。首先，吾人從修法理由可以探知，「沒收」去從刑化，成為單獨法律效果，目的在於透過剝奪不法利得以預防犯罪，故而亦形成國家對人民財產權之干預。修法前，學說與實務對刑事扣押與其他執行程序之競合，則認為凡裁定確定沒收之物不得為執行標的，而刑事扣押之標的物，與其他執行程序得併存，故亦得核發附條件之扣押命令扣押之，待將來未諭知沒收，扣押物再交由執行機關進行變價程序。

而刑法第 38 之 3 條第 1 項，國家移轉沒收物為國有，此移轉行為之性質，本文以為係屬「有限制的原始取得」。蓋沒收物移轉國有之性質，係在原始取得之基礎上，於同條第 2 項，對於第三人對沒收標的之權利及因犯罪而得行使之債權提供例外，故移轉行為之性質，應屬有限制的原始取得。本條第 2 項所稱「第三人對沒收標的之權利」，學說上多認為僅包含物權，然而本文以為，基於修法理由保障交易安全之目的，且對第三人之權利，亦未明文排除普通債權，若僅限縮於物權，似有限縮條文適用範圍之疑義，未能達成保障交易安全之目的，故凡

[317] 楊智守，同註 297，頁 74-76。

DOI:10.6814/NCCU202001394

債權人透過強制執行程序與執行標的物建立執行法律關係時，應認債權人已充分且積極行使其權利，故應認其債權係屬刑法第 38 之 3 條第 2 項所稱「第三人對沒收標的之權利」。而因犯罪得行使之債權，其目的係為保障受害人之求償，故亦不受沒收物移轉國有之影響。

然而修法後，刑事訴訟法第 133 條第 6 項規定刑事扣押不妨礙民事執行程序，且具有禁止效力，沒收裁判亦同。因此可以確定刑事扣押與其他執行程序得為併存關係，效力上並不存在優劣區分。且過去實務認為刑事扣押後，其他執行程序得對刑事扣押標的核發附條件之執行命令，修法後應予變更不再適用，而應直接核發扣押命令。

刑事扣押程序與其他執行程序之競合，首先若為保全證據之扣押與其他執行程序之競合，本文以為，應認為基於追訴犯罪之目的，民事執行宜退讓，待已無證據調查必要時，由檢察署通知執行機關領回扣押物，再予變價之。若為刑事保全沒收扣押先實施者，其他執行程序之扣押得與刑事扣押併存，兩者間並無雙重扣押禁止之適用。且基於交易安全之保障，若民事強制執行債權人，已就特定物建立執行法律關係者，或債權人有物權得主張者，則執行債權人自應屬上揭刑法第 38 條之 3 第 2 項所定不受影響之「第三人」，在沒收裁定宣告確定後，得對已移轉國有之沒收物主張權利。若為其他執行程序先於刑事保全沒收之扣押者，蓋刑事扣押與其他執行程序之目的相異，如民事執行係為保障債權人財產權與交易安全之維護，而公法上金錢給付義務之執行，係為維護公益，例如稅捐公平原則，或維護社會安全制度存續所需繳納之健保、勞保等保險費等，顯見目的皆與刑事扣押及沒收之執行不同，而刑事扣押與行政執行，本文以為，自大方向論之，皆以公益為目的，亦難謂有何者所欲達成目的較為優先。故執行法院或執行機關縱已查封或扣押義務人財產，惟其效力僅在禁止債務人就該財產為自由處分，無排

DOI:10.6814/NCCU202001394

除國家基於刑罰權之作用，故針對該標的物，刑事法院仍得扣押之，或為沒收宣告。

第二節 營業秘密之可執行性

營業秘密之定義與要件，於本論文第三章、第四節、第一項、第二款、第一目、二、(三)，頁 64 以下說明之，本段僅針對營業秘密之可執行性予以論述。

第一項 現行法規

依營業秘密法第 8 條：「營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」而不得為執行標的之原因，觀本條立法理由：「營業秘密若得設質或為強制執行之標的，則於未受清償拍賣時，欲參與投標者勢有了解營業秘密之內容，以決定其投標價格之必要，如此將使參與投標者均有知悉他人營業秘密之機會，對營業秘密所有人之保護顯有未周。又營業秘密並無登記、公告等公示制度，無法如商標專用權、專利權、著作權之設質予以登記對抗效力，故不宜設質，爰明定營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」是以，現行營業秘密法認為營業秘密不具公示制度，且可能於拍賣程序中無法維持其秘密性，因此不得為設質或執行之標的。

第二項 營業秘密之性質

現行法制認為營業秘密不得為質權及強制執行之標的，蓋營業秘密之「秘密性」可能在設定質權或強制執行過程中無法維持。然而此部分或可於執行過程中以加強保密性等方式予以克服。吾人以為對於營業秘密可否設質或執行之核心毋

DOI:10.6814/NCCU202001394

寧營業秘密是財產權或僅是一種利益。然而營業秘密法在第 2 條僅揭示營業秘密之定義，惟整部法律中亦未見出現「營業秘密權」之用語，因此營業秘密係權利或僅為利益，從法條中尚無法明確判斷。

營業秘密如何定性，有以下幾種見解，如學者謝銘洋認為營業秘密是一種「受保護之地位」，蓋保護營業秘密之目的在於維護產業間之競爭倫理，是故，營業秘密法所享有的是「受到保護之地位」而非「權利」。而世界各國不願賦予營業秘密權利之地位，使其享有如專利般具有之排他性，係因營業秘密僅禁止他人以不正當方式取得營業秘密（營業秘密法第 10 條第 2 項），但他人以正當方法得知營業秘密，例如以自行研發之方式得知營業秘密之內容，法律並不加以禁止，換言之，營業秘密並非具有獨占效力或排他性之權利[318]。

學者章忠信則指出，自比較法觀察，大多數國家以公平交易法保護營業秘密，係因營業秘密並非智慧財產權，而僅是在保護公平競爭的法制下，所衍生對事業或從業人員之「利益」。且根據 TRIPS 協定第 39 條，雖要求國家需保護營業秘密，但亦未承認營業秘密是一種權利。若考量智慧財產權法制之體系，以及營業秘密法之立法理由與目的，亦認營業秘密係為一種利益，蓋秘密之保護，並非積極給予營業秘密所有人專有之權利而排除他人，僅是給予其一個較低度之保護，禁止他人以不正當方法取得秘密，進而維持公平競爭秩序。是以，本質上營業秘密並無法作為一種「權利」。然而我國現行營業秘密法第 6 條規範營業秘密得讓與之規定，及第 11 條至第 13 條營業秘密受侵害時享有損害賠償請求權之規定，使營業秘密之定性在我國營業秘密法上又成為了「權利」，如此，在營業秘密法中就應直接以「營業秘密權」稱之[319]。

318 資料來源:經濟部智慧財產局—營業秘密相關研究報告，營業秘密之保護與管理—謝銘洋，取自: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-7-207076-de87f-1.html。最後瀏覽日:2020 年 6 月 15 日。

319 資料來源:著作權筆記—營業秘密？權利？利益？—章忠信，取自:http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=8&aid=2469 最後瀏覽日:2020 年 5 月 17 日。

DOI:10.6814/NCCU202001394

在比較法上，以美國為例，早期對營業秘密之保護，所強調者係「秘密性」之維持，以及發明或發現營業秘密之人對營業秘密所有之財產權，因此營業秘密於 20 世紀初被歸類為侵權法之一部。但這種看法亦逐漸改變，最近幾十年來，營業秘密已被視為一種智慧財產權，保護營業秘密之立法目的與專利法和著作權法基本上相似。例如在 Kewanee Oil Co.訴 Bicron Corp.一案中，最高法院對營業秘密法引用之經濟原理，與專利和著作權有所類似，因此認為營業秘密與專利和著作權皆有促進公司創新，並鼓勵創作人之發明之功能[320]。是以，美國法將營業秘密視為智慧財產權之一種，且與商標、著作權之保護目的類似，係促進創新，鼓勵資訊揭露。縱然營業秘密具有「秘密性」，似與資訊揭露為相背馳之概念，然美國營業秘密法係透過以法律加強對營業秘密之保護，取代倘法律保護不足時，私人將以物理性之方式保護之情形，例如：簽訂契約、或施工將設備遮蔽予以保密之等措施[321]。是以，透過強化法制對營業秘密之秘密性保護，有助於智慧財產權之流通，進而更能提升產業之發展。

本文以為，營業秘密應定性為權利。縱外國法例多數因營業秘密不具排他性，僅將其視為具有財產地位之利益，然而我國立法之設計，使營業秘密得作為移轉、處分之標的，且受不當侵害時亦得享有損害賠償請求權之法律實力。在此脈絡下，縱未於條文中以「營業秘密權」命名之，亦難以否定營業秘密具備權利外觀。準此，在營業秘密法之法體系上，應承認營業秘密為權利[322]。此外，營業秘密具有巨大之經濟價值，其保護涉及公平競爭秩序之維護，若能將營業秘密從利益提升至權利之層次，對於營業秘密之保護將更全面且完善，如此亦能提升營業秘密之

320 Deepa Varadarajan,*The Trade Secret-Contract Interface*,103 Iowa Law Review1543, 1548-1551(2018).

321 Mark A. Lemley, *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, 61 Stan. L. Rev. 311,329-336(2008).

322 王偉霖，營業秘密之理論基礎，載：營業秘密法之理論與實務，頁 21-22，2020 年 5 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

價值[323]。一旦價值提升，營業秘密之保護將更受重視，如此始能達成營業秘密法之立法目的。

第三項 營業秘密之可執行性與執行程序

承前述，本文認為營業秘密應視為權利，與其他智慧財產權同為受保護之無體財產權。因此，營業秘密權非屬動產、不動產或對第三人之債權，為其他財產權，則其執行方式，應依強制執行法第 117 條規定，為其他財產權之執行。是以，營業秘密權之扣押程序，依強制執行法第 117 條準用第 115 條第 1 項，應對持有營業秘密之義務人核發扣押命令。惟有別於專利權或商標權，具有登記制度，故此種智慧財產權於扣押時，扣押命令除義務人外，尚須核發予登記機關，即經濟部智慧財產局，請其辦理禁止義務人所有商標（或專利）為移轉或其他一切處分之登記，故對營業秘密之扣押命令僅需到達義務人即發生扣押效力[324]。惟有論者謂，蓋營業秘密權有其特殊性，亦即其秘密性之維持，故未來若營業秘密權得為執行標的時，仍宜通知該管機關即經濟部智慧財產局作行政管理上之註記，類似監理所為車輛管理之登記，以利於行政管理及交易安全之維護[325]。

而營業秘密之換價程序，是否適用強制執行法第 115 條第 1 項及第 2 項之收取命令、移轉命令與支付轉給命令？究營業秘密權之性質，係屬無體財產權，並非存在於物體之上，亦非屬債務人對第三人之債權，故無法以上開執行命令換價之。是以，應依同法第 115 條第 3 項，準用動產拍賣、變賣之規定。而在拍賣或

323 S. J Soltysinski ,Are Trade Secrets Property? 3,IIC, 301,331-334,(1986).

324 商標法第 42 條：「商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。」、專利法第 62 條第 1 項：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」、強制執行法第 11 條第 1 項：「供強制執行之財產權，其取得、設定、喪失或變更，依法應登記者，為強制執行時，執行法院應即通知該管登記機關登記其事由。」

325 周宏明，我國營業秘密禁止設質及供強制執行之探討，嶺東科技大學財經法律研究所碩士論文，2019 年 6 月，頁 68。

DOI:10.6814/NCCU202001394

變賣前，蓋營業秘密權係屬無形資產，且其價格不易確定，依強制執行法第 62 條，拍賣前應命具有專門知識技能之人鑑定之，以做為核定拍賣底價之參考[326]。若鑑定價格即為拍賣底價，則無庸再詢問債權人（即移送機關）與義務人之意見，蓋營業秘密權既已經專業人士鑑價，應足以保護債權人及債務人之權益[327]。

第四項 執行程序秘密性之維持

立法者對於營業秘密不得為執行標的，核心爭議係營業秘密之秘密性可能於執行程序中被破壞而無法維持。惟本文以為，針對此質疑，僅須做好秘密性之維持即可防免。現行營業秘密法第 9 條即為保密義務之規定，本條第 1 項為公務人員之保密義務規定，第 2 項則為當事人、代理人、辯護人、鑑定人、證人及其他相關之人之保密義務規定。是以，於執行程序中，執行人員如書記官、執行員或其他因公務而知悉營業秘密之公務員，以及受委託鑑價之鑑定人員，對該營業秘密均具有保密義務。此外，侵害營業秘密之人，依同法第 12 條及 13 條負有損害賠償之民事責任，第 13 之 2 條則為刑事責任。準此，目前立法對營業秘密之秘密性保護甚為周全，故在執行程序中破壞秘密性之疑慮，應可消除。

此外，營業秘密之拍賣公告，為維護其秘密性，系爭公告無須完整公開營業秘密之內容，僅需告知欲投標者此係何種性質之營業秘密，例如此為雲南白藥之配方，或此乃一種將硫化物提煉出銅且硫污染可降到 10%之方法，在內容上不需詳明，有意願者自會投標[328]。

326 同前註，頁 61、68。

327 張登科，同註 60，頁 283。

328 資料來源：淺談營業秘密得否為質權及強制執行標的之相關問題，取自:http://www.mission.com.tw/news-view.asp?idno=407, 最後瀏覽日:2020 年 5 月 17 日。

DOI:10.6814/NCCU202001394

第五項 小結

綜上所述，我國現行營業秘密法之立法設計，使營業秘密具有可移轉性，且在科技高度發展下，營業秘密實則具有高度的商業價值。且目前我國政府已有推動智慧財產權作為融資擔保標的之趨勢[329]，若將營業秘密視為權利，除了對其保護更為周延，亦得為移轉、設質及強制執行之標的，使金融機構接受債務人以營業秘密作為融資擔保標的之意願將隨之提高，有利於債務人募得資金，進而透過營業而使系爭營業秘密之產值效益提升，有利整體經濟發展。且若義務人除營業秘密外已無其他財產可供執行，若不予執行，則債權人債權無法獲得清償，實則損及債權人之利益。

立法者所考量在執行程序的秘密性維持問題，亦得透過加強過程中之保密措施，如依法對公務員與鑑定人員之保密義務要求、拍賣公告的資訊部分揭露等方式，來排除營業秘密之洩露。本文以為，秘密性之維持僅為程序上之障礙，不該因噎廢食，就此否認營業秘密權之可執行性，且若慮及營業秘密設質或執行等交易狀態之管理有其困難，未來或可考慮修法由主管機關，即經濟部智慧財產局，對營業秘密移轉、設質等進行行政管理目的之註記。

第三節 保單價值準備金與解約金之可執行性

保險係透過團體之力量而分散個人風險之經濟制度[330]，因此保險具有分散危

329 經濟部中小企業處公布之「2011 中小企業白皮書」中，為推動中小企業運用智慧財產權取得營運資金，經濟部推動「促進中小企業智慧財產資金融通計畫」，希望藉此加強金融機構放款意願，增加中小企業融資管道，同時藉由推動無形資產權利化，鼓勵中小企業創新研發，提升市場競爭實力。資料來源：中小企業融資輔導與信用保證資訊，取自：https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/commercial/01/fin.aspx?aType=1&Articletype=1，最後瀏覽日：2020 年 8 月 7 日。

330 葉啟洲，保險法實例研習，頁 4，2017 年 2 月，五版。

DOI:10.6814/NCCU202001394

險、消化損害之功能。此外，保險制度發展至今，已具有經濟、金融、社會福利、社會安全等多層面之意義，實為現代社會上重要之制度[331]。保險契約既具經濟價值，自有作為執行標的之可能性。而目前學說及實務上，爭論最甚者，莫過於保險契約存續中，債務人或執行機關得否代替要保人解約，對保單價值準備金或解約金予以執行？此議題涉及人身保險契約之屬性、保單價值準備金之功能與定性及解約權是否為一身專屬性等爭點，以下分述之。

第一項 人身保險與保單價值準備金之功能

人身保險，係以人身為保險標的，並以被保險人之生命身體所生事故為保險事故之保險。換言之，其保險標的係為人格權法益之保護，亦即保護被保險人之生命身體之完整[332]。而在人身保險中，僅人壽保險與年金保險有較長之繳費與保障期限，始有保單價值準備金[333]。

原則上，人身保險之保險費若採「自然保費制」，則被保險人發生保險事故之風險隨著年齡增加而升高，保費亦隨之增加，然要保人之生產能力卻隨著年齡逐年下降，因此將形成年輕時，繳費能力高卻繳的少，年邁時，繳費能力下降卻須繳納較高保險費的不平均情形。準此，保險人係以「平準保費制」來計算及收取保險費，亦即將要保人應繳之總保費，平均於各年度收取。是以，要保人於保單年度的初期，亦即較年輕時，風險較低，導致實繳保費高於自然保費，此部分作為「保單價值準備金」，用來填補將來實繳保費低於自然保費之差額，故又稱為保單帳戶價值[334]。而保單價值準備金之規定，則訂於保險法施行細則第 11 條：

331 劉振鯤，圖解保險法入門，頁 1，2019 年 9 月，五版。
332 同前註，頁 336。
333 郭宏義，人身保險要保人之何種權利得作為強制執行之標的—兼評目前實務對保單價值準備金、解約金強制執行之作法，保險專刊，第 32 卷第 3 期，頁 311，2016 年 9 月。
334 葉啟洲，同註 330，頁 443；郭宏義，同註 333，頁 311。

DOI:10.6814/NCCU202001394

「本法所稱保單價值準備金，指人身保險業以計算保險契約簽單保險費之利率及危險發生率為基礎，並依主管機關規定方式計算之準備金。」

第二項 保單價值準備金之性質與可執行性

第一款 保單價值準備金為保險人之財產

第一目 學說見解

保單價值準備金歸屬何人所有，有認為係屬要保人之責任財產，蓋保單價值準備金係平準保費制下，要保人在保單前期所多繳之保費，且由保險人積存及保管運用，而成為保單價值準備金，故理論上保單價值準備金應屬要保人所有。且保險法第 119 條第 1 項，要保人終止保險契約，在合於條文要件下，保險人應償付解約金予要保人[335]，以及要保人依同法第 120 條享有保單質借之權利，皆是使保單價值準備金從保險契約之抽象權利轉化為具體金錢債權，進而取回保險契約累積之保單價值準備金[336]。

另一說則認為，保單價值準備金為保險人所有，亦即依保險法施行細則第 11 條，為保險業所有之資金。保單價值準備金僅因計算而存在，觀保險法第 118 至 120 條之規定，可知保單價值準備金係用於計算解約金之下限，保險金之上限，及保險契約質借金額之上限，因此非實際得提存之金額，當然非實體權利[337]。復

335 卓俊雄，人壽保險契約強制執行，月旦法學教室，第 163 期，頁 21，2016 年 5 月；相同見解：江朝國，代繳保險費之受益人法律上地位—評台灣高等法院 100 年度上字第 1093 號民事判決，月旦裁判時報，第 17 期，頁 45，2012 年 10 月。

336 陳典聖，對保單價值準備金強制執行程序之研究，法令月刊，第 66 卷第 10 期，頁 97，2015 年 10 月。

337 相同見解，參見台高院 106 年度保險上字第 4 號判決：「依保險法第 116 條、第 118 條規定以觀，保單價值準備金係作為計算保險人墊繳保險費金額上限之依據，及要保人請求減少保險金額時計算減少後金額之標準，而保險法第 119 條、第 120 條、第 123 條規定，保單價值

DOI:10.6814/NCCU202001394

依同法第 146 條第 2 項，保險業資金，包括業主權益及各種準備金。益徵保單價值準備金為保險業資金。此外，保單價值準備金由保險人保管運用，從形式外觀觀察，亦得認定保單價值準備金非債務人，即要保人之責任財產，故不得為認定為債務人之財產而執行之[338]。

第二目 實務見解

實務見解對保單價值準備金之歸屬，亦區分為兩種看法，首先依台灣高等法院 106 年保險上字第 4 號判決，認為保單價值準備金係保險人之資產：「又依保險法第 145 條第 1 項、第 146 條第 1 項、第 2 項規定，由上可知人壽保險之保單價值準備金，因有為未來支付準備之必要而依法提存，乃保險人之資金但屬於限定使用目的之資產，並非屬於債務人之責任財產，此並可參保險法第 119 條第 1 項乃規定：『要保人終止保險契約，而保險費已付足 1 年以上者，保險人應於接到通知後 1 個月內償付解約金；其金額不得少於要保人應得保單價值準備金之 4 分之 3』，未規定保險人應將全部保單價值準備金作為解約金等情，益足認保險人所提列之保單價值準備金，非屬要保人之債權。另同法第 109 條、第 116 條、第 121 條復分別規定保險人應將保險之保單價值準備金給付或返還於應得者之情形，包括保險人依法不負給付保險金額責任時，或保險契約終止時，保險費已付足 2 年以上而有保單價值準備金者等情事。故而係於保險法所定原因事由發生時或保險契約經終止時，保險人始有返還或給付保單價值準備金之金額於應得者之責任，非謂要保人就保險契約具有保單價值準備金之債權而得隨時向保險人為請求甚明。」

準備金亦作為要保人終止保險契約時計算解約金之基礎或要保人向保險人借款之上限標準，及保險人破產時，作為受益人向保險人請求保險金額之計算依據。故保單價值準備金性質上僅係保險人應給付應得者金額若干之計算基準，僅是抽象概念，並非要保人就保險契約具有保單價值準備金之債權而得隨時向保險人請求給付，益徵要保人就保險契約並無隨時得向保險人請求之保單價值準備金債權存在。」

338 郭宏義，同註 333，頁 313。

DOI:10.6814/NCCU202001394

然而，最高法院則持相異見解，認為保單價值準備金係屬要保人之資產，依最高法院 108 年度台上字第 639 號判決：「按保險法施行細則第 11 條規定，本法所稱保單價值準備金，指人身保險業以計算保險契約簽單保險費之利率及危險發生率為基礎，並依主管機關規定方式計算之準備金。故保單價值準備金係要保人預繳保費之積存，乃彰顯要保人預繳保費積存而來之現金價值，作為要保人以保單向保險人借款或因其他事由得請求保險人給付時，保險人應給付要保人金額之計算基準，為要保人在人身保險契約中，對保險人所享有權利之一。」

第三目 本文見解

本文以為，保單價值準備金係保險人之資產。從實質上觀之，保單價值準備金雖係要保人所繳納，然依保險法第 118 至 120 條規定，其僅為計算解約金、保險金、保單質借款而存在，並非屬實質之權利而得行使之。此外，保單價值準備金與解約金需在符合保險法第 116 條第 8 項、第 119 條及第 120 條之條件下始能顯現其價值，因此在要保人依上開條文行使權利前，保單價值準備金其價值即處於隱而不顯之狀態，益徵其在條件成就前，非屬實質權利而無法執行[339]。自形式觀之，依保險法第 146 條 2 項，保單價值準備金即為保險業之資金，且保單價值準備金係積存於保險人處，交由保險人保管運用，若以責任財產判定之角度，則依形式外觀觀察，保單價值準備金當屬保險人之財產，因此保單價值準備金非要保人之財產。綜上所述，本文以為，保單價值準備金不得作為執行標的。

第二款 保險契約之執行標的應為保險契約之權利

[339] 民事執行實務問題彙編(三)，臺灣臺北地方法院，頁 78，2015 年，初版。

DOI:10.6814/NCCU202001394

若係已發生之保險金債權及已終止之保險契約所生解約金債權，具有可執行性，得作為執行標的。蓋保險契約所生權利，本質上亦屬一般金錢債權，若無明文禁止扣押，自得為執行標的，依強制執行法第 115 條第 1 項規定執行之[340]。此外，如公務人員保險、勞工保險等社會保險，為貫徹社會國原則及維持人民基本生存需求，依強制執行法第 122 條第 2 項，及各該專法皆有不得強制執行之規定。基於「明示其一，排除其他」之法理，法律未明文規定禁止執行其他保險契約之權利，自得執行之。是以，凡源於保險契約所生權利，具有金錢債權之性質，且依法確定可請求者，應得為執行標的[341]。

倘保險事故尚未發生，以及尚未行使保險契約終止權時，人壽保險契約得否作為執行標的？學說認為，對人壽保險契約之執行，非逕以保單價值準備金為執行標的，而是以要保人對保險契約所得行使之各項權利為執行標的[342]。承前述，要保人提出解約申請前，保單價值準備金並非實質存在之權利，亦即要保人提出解約申請後，保單價值準備金之債權始生效。準此，若要保人尚未行使保險契約之解約權，則債權人對保險契約得聲請執行之標的，非屬保單價值準備金，而係要保人基於保險契約所得行使之保單價值準備金給付請求權，或其他保險契約所生權利，此係強制執行法第 117 條所稱其他財產權[343]。

第三款 返還保單價值準備金及請求解約金之債權之性質

保險契約所得執行者，係契約所生權利，則保單價值準備金及解約金之給付請求權，需在要保人為解約請求後始有行使可能，應如何定性此等給付請求權之

340 卓俊雄，同註 335，頁 22。
341 韓鐘達，淺論保險契約權利之強制執行，執行園地，第 11 期，頁 3，2017 年 3 月。
342 郭宏義，同註 333，頁 318；卓俊雄，同註 335，頁 22。
343 卓俊雄，同註 335，頁 22。

DOI:10.6814/NCCU202001394

性質？

第一目 學說見解

觀保險法第 119 條，吾人可以得知，解約金債權之發生，繫於「要保人是否向保險人為終止契約之意思表示」之停止條件。是以，若要保人已為終止契約之意思表示，則條件成就，解約金債權生效。準此以言，人壽保險契約之解約金債權是附有停止條件之債權，因此在條件成就前，解約金債權已成立，僅待條件成就後生效，故而在條件成就前，即得對請求解約金之權利核發扣押命令，強制執行法第 115 條第 3 項，亦同此意旨，認為附條件之債權，係得為扣押之執行標的[344]。

第二目 實務見解

台灣高等法院 106 年保險上字第 4 號判決認為，保單價值準備金與解約金之給付請求權，係為附停止條件之債權：「依保險法第 116 條第 7 項規定，保險人雖應返還保單價值準備金予要保人，惟係以保險契約經終止且保險費已付足 2 年以上為前提，亦即於保險契約經保險人終止時，保險人始有返還或給付保單價值準備金之責任，自屬附停止條件之債權，保險人如未向要保人終止保險契約，停止條件尚未成就，即應認要保人對保險人並無保單價值準備金債權存在。此外，依保險法第 119 條第 1 項規定，要保人終止保險契約，且保險費已付足 1 年以上者，保險人固亦應於接到通知後 1 個月內償付解約金；其金額不得少於要保人應得保單價值準備金之 4 分之 3，然基於同上理由，保險人雖應返還解約金予要保人，惟係以保險契約經要保人終止且保險費已付足 1 年以上為前提，亦即於保險

344 陳典聖，同註 336，頁 99。

DOI:10.6814/NCCU202001394

契約經要保人終止時，保險人始有返還或給付解約金之責任，同屬附停止條件之債權，要保人如未向保險人終止保險契約，停止條件尚未成就，要保人對保險人自無所謂解約金債權存在至明。」

此外，行政執行署之聲明異議決定[345]，亦認同保險契約條件成就時得領取之金錢債權，係屬附停止條件之債權：「按義務人對於第三人之『金錢債權』，該金錢債權不限於執行時業已存在，將來可發生之債權，亦得為執行之標的，故附有條件尚未成就，或附有期限尚未屆至，亦可供執行。次按『要保人終止保險契約，而保險費已付足 1 年以上者，保險人應於接到通知後 1 個月內償付解約金；其金額不得少於要保人應得保單價值準備金之四分之三。』『人壽保險人於被保險人在契約規定年限內死亡，或屆契約規定年限而仍生存時，依照契約負給付保險金額之責。』保險法第 119 條第 1 項及第 101 條分別定有明文。查本件行政執行處以系爭命令扣押異議人對於第三人○○公司之保險契約，於條件成就時得領取之保險金、解約金或保單紅利等債權，第三人○○公司未否認異議人對其有上開金錢債權，並查復略謂異議人之保險契約所得受領之金錢債權，條件尚未成就，已依系爭命令進行電腦控管等語。…從而，行政執行處就異議人對於第三人○○公司之保險契約條件成就時得領取之金錢債權，於應執行金額範圍內，核發系爭命令予以扣押，尚無不合。異議人略以其投保前開保險契約均係附停止條件之契約，於其死亡或投保年限滿期前，並無任何金錢請求權發生且其非該等保險契約之受益人，自不能任意扣押云云，並無理由。」

第三項 保險契約終止權之性質與行使限制

在確立保單價值準備金非屬要保人責任財產，因此對保險契約之執行，僅得

345 法務部行政執行署 96 年署聲議字第 412 號。

DOI:10.6814/NCCU202001394

扣押保險契約所生權利，亦即保單價值準備金與解約金之請求權後，需探究者，係要保人依保險法第 119 條規定之解除保險契約之權利，是否為具有一身專屬性格之專屬權，進而得否由法院核發執行命令逕行解約，或得由債權人行使代位權，替代債務人解除保險契約，以下析之。

第一款 學說見解

有學說認為，保險契約終止權非為一身專屬性權利。首先就一身「專屬性權利」而言，可區分為享用專屬權及行使專屬權，前者係指權利專屬於權利人，無法作為繼承標的；後者係指權利僅得由權利人行使，不得由他人代為行使。而保險契約終止權係契約上之權利，非屬身分權或人格權，終止契約係為取回保單價值準備金，並非是發生身分法律關係變動之行為，且行使契約終止權非以特定身分關係為基礎，故可由債權人代位行使，而不具專屬性[346]。

次之，依破產法第 82 條第 2 項規定：「專屬於破產人本身之權利及禁止扣押之財產，不屬於破產財團。」可知凡非屬破產人專屬權利及禁止扣押之財產，即屬於破產財團。且依保險法第 28 條：「要保人破產時，保險契約仍為破產債權人之利益而存在，但破產管理人或保險人得於破產宣告三個月內終止契約。其終止後之保險費已交付者，應返還之。」消費者債務清理條例第 24 條第 1 項亦為相似規定。而破產財團之執行，屬「一般執行」，係屬對債務人總財產之集合行使，且依破產法上開條文，破產管理人具有終止契約後，將取回之保險費列入破產財團供全體破產債權受償之權利。吾人即可得知，保險契約終止權非專屬於要保人之權利，得由要保人以外之人代位行使。雖然強制執行程序係債權人對債務人執行之個別執行程序，但兩者在執行標的，亦即責任財產認定上，並無差異，是以，

346 陳典聖，同註 336，頁 100-101。

DOI:10.6814/NCCU202001394

若於一般執行中允許由要保人以外之人破產管理人享有保險契約終止權，卻於個別執行中，認定系爭終止權為一身專屬權而不得由他人代位行使，似有違法律整體體系解釋之精神[347]。

再者，就債務履行公平性而論，若認為僅有要保人享有保險契約終止權，則形同僅有要保人得取回保單價值準備金，而債權人卻無法就保單價值準備金取償。如此形同負有債務之要保人，透過人壽保險契約，使原先應受執行之財產，劃出其責任財產之範圍，藉此規避債務執行程序，對債權人顯失公平[348]。

惟另有學者認為，民法 242 條但書，專屬於債務人之權利，而不得由他人代為行使者，係指「行使上之專屬權」。準此，雖屬財產權但係以人格法益為基礎之權利，亦不得代位行使，如扶養請求權、繼承或贈與之承認或拋棄等。而要保人對於保險法 119 條如何行使之決定，究竟是要讓保險契約繼續存在而後享有保險利益，或是終止保險契約而取得解約金，應屬要保人之意思表示自由。故而要保人之保險契約終止權，係屬以人格法益為基礎之權利，屬行使上專屬權，自無由債權人代位行使或由法院職權行使之餘地[349]。

此外，針對肯定說所提出，依保險法第 28 條，認定保險契約之終止權非屬要保人之一身專屬權之論述，有學者對此指出，本條欲處理者，係要保人破產致保險利益移轉之問題[350]，然而人身保險之保險利益，係因特定經濟利害關係而產生，並不發生保險利益轉讓之問題[351]。因此要保人破產後，保險契約之效力及可否成為破產財團，僅得適用破產法之規定，且若被保險人僅對第三人負有債務，

347 陳典聖，同註 336，頁 101。
348 陳典聖，同註 336，頁 101。
349 郭宏義，同註 333，頁 321-322。
350 張冠群，從美國法觀點論保險契約(保單現金價值)可否強制執行，保險專刊，第 32 卷第 3 期，頁 302，2016 年 9 月。
351 劉振鯤，同註 331，頁 165。

DOI:10.6814/NCCU202001394

卻沒有破產，則根本無破產法適用之餘地。是以，引用保險法第 28 條為據，認要保人之終止權及解約金請求權不具一身專屬性而得移轉，並不妥適[352]。

否定說認為，若將解約權認定為要保人一身專屬權，將使得要保人透過保險契約規避債權人之執行，對債權人有失公平，然而如此論點僅慮及債權人與債務人間之債權債務關係。吾人應思索者，當以保險契約所生權利作為執行標的時，所牽涉者不僅債權人與債務人，尚包含保險人及受益人之利益須納入考量，尤其當吾人對保單價值準備金及解約金之請求權執行時，亦可能影響保險人，蓋保單價值準備金依保險法第 146 條第 2 項，係為保險人之資金，且依保險法第 115 條：「利害關係人，均得代要保人交付保費」，故保單價值準備金之積存，非僅為要保人所繳納而成，可能還包含受益人為實現將來受益權所代為交付之保險費。準此以言，行使解約權進而對保單價值準備金及解約金之債權為執行，應衡平考量保險契約相關人之利益[353]。

第二款 實務見解

人壽保險契約之終止權，是否為一身專屬權，實務見解亦區分為肯否兩說。肯定說，即認定終止權為一身專屬權者，依臺灣高等法院 106 年度保險上字第 4 號判決：「參酌人身保險之保險事故，係被保險人之生存或死亡及身體健康，均屬於被保險人之人格權，而人格權具有一身專屬性，基於人身無價、某些生命保險兼具投資性、生命法益及身體健康法益具有一身專屬性等因素，應無代位權規定之適用（最高法院 96 年度台上字第 2323 號判決參照）。是故以人格上法益為基礎之財產權，應專屬於要保人一身之權利，執行法院自不得介入而逕以執行命令終止債務人與保險人間之人身保險契約，且債權人亦不得代位債務人終止人身

352 張冠群，同註 350，頁 302。
353 郭宏義，同註 333，頁 319。

DOI:10.6814/NCCU202001394

保險契約。」

否定說則認為，人壽保險契約之終止權，不具一身專屬性，僅為執行程序中，基於換價目的所為必要行為而已。依最高行政法院 107 年判字第 734 號判決：「（一）按人壽保險契約之要保人繳納保險費與保險人給付保險金，乃互為契約上之對價關係，人壽保險雖以被保險人之生命作為保險標的，以保險事故之發生作為保險金給付之要件，惟保險金則為單純之金錢給付，而非被保險人生命之代替物，故保險契約並非發生身分關係之契約，其性質與一般財產契約並無不同，則保險契約權利自亦非屬身分上之權利。而依契約自由原則，要保人之契約上地位，若經要保人及保險人同意，並符合保險法規定要件下，第三人得承擔要保人在保險契約之地位，為契約當事人之變更，此為保險實務常見；且依保險法第 110 條、第 111 條規定，要保人就保險金額之給付，得為受益人之指定及變更；又依同法第 114 條規定，受益人經要保人同意或契約載明允許轉讓者，得將受益權轉讓他人；另依同法第 113 條規定：『死亡保險契約未指定受益人者，其保險金額作為被保險人之遺產。』凡此，均與一身專屬權具有不得讓與或繼承之特性不符，且無任何法律規定保險契約權利具有專屬性。足見人壽保險契約債權乃係財產上之權利，而非專屬於要保人之人格權。（二）次按人壽保險契約之終止權為形成權，係基於保險契約締結後所生之契約上權利，要與身分法上權利或人格權性質有異。終止保險契約之目的係為取回解約金（或保單價值準備金、保單帳戶價值），並未發生身分法律關係變動之效果，非僅限於保險契約當事人始得為之，終止權亦非基於身分所享有之權利；且人壽保險契約並非基於公益目的或社會政策之保險制度，其權利客體與權利主體並無不可分之關係。況保險法第 28 條明定：「要保人破產時，保險契約仍為破產債權人之利益而存在，但破產管理人……得……終止契約」，取回要保人已交付之保險費；另消費者債務清理條例第 24 條第 1 項前段：『法院裁定開始更生或清算程序時，債務人所訂雙務契約，當事人之一方

DOI:10.6814/NCCU202001394

尚未完全履行，監督人或管理人得終止或解除契約。……』亦有類似規定。顯見人壽保險契約之終止權，不具一身專屬性，得由要保人以外之（破產）管理人行使。（三）人壽保險之保單價值準備金為要保人之財產權益，保險契約終止後之解約金債權，則為要保人對保險人之金錢債權，得為強制執行之客體（強制執行法第 115 條第 1 項規定參照），已如前述。而保險契約終止權之行使，係執行機關就債務人（要保人）對保險人依保險契約現存之保單價值準備金債權進行換價程序所必要之行為。又因破產程序及債務清算程序本質上係所有債權人對（破產）債務人總體財產（破產財團或清算財團）強制執行程序之集合行使，債務人對破產財團或清算財團之財產喪失其管理及處分權（破產法第 75 條、消費者債務清理條例第 94 條第 1 項），由（破產）管理人代為行使；而強制執行程序則係債權人對債務人個別財產之執行程序，經查封、扣押之財產，債務人喪失其處分權，由執行機關立於債務人之地位行使其處分權，兩者在執行客體（責任財產）上並無本質上之差異（至於整體執行程序與個別執行程序之差異性，尚無法推導出前者得代為終止，後者則否之結論）。從而，執行機關基於換價取償之目的，核發扣押命令扣押債務人（要保人）對保險人之保險契約債權，使債務人喪失其對保險契約債權之處分權，且債務人基於保險契約對保險人所享有之任何保險給付（包括「保單價值準備金」或「解約金」）均為扣押效力所及，又為具體化為現實可用於清償債務之金錢債權，保險契約終止權之行使應屬於換價目的所必要之範圍內。」

第三款 本文見解

人身保險契約解約權應如何定性，本文以為，保險契約雖具有財產利益，惟人身保險契約涉及被保險人生存、死亡及身體健康，係屬被保險人人格權之一部。

DOI:10.6814/NCCU202001394

換言之，人身保險契約之解約權，雖具有財產利益但仍側重人格權之保障[354]。因此，基於人身無價之原則與人性尊嚴之考量，故人身保險契約之終止權，應有一身專屬性，且一旦契約經終止，有鑑於被保險人身心狀況隨時間經過而有所變化，難以預測，將來若重新投保人身保險，可能將產生投保困難。是以，應認為要保人對於保險契約之終止權係屬一身專屬權，僅有要保人得針對保險契約投保情形及被保險人之生存、健康狀況予以衡量，且若慮及保險給付可能為要保人維持生存之必要費用之情形，若排除其他非保險契約之當事人代位行使權利，係避免對被保險人或要保人之生存權產生不利之影響。

此外，若由法院或執行機關代為強制解約，似以強制之手段，迫使原先處於「隱而不顯」狀態之解約金「出現」後再予收取。此舉係以公權力干預人民財產權[355]。目前法律規定得代位者係以債權人為限，並未規定執行法院得代位終止保險契約，至於消費者債務清理條例及破產法均有特別規定，始能代位終止契約[356]。

本文以為，「解除契約」係屬一種意思表示，若須以強制執行之方式履行，則需有確定判決或與確定判決同一效力之執行名義成立，然而通常債務人就保險契約之執行，所聲請者係對保單價值準備金、解約金、保險金或上開給付之請求權為執行，故難認法院或執行機關有任何有效執行名義得依強制執行法第 130 條第 1 項而得以強制力使該保險契約發生解約效力。換言之，法院通常發函代債務人或逕命保險人終止保險契約之作法，係無法律依據之強制執行行為，形成對人民財產權之侵害。況解約與否，係要保人之意思表示自由即契約自由之範疇，依大法官解釋第 643 號解釋，人民之財產權及契約自由，為憲法第 15 條及第 22 條所保障。國家對上開自由權利之限制，應以法律定之，其限制且須符合比例原則，

354 黃立，民法債編總論，頁 501，2006 年，三版。
355 張冠群，同註 350，頁 302。
356 臺北地方法院 105 年度保險簡上字第 22 號判決。

DOI:10.6814/NCCU202001394

始符憲法第 23 條規定之意旨。是以，法院強制解約之行為，侵害憲法保障契約自由及財產權保障，且無法律授權依據，已違反法律保留原則[357]。

再者，本文以為由法院行使強制力或由債權人代位終止保險契約，實則關乎保險契約當事人之利益衡平。允許由要保人以外之人解除契約，應是考量債權人其債權亦受到憲法第 15 條財產權之保障，然而保險契約之終止實則亦涉及契約當事人之權利，如現行實務對保單價值準備金之執行，蓋保單價值準備金係保險業資金，對其執行可能影響保險人之財產權。

此外，若慮及人身保險契約之特質，可能存在一種情形，即要保人投保人身保險契約之目的，係以自己為被保險人，指定自己負有扶養義務之人為受益人[358]，實際上是要保人於自己仍生存時，避免將來發生自身身故致受其扶養之人頓失經濟來源而難以維持生存，故而可以視為，要保人係以保險之方式，履行其法定扶養義務，由其所繳交之保險費，計算成為將來身故後之保險金之一部分。而保險金則為受其扶養人之扶養，亦為其扶養義務之延續[359]。準此，本文以為，債權人之債權實現雖受憲法財產權保障，然人壽保險契約可能隱含上開保障人民生存權及受扶養權利之意旨，此時雖然要保人所投保之人身保險契約為商業保險，但實係透過私法契約保障人民生存權及基本生存需求之維持。因此強制執行保險契約所生權利時，除了考量債權人之債權實現，尚需依照憲法第 15 條保障人民生存權，並參酌強制執行法第 122 條第 2 項對社會保險給付債權之執行限制，進行法益之衡量。

第四項 小結

357 張冠群，同註 350，頁 302。
358 民法第 1116 條、第 1116 之 1 條。
359 張冠群，同註 350，頁 305-306。

DOI:10.6814/NCCU202001394

對於保單價值準備金之可執行性爭議，首先，本文以為保單價值準備金係保險人之資產，蓋保單價值準備金雖係要保人所繳納，但僅為計算解約金、保險金、保單質借款而存在，並非實質之權利。此外，保單價值準備金與解約金之給付請求權，在條件成就前，非屬實質權利而無法執行，且保單價值準備金係積存於保險人處，為保險業之資金，依形式外觀觀察，保單價值準備金當屬保險人之財產，不得為執行標的。

若係已發生之保險金債權及已終止之保險契約所生解約金債權，具有可執行性，得作為執行標的。蓋保險契約所生權利，本質上亦屬一般金錢債權，若無明文禁止扣押，自得為執行標的。倘保險事故尚未發生，及尚未行使保險契約終止權時，對人壽保險契約之執行，非逕以保單價值準備金為執行標的，而係以要保人對保險契約所得行使之各項權利為執行標的。因此，若要保人尚未行使保險契約之解約權，則債權人對保險契約得聲請執行之標的，係要保人基於保險契約所得行使之保單價值準備金給付請求權，或其他保險契約所生權利。

依保險法第 119 條，解約金債權之發生，繫於「要保人是否向保險人為終止契約之意思表示」之停止條件，因此，人壽保險契約之解約金債權是附有停止條件之債權，在條件成就前，解約金債權已成立，僅待條件成就後生效，故而在條件成就前，即得對請求解約金之權利核發扣押命令，強制執行法第 115 條第 3 項，亦同此意旨。

就保險契約解約權之定性，本文以為應屬要保人之一身專屬權，而不得由他人代位行使。蓋人身保險涉及被保險人之生存、死亡及身體健康，係為被保險人之人格權一部，基於人身無價之原則與人性尊嚴之考量，應認為要保人對於保險契約之終止權係屬一身專屬權，僅有要保人得針對保險契約投保情形及被保險人

DOI:10.6814/NCCU202001394

之生存、健康狀況予以衡量。且若慮及保險給付可能為要保人維持生存之必要費用，排除其他非保險契約之當事人代位行使權利，係避免對被保險人或要保人之生存權產生不利之影響。

吾人若觀察執行法院與行政執行機關之執行程序，對於扣押保單價值準備金之區別，法院通常先向保險人核發扣押保單價值準備金之執行命令，爾後再發函代債務人或直接命保險人終止保險契約，使給付條件成就。然而此種執行方式即會觸及解約權是否為要保人專屬權，以及保險契約得執行者究為保單價值準備金或請求保單價值準備金之給付債權等爭議。

而行政執行署之作法，若以臺北分署為例，其對於要保人或受益人（即義務人）之保險契約所生權利或利益之扣押，係於主旨載明：「禁止義務人收取對第三人投保以義務人為要保人及受益人之保險契約給付條件成就後所生之金錢債權（含保單責任準備金、保單價值準備金及其他受益金等）或為其他處分、行使保險契約終止請求權及收取解約金、行使保單質借請求權及收取質借款項」。本文以為行政執行署對保險契約所生權利之扣押方式較為妥適，蓋其係於條件未成就前先予扣押，不會致生執行機關或債權人代位行使解約權之爭議。且僅核發扣押命令，需待條件成就後始得進行換價程序，在此段期間內，執行機關得透過與義務人協商之方式，說服其自行解除保險契約，或是提出其他清償方案，避免對保險契約之權利進行執行，防免後續造成要保人及受益人財產權或生存權之侵害。

此外，若由法院或執行機關代為強制解約，似係以強制之手段，迫使原先處於「隱而不顯」狀態之解約金「出現」後再予收取。此舉係以公權力干預人民財產權，且缺乏明文規定執行法院得代位終止保險契約。而「解除契約」係屬一種意思表示，若須以強制執行之方式履行，應合於強制執行法第 130 條第 1 項對意

DOI:10.6814/NCCU202001394

思表示請求權執行之要件，惟法院通常係發函代債務人或逕命保險人終止保險契約之，應不合於上開規定，亦即係屬無法律依據之強制執行行為，形成對人民財產權之侵害。況解約與否，係要保人之意思表示自由即契約自由之範疇，法院強制解約之行為，侵害憲法保障契約自由及財產權保障，且無法律授權依據，已違反法律保留原則。

再者，由法院行使強制力或由債權人代位終止保險契約，實則關乎保險契約當事人之利益衡平，考量債權人其債權亦受到憲法第 15 條財產權保障之餘，保險契約之終止實則亦涉及契約當事人之權利，如現行實務對保單價值準備金之執行，蓋保單價值準備金係保險業資金，對其執行可能影響保險人之財產權。此外，人身保險契約可能存在一種情形，即要保人其投保人身保險契約之目的，係以自己為被保險人，指定自身負有扶養義務之人為受益人[360]，實際上係要保人在自己仍生存時，避免將來發生自己身故致受其扶養之人頓失經濟來源而難以維持生存。故而可以視為，要保人係以保險之方式，履行其法定扶養義務，由其所繳交之保險費，計算成為將來身故後之保險金之一部分，而保險金則為受其扶養人之扶養費，亦為其扶養義務之延續。是以，本文以為人壽保險契約隱含上開保障人民生存權及受扶養權利之意旨，因此強制執行保險契約所生權利時，除了考量債權人之債權實現，尚需依照憲法第 15 條保障人民生存權，並參酌強制執行法第 122 條第 2 項對社會保險給付債權之執行限制，進行法益之衡量。

[360] 民法第 1116 條、第 1116 之 1 條。

DOI:10.6814/NCCU202001394

DOI:10.6814/NCCU202001394

第五章 結論

本論文以公法上金錢給付義務之執行標的為題，旨在檢討現行法制與行政執行實務上，有哪些執行標的之可執行性具有爭議，或現行法制下禁止執行者，是否透過法解釋論及目的性解釋，而得論證其可執行性。故本文爬梳各該法規，並自憲法基本權保障之角度出發，輔以學說見解與實務判決，重新檢視各執行標的之可執行性及進行執行方式之檢討，試圖釐清現行執行實務產生爭議之處，並提出個人建議。

公法上金錢給付義務之執行限制尤以比例原則之適用為甚。本論文針對先前積欠小額欠費卻執行不動產之行政執行案例予以分析。其公法上金錢給付義務僅欠費 1 萬 8 千元，雖經執行分署傳繳仍未清償。經查義務人除不動產外，名下已無其他責任財產。執行分署嗣後查封並拍賣其不動產，拍定金額高達 135 萬 5400 元，清償後剩餘金額將發還義務人。惟本文認為，本件義務人欠費情節與執行方法間顯然不合於狹義比例原則，執行之公法債權額與不動產價值相距過大，且構成超額查封，又使義務人與親屬共居之住所遭拍賣，侵害義務人之財產權與適足居住權。是以該執行分署查封、拍賣義務人不動產等執行行為，有違狹義比例原則。

對於公法上金錢給付義務之行政執行標的之可執行性，本文研究發現如下：

博物館法第 15 條及文化藝術獎助條例第 11 條率皆禁止執行從外國或大陸、港澳等地借展之藏品。蓋部分藏品基於歷史因素，衍生所有權之法律爭議，而借展期間禁止扣押，係為保障展覽之進行順利以及文化交流目的之達成，有其公益目的。且我國作為文化國家，基於國家照顧人民精神生活的憲法要求，國家有義

DOI:10.6814/NCCU202001394

務提供人民接觸文化之機會。準此，對於博物館、美術館等公營造物之設立與營運，甚至是文化活動，國家均負有促成之義務。且展覽品作為文化資產之一，國家亦具有保護義務。因此在此種情形下，國家自不得對相關展品予以扣押。

動產執行之標的物中，動產擔保抵押物亦為執行標的，且依動產執行方式執行之，故無疑義。然工廠內定著於土地之設備，如玻璃熔爐、煉製磚瓦之隧道窯，蓋無法登記而認定為不動產，其設定擔保，依主管機關函示，得依其性質視為動產擔保交易標的。惟本文以為，認上開設備得作為動產擔保交易之客體，僅為求便民，利於資金融通，實為填補立法漏洞之不得已措施，然其本質係屬不動產之定著物。故對此種動產擔保抵押物，於執行時應依循其物之本質，以不動產之執行方式執行之。

依強制執行法第 53 條第 1 項第 4 款，「遺像、牌位、墓碑及其他祭祀、禮拜所用之物」不得執行。行政執行實務曾發生之案例，係查封義務人神壇內神像的帽子，亦在神像的帽子上貼上封條，引起爭議。執行機關查封神像帽子之行為，已侵害義務人之宗教信仰自由及參與文化之權利。觀此誤為執行之案例，實屬執行人員對標的物本質與義務人受保護之宗教信仰自由、文化權間之關聯欠缺認識所導致，我國行政執行人員應普遍建立基本權適用之概念，且我國已通過兩公約之施行數年之有，對於公約所保護之權利，亦應有所認識，避免因錯誤及違法執行，而侵害人民權利，亦使追求公益之目的受損。

而強制執行法第 122 條第 1 項，債務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助不得執行，在實務認定上產生爭議者包含國民年金各項給付、老人社會福利津貼之發放、租金補貼等得否為執行標的，本文自社會給付功能區分之角度予以論證。國民年金法第 2 項所定之老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、

DOI:10.6814/NCCU202001394

喪葬給付及遺屬年金給付，是為社會保險制度之給付，屬社會預護功能之一環，因此依強制執行法第 122 條第 2 項，於維持義務人及共同生活親屬生活所必需之範圍內，不得扣押。而身心障礙保證年金是為達成對身心障礙者經濟機會平等之的保護措施，係為社會促進之範圍。老人基本保證年金與原住民基本保證年金，亦是以促進老人與原住民之社會發展機會平等為目的，同為社會促進之功能，且是國民年金整合社會福利津貼之部分。是以，身心障礙保證年金、老人基本保證年金與原住民基本保證年金均屬負有社會促進功能之社會福利津貼，故不得扣押。

依據老人福利法第 12 條之 1 第 1 項及施行細則第 7 條，各縣市政府對於老人社會福利津貼之發放，包含重陽敬老禮金、老年市民三節禮金等名目，認其性質，應屬社會福利津貼，亦即其目的係為促進老年經濟生活之維持，為社會促進之一環，故凡此類社會福利津貼，應不得扣押之。而依住宅法及相關辦法核發之租金補貼，應認屬國家為滿足國民居住權，改善居住機會與權益平等之社會福利津貼，屬於社會促進領域之社會給付，依強制執行法第 122 條第 1 項，不得扣押之。

針對公法人財產之執行爭議，本文另提出台北市政府積欠健保費補助款案予以分析，並認為台北執行處（即現今之行政執行署台北分署）僅以土地登記與台北市市有財產自治管理條例相關規定，作形式觀察，爰認定系爭數筆土地中，多數為非公用財產，且未赴現場實際認定土地使用現況是否為推行公務必須或係基於公益目的而提供使用，逕予查封之。本文以為此執行行為難謂妥適，蓋執行處函請地政機關為查封登記時，實則已生查封之效力，故台北執行處認為尚未進行現場揭示，查封未完成，此見解恐有違誤；次之，雖自形式觀察，土地登記情形為非公用財產，得予執行，然是否為公用財產，仍應以查封時土地實際利用情形予以判斷，是否確實為供公務所使用，僅以土地登記狀況為判斷基準，尚嫌速斷。

DOI:10.6814/NCCU202001394

再者，倘執行機關對系爭土地之可執行性有疑義時，應詢問債務人意見或為其他必要之調查。準此以言，健保局為本案債權人，僅能取得土地謄本或財產清冊，基於公益之維護，土地實際利用之情形，仍有調查必要，故於函請地政機關辦理查封登記前，執行處應先行發函詢問市政府系爭土地之管理機關有關土地之實際使用情況，得避免查封後又予塗銷之情形，形成行政效率之減損。

而本案於執行程序所涉爭議除了對公用財產之認定以及財產本身是否為維護公益所需者外，尚得思考者係，健保局對台北市政府為行政執行時，除了涉及中央與地方之權限爭議外，台北市政府得否本於其公法人之地位，主張其財產權因行政執行而受有侵害？此即涉乎公法人是否享有基本權利能力之爭議。本文以為，台北市政府繳納健保補助款，屬憲法、財政收支劃分法等相關法規課予地方自治團體協力達成社會安全事項之義務，此種義務對地方自治團體而言，應屬公共任務之履行，為其法定權限行使，涉及國家與地方自治團體對全民健康保險實施之權限劃分，無涉基本權之行使，非屬「基本權保障之生活領域」。因此，於健保局聲請對台北市政府之財產為行政執行時，其無法主張受有財產權之保障，乃屬當然。

沒收新制通過後，刑事扣押程序與其他執行程序之競合，首先若為保全證據之扣押與其他執行程序之競合，應認為基於追訴犯罪之目的，民事執行宜退讓，待已無證據調查必要時，由檢察署通知執行機關領回扣押物，再予以變價之。若為刑事保全沒收扣押先實施者，其他執行程序之扣押亦得與刑事扣押併存，兩者間並無雙重扣押禁止之適用，且基於交易安全之保障，若民事強制執行債權人，已就特定物建立執行法律關係者，或債權人有物權得主張者，則執行債權人自應屬上揭刑法第 38 條之 3 第 2 項所定不受影響之「第三人」，在沒收裁定宣告確定後，得對已移轉國有之沒收物主張權利。若為其他執行程序先於刑事保全沒收

DOI:10.6814/NCCU202001394

之扣押者，蓋刑事扣押與其他執行程序之目的相異，與其他執行程序得為併存關係，效力上並不存在優劣區分。因此過去實務認為刑事扣押後，其他執行程序得對刑事扣押標的核發附條件之執行命令，修法後應予變更，應直接核發扣押命令。其他執行程序之目的，如民事執行係為保障債權人財產權與交易安全之維護，而公法上金錢給付義務之執行，係為維護公益，例如稅捐公平原則，或維護社會安全制度存續所需繳納之健保、勞保等保險費等，顯見目的皆與刑事扣押及沒收之執行不同，而刑事扣押與行政執行，本文以為，從大方向論之，皆是以公益為目的，亦難謂有何者所欲達成目的較為優先。故執行法院或執行機關縱已查封或扣押義務人財產，惟其效力僅在禁止債務人就該財產為自由處分，無排除國家基於刑罰權之作用，故針對該標的物，刑事法院仍得扣押之，或為沒收宣告。

而營業秘密之可執行性，現行法雖認定營業秘密不得設質與作為強制執行標的。惟從目的上論之，現行營業秘密法之立法設計，使營業秘密具有可移轉性，且營業秘密具有高度商業價值，將營業秘密視為權利，除了對其保護更為周延，亦得為移轉、設質及強制執行之標的，使金融機構接受債務人以營業秘密作為融資擔保標的之意願將隨之提高，有利於債務人募得資金，進而透過營業而使系爭營業秘密產生的產值效益提升，有利整體經濟發展。且若義務人除營業秘密外已無其他財產可供執行，若不予執行，則債權人債權無法獲得清償，實則損及債權人之利益。

立法理由認為營業秘密不得作為執行標的主要原因係為秘密性之維持，但透過加強過程中的保密措施，如依法對公務員與鑑定人員之保密義務要求、拍賣公告的資訊部分揭露等方式，得以排除營業秘密之洩露。秘密性的維持僅為程序上之障礙，不該因噎廢食，就此否認營業秘密權之可執行性。

DOI:10.6814/NCCU202001394

對於保險契約之保單價值準備金之可執行性爭議，本文以為保單價值準備金係保險人之資產，不得為執行標的，若要保人尚未行使保險契約之解約權，則債權人對保險契約得聲請執行之標的，係要保人基於保險契約所得行使之保單價值準備金給付請求權，或其他保險契約所生權利。

而解約金債權之發生，繫於「要保人是否向保險人為終止契約之意思表示」之停止條件，因此，人壽保險契約之解約金債權是附有停止條件之債權，故而在條件成就前，即得對請求解約金之權利核發扣押命令，且就保險契約解約權之定性，要保人對於保險契約之終止權係屬一身專屬權。

此外，若由法院或執行機關代為強制解約，似係以強制之手段，迫使原先處於「隱而不顯」狀態之解約金「出現」後再予收取。此舉係以公權力干預人民財產權，況解約與否，係要保人之意思表示自由即契約自由之範疇，法院強制解約之行為，侵害憲法保障契約自由及財產權保障，且無法律授權依據，已違反法律保留原則。

再者，由法院行使強制力或由債權人代位終止保險契約，實則關乎保險契約當事人之利益衡平，如保單價值準備金係保險業資金，對其執行可能影響保險人之財產權。此外，人身保險契約，若要保人投保目的係以自己為被保險人，指定自己負有扶養義務之人為受益人，實係要保人於自己仍生存時，避免將來發生自身身故致受其扶養之人頓失經濟來源而難以維持生存。換言之，要保人係以保險之方式，履行其法定扶養義務，由其所繳交之保險費，計算成為將來身故後之保險金之一部分，而保險金則為受其扶養人之扶養費，亦為其扶養義務之延續。是以，人壽保險契約隱含上開保障人民生存權及受扶養權利之意旨。因此強制執行保險契約所生權利時，除了考量債權人之債權實現，尚需依照憲法第 15 條保障

DOI:10.6814/NCCU202001394

人民生存權，並參酌強制執行法第 122 條第 2 項對社會保險給付債權之執行限制，進行法益之衡量。

我國行政執行施行迄今已屆 20 年，期間亦產生諸多與行政執行標的可執行性，及行政執行程序違反比例原則及法治國原則之案例，究其箇中原委，係執行人員對基本權保護之概念，以及基本權與公益維護之折衝，缺乏足夠之認識所致，準此，應加強執行人員對基本權內涵之理解，以及維護基本權概念之重視。同時，亦應增進執行人員於執行時對法治國原則及比例原則之恪遵，始能有效解決眾多行政執行實務所衍生之爭議。

執行標的隨著經濟發展與科技進步，其範圍與種類已不可勝數，然學理與實務多數從強制執行法制進行檢討，自憲法原則與基本權保護、衝突之角度剖析者，尚不多見。本文試圖從自身公法學習歷程與行政執行之實務經驗為本，希冀對長久以來存在之執行標的爭議，或尚待各方開拓其可執行性論據之新興執行標的，甚或是執行標的之執行方法疑義，提出個人自憲法角度之論證。望有助於行政執行實務之合法性提升，達成基本權保護與公益實現之衡平。

DOI:10.6814/NCCU202001394

DOI:10.6814/NCCU202001394

參考文獻

中文文獻（按筆畫遞增排序）

一、專書

法務部行政執行署，法務部人權攻略：行政執行小故事，人權大道理，2018 年 12 月。

司法院民事廳，法院辦理民事執行實務參考手冊，2019 年 11 月。

吳光陸，強制執行法，3 版，2015 年 9 月。

林誠二，債篇各論：新解體系化解說（上），3 版，2015 年 6 月。

法治斌、董保城，憲法新論，7 版，2020 年 3 月。

城仲模，行政法之基礎理論，3 版，2019 年 12 月。

施啟揚，民法總則，8 版，2011 年 10 月。

張登科，強制執行法，初版，2019 年 8 月。

陳　敏，行政法總論，10 版，2019 年 11 月。

陳清秀，稅法總論，11 版，2019 年 9 月。

陳新民，憲法基本權利之基本理論（上），5 版，2002 年 7 月。

黃　立，民法債編總論，3 版，2006 年 11 月。

黃俊杰，行政執行法，初版，2010 年 11 月。

楊與齡，強制執行法實例問題分析，初版，2000 年 11 月。

楊與齡，強制執行法論，10 版，2007 年 9 月。

葉啟洲，保險法實例研習，5 版，2017 年 2 月。

葛克昌，行政程序與納稅人基本權，3 版，2012 年 4 月。

臺灣臺北地方法院，民事執行實務問題彙編（三），初版，2015 年 9 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

劉振鯤，圖解保險法入門，5 版，2019 年 9 月。

蔡震榮，行政執行法，5 版，2013 年 11 月。

蕭雄淋，新著作權法逐條釋義（一），修正 2 版，2000 年 4 月。

二、專書論文

王偉霖，營業秘密之理論基礎，載：營業秘密法之理論與實務，頁 1-64，2020 年 5 月。

李建良、劉淑範，「公法人」基本權利能力之問題初探—試解基本權利「本質」之一道難題，載：憲法解釋之理論與實務 第四輯，頁 291-410，2005 年 5 月。

林谷燕、邵惠玲、郝鳳鳴、郭明政、蔡茂寅，社會法的概念、範疇與體系，載：社會法，頁 25-46，2016 年 9 月。

姜世明，強制執行程序中之比例原則考量，載：民事程序法之發展與憲法原則，頁 299-346，2009 年 11 月。

孫迺翊，社會法的憲法基礎，載：社會法，頁 71-96，2016 年 9 月。

陳盈錦，公法上金錢給付義務強制執行法制之爭議，載：行政執行／行政罰／行政程序／政府資料開放／風險社會與行政訴訟，頁 35-68，2017 年 1 月。

詹鎮榮，從民營化觀點論公民合資公司之基本權能力，載：民營化法與管制革新，頁 43-101，2005 年 9 月。

鄧衍森，適當生活水準權利之保障，載：國際人權法理論與實務，頁 183-196，2018 年 10 月。

簡玉聰，老年福利，載：社會法，頁 353-400，2016 年 9 月。

三、期刊論文

丁克華，股票邁入全面無實體時代後 集保結算所的蛻變與發展，證交資料，第 609 期，頁 30-32，2013 年 1 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

尤重道，不動產登記效力與保護交易安全，全國律師，第 19 卷第 5 期，頁 76-95，2015 年 5 月。

王士帆，犯罪所得沒收與追徵之保全扣押—談立法定位，月旦裁判時報，第 48 期，頁 63-74，2016 年 6 月。

王皇玉，2015 年刑事法發展回顧：刑法沒收制度之變革，臺大法學論叢，第 45 卷特刊，頁 1615-1648，2016 年 11 月。

王韻茹，從公法人理論與實踐發展觀察部落公法人，成大法學，第 35 期，頁 1-33，2018 年 6 月。

李玉君，從老年經濟安全探討國民年金制度之基本問題，台灣法學雜誌，第 113 期，頁 61-73，2008 年 10 月。

李建良，論公法人在行政組織建制上的地位與功能—以德國公法人概念與法制為借鏡，月旦法學雜誌，第 84 期，2002 年 5 月。

李建良，論行政強制執行之權利救濟體系與保障內涵—以行為、不行為或容忍義務之執行為探討重心，中研院法學期刊，第 14 期，頁 1-105，2014 年 3 月。

李聖傑，犯罪物沒收，月旦法學雜誌，第 251 期，頁 60-72，2016 年 4 月。

卓俊雄，人壽保險契約強制執行，月旦法學教室，第 163 期，頁 21-23，2016 年 5 月。

周志宏，私立大學收費管制的合憲性—私人興學自由、大學自治與收費管制，東吳公法論叢，第 7 期，頁 451-484，2014 年 7 月。

周佳樺，藏品借展之歸還保障—探究美國《豁免司法扣押法》及一案例，博物館學季刊，第 26 卷第 1 期，頁 105-123，2012 年 1 月。

林依仁，文化憲法的意義（下），月旦法學雜誌，第 291 期，頁 108-138，2019 年 8 月。

林昇格，論強制執行之主體與客體-2-，中興法學，第 18 期，頁 69-89，1982 年 3 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

林洲富，法院執行第三人財產，月旦法學教室，第 58 期，頁 12-13，2007 年 8 月。

林洲富，對於公法人財產之執行，司法周刊，第 1138 期，頁 1-4，2003 年 6 月。

林騰鷂，公物概念之研究，東海大學法學研究，第 16 期，頁 1-14，2001 年 12 月。

林騰鷂，論行政罰鍰對受罰人遺產之執行—評司法院大法官釋字第六二一號解釋，月旦法學雜誌，第 149 期，頁 236-247，2007 年 10 月。

姚其聖，論公法上金錢給付義務之執行名義審查（下），全國律師，第 11 卷第 11 期，頁 78-90，2013 年 11 月。

姜世明，金錢債權執行程序之動產查封程序，月旦法學教室，第 178 期，頁 34-46，2017 年 8 月。

洪志明，刑法沒收制度修正後對刑事執行及行政執行程序之影響，靜宜法學，第 7 期，頁 65-123，2018 年 12 月。

胡天賜，從刑法沒收新制探討行政執行與沒收之優先順序，法務通訊，第 2843 期，頁 7-10，2017 年 3 月。

徐婉寧，住居租賃轉租之效力，月旦法學教室，第 192 期，頁 15-17，2018 年 10 月。

張冠群，從美國法觀點論保險契約（保單現金價值）可否強制執行，保險專刊，第 32 卷第 3 期，頁 273-308，2016 年 9 月。

許宗力，基本權主體，月旦法學教室，第 4 期，頁 80-88，2003 年 2 月。

許忠信，從 TRIPS 國際觀點論智慧財產權法與競爭法之交錯—以營業秘密之保護為核心，全國律師，第 11 卷第 8 期，頁 4-22，2007 年 8 月。

郭宏義，人身保險要保人之何種權利得作為強制執行之標的—兼評目前實務對保單價值準備金、解約金強制執行之作法，保險專刊，第 32 卷第 3 期，頁 309-332，2016 年 9 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

陳文貴，刑事訴訟法增訂保全扣押相關條文立法過程與簡釋，司法周刊，第 1805 期，頁 20-38，2016 年 7 月。

陳典聖，刑事扣押程序與強制執行程序之競合與處理，月旦裁判時報，第 61 期，頁 65-76，2017 年 7 月。

陳典聖，對保單價值準備金強制執行程序之研究，法令月刊，第 66 卷第 10 期，頁 95-115，2015 年 10 月。

陳秉訓，從營業秘密法的營業秘密三要件—評科技部長洩露台積電建廠資訊事件，專利師，第 31 期，頁 40-49，2017 年 10 月。

陳淑芳，公物之特徵，月旦法學教室，第 20 期，頁 22-23，2004 年 6 月。

陳淑芳，文化憲法，法政學報，第 18 期，頁 227-262，2005 年 6 月。

陳淑芳，國家管理財團法人權限之劃分與歸屬，法令月刊，第 55 卷第 5 期，頁 42-61，2008 年 5 月。

陳清秀，行政執行程序之救濟，法令月刊，第 65 卷 3 期，頁 30-62，2014 年 3 月。

黃俊杰，公法上金錢給付義務之執行要件，月旦法學教室，第 104 期，頁 34-43，2011 年 6 月。

楊智守，刑事沒收裁判確定前後與民事強制執行之衝突探究— 兼評最高法院 106 年度台抗字第 669 號刑事裁定，法令月刊，第 69 卷第 7 期，頁 60-82，2018 年 7 月。

楊舜麟，強制執行法修正債務人生存權保護，會計研究月刊，第 404 期，頁 43-47，2019 年 7 月。

詹鎮榮，公有財產提供民間使用法制框架及契約形式—以臺北市政府為例(下)，法令月刊，第 66 卷第 9 期，頁 32-50，2015 年 9 月。

詹鎮榮，社會國原則—起源、內涵及規範效力，月旦法學教室，第 41 期，頁 32-41，2006 年 3 月。

DOI:10.6814/NCCU202001394

廖義男，行政執行法簡介，台灣法學雜誌，第 8 期，頁 1-14，2000 年 3 月。

劉邦繡，論公法上金錢給付義務強制執行時之擔保人責任－臺中高等行政法院 100 年度訴字第 139 號之探討，軍法專刊，第 58 卷第 4 期，頁 91-104，2012 年 8 月。

劉邦繡，論偵查程序中犯罪利得扣押與強制執行程序金錢債權扣押收取之競合，月旦裁判時報，第 61 期，頁 39-64，2017 年 7 月。

蔡明誠，物權的客體，台灣法學雜誌，第 10 期，頁 113-117，2000 年 5 月。

蔡晶瑩，論財團法人，月旦民商法雜誌，第 46 期，頁 39-51，2014 年 12 月。

蔡維音，財產權之保護內涵與釋義學結構，成大法學，第 11 期，頁 31-74，2006 年 6 月。

蔡震榮，行政執行與行政救濟，月旦法學教室，第 103 期，頁 45-55，2011 年 5 月。

盧秀虹，論行政執行法第 18 條擔保書狀性質與擔保人地位，法務通訊，第 2880 期，頁 3-5，2017 年 12 月。

盧映潔，刑事制裁體系：第一講：刑事制裁體系概說，月旦法學教室，第 37 期，頁 67-76，2005 年 11 月。

薛智仁，刑事沒收制度之現代化：2015 年沒收實體法之立法疑義，臺大法學論叢，第 44 卷第 3 期，頁 1053-1123，2015 年 9 月。

韓鐘達，淺論保險契約權利之強制執行，執行園地，第 11 期，頁 3-5，2017 年 3 月。

四、學位論文

王惠慧，行政執行障礙法律問題之研究（公法上金錢給付義務部分），國立政治大學風險管理與保險學系研究所碩士論文，2004 年。

周宏明，我國營業秘密禁止設質及供強制執行之探討，嶺東科技大學財經法律研究所碩士論文，2019 年。

DOI:10.6814/NCCU202001394

施清火，行政程序法在公法上金錢給付義務強制執行之適用，國立中正大學法律學研究所碩士論文，2006 年。

趙伯雄，從憲法上言論自由的保障論著作權的限制－以探討著作權法第八十條之二合憲性問題為中心，東吳大學法學院法律學系碩士班碩士論文，2005 年。

鐘志盛，遺贈稅欠稅案件執行客體財產範圍之探討，國立中正大學會計資訊與法律數位學習碩士在職專班碩士論文，2016 年。

五、研究報告

蕭小娟、楊嘉源、邱文忠，「論金融商品之執行」，法務部所屬機關自行研究計畫，2000 年。

英文文獻

一、期刊論文

Anna Lawson, *The United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities: New Era or False Dawn?* 34 Syracuse J. Int'l. L. & Com. 563,(2007).

Deepa Varadarajan,*The Trade Secret-Contract Interface*,103 Iowa Law Review1543, (2018).

Mark A. Lemley, *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, 61 Stan. L. Rev. 311,(2008).

S. J Soltysinski , *Are Trade Secrets Property?* 3,IIC, 301,(1986) .

Shelby D. Green, *Imagining a Right to Housing, Lying in the Interstices*, 19 Geo. J. on Poverty L. & Pol'y 393,(2012).

DOI:10.6814/NCCU202001394